

**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD RAFAEL URDANETA
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL**

DERECHOS RESERVADOS



**COMPARACIÓN MEDIANTE EL CÁLCULO DEL FACTOR DE
PRESTACIONES SOCIALES DEL CONTRATO COLECTIVO 2003-2006
VS. CONTRATO COLECTIVO 2007-2009 SECTOR CONSTRUCCIÓN EN
VENEZUELA.**

Trabajo presentado como requisito para optar al título de Ingeniero Civil

Autor:

Br. CHACIN, Rafael

Maracaibo, Enero del 2008

**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD RAFAEL URDANETA
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL**

DERECHOS RESERVADOS



**COMPARACIÓN MEDIANTE EL CÁLCULO DEL FACTOR DE
PRESTACIONES SOCIALES DEL CONTRATO COLECTIVO 2003-2006
VS. CONTRATO COLECTIVO 2007-2009 SECTOR CONSTRUCCIÓN EN
VENEZUELA.**

Trabajo presentado como requisito para optar al título de Ingeniero Civil

Autores:

CHACIN, Rafael CI 17414520

Maracaibo, Enero del 2008

**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD RAFAEL URDANETA
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL**

DERECHOS RESERVADOS



**COMPARACIÓN MEDIANTE EL CÁLCULO DEL FACTOR DE
PRESTACIONES SOCIALES DEL CONTRATO COLECTIVO 2003-2006
VS. CONTRATO COLECTIVO 2007-2009 SECTOR CONSTRUCCIÓN EN
VENEZUELA.**

Trabajo presentado como requisito para optar al título de Ingeniero Civil

Tutor

Ing. Carlos Sandoval

Maracaibo, Enero del 2008

APROBACIÓN DEL TUTOR

En mi carácter de tutor de grado presentado por el Bachiller Rafael Chacin, para optar al título de ingeniero civil, considero que dicho trabajo reúne los requisitos y meritos suficientes para ser sometido a la presentación pública y evaluación por parte del jurado examinador que se designe.

En la ciudad de Maracaibo, a los 10 días del mes de Diciembre del 2007.

Mg. XXXXXXXXXXXXXXX

C.I. _____

RESUMEN

CHACIN, RAFAEL. "COMPARACIÓN MEDIANTE EL CÁLCULO DEL FACTOR DE PRESTACIONES SOCIALES DEL CONTRATO COLECTIVO 2003-2006 VS. CONTRATO COLECTIVO 2007-2009 SECTOR CONSTRUCCIÓN EN VENEZUELA". TRABAJO ESPECIAL DE GRADO COMO REQUISITO PARA OPTAR AL GRADO DE INGENIERO CIVIL. DICIEMBRE 2007. UNIVERSIDAD RAFAEL URDANETA. MARACAIBO. VENEZUELA.

La finalidad de la presente investigación fue comparar, determinar y analizar el cálculo del factor de prestaciones sociales del Contrato Colectivo del Sector Construcción anterior ya derogado 2003-2006 y el nuevo contrato colectivo vinculante al periodo comprendido entre el 2007-2009. En tal comparación principalmente pudo detallarse que las mejoras de las condiciones de los trabajadores del sector ante la modificación de las cláusulas en beneficio de los mismos arrojó que dependiendo de la duración de la obra se produjo un incremento significativo de variación según denota estudio entre un 4 % hasta un 8 % en estimado del factor de costos asociados a la labor. Esto determina que el aumento del salario fue más significativo que el aumento de los beneficios laborales ante dichos trabajadores.

Palabras Claves: Contrato Colectivo, Sector Construcción.

ABSTRACT

CHACIN, RAFAEL. "COMPARISON BY MEANS OF THE CALCULATION OF THE FACTOR OF SOCIAL BENEFITS OF THE COLLECTIVE CONTRACT 2003-2006 VERSUS. COLLECTIVE CONTRACT 2007-2009 SECTOR CONSTRUCTION IN VENEZUELA ". SPECIAL WORK OF DEGREE LIKE REQUIREMENT TO CHOOSE TO THE DEGREE OF CIVIL ENGINEER. DECEMBER 2007. RAFAEL URDANETA UNIVERSITY. MARACAIBO. VENEZUELA.

The purpose of the present investigation was to compare, to determine and to analyze the calculation of the factor of social benefits of the Collective Contract of the Sector Construction previous already countermanded the 2003-2006 and new binding collective contract to the period between the 2007-2009. In such comparison mainly it could be detailed that the improvements of the conditions of the workers of the sector before the modification of the clauses in benefit of such threw that depending on the duration of the work a significant increase of variation took place according to denotes study between 4 % until 8 % in considered of the factor of costs associated to the work. This determines that the increase of the wage was more significant that the increase of the labor benefits before these workers.

Keywords: Collective Contract, Sector Construction.

INDICE GENERAL

	<u>p.p</u>
VEREDICTO	V
DEDICATORIA	VI
AGRADECIMIENTOS	VII
ÍNDICE GENERAL	VIII
INDICE DE CUADROS	IX
ÍNDICE DE GRAFICAS	X
RESUMEN	XI
ABSTRACT	XII
INTRODUCCIÓN	XIII
CAPÍTULO I – EL PROBLEMA	15
PLANTEAMIENTO Y FORMULACION DEL PROBLEMA	16
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN	19
OBJETIVO GENERAL	19
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	19
JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN	19
ALCANCE DE LA INVESTIGACION	21
DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	21

CAPÍTULO II – MARCO TEÓRICO	22
ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN	22
BASES TEORICAS	25
OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE	45
CUADRO DE OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE	46
TERMINOS BASICOS	47
CAPÍTULO III – MARCO METODOLÓGICO	51
CAPÍTULO IV – RESULTADOS DE LA INVESTIGACION	57
CONCLUSIONES	79
RECOMENDACIONES	81
BIBLIOGRAFÍA	82
ANEXOS	80
ANEXO 1 – CONTRATO COLECTIVO DE LA CONSTRUCCION 2003-2006	
ANEXO 2 – CONTRATO COLECTIVO DE LA CONSTRUCCION 2007-2010	

ÍNDICE DE CUADROS

	<u>p.p</u>
Cuadro No. 1 – Cuadro Operacional de la variable	46
Cuadro No. 2 – Comparación de Factores de prestaciones	77

DERECHOS RESERVADOS

ÍNDICE DE GRAFICAS

p.p

Grafica No. 1 –Comparación FCAS Contratos Colectivos de la construcción

78

DERECHOS RESERVADOS

INTRODUCCION

Dada la necesidad de determinar un posible incremento de las condiciones presente entre el Contrato Colectivo del Sector Construcción anterior ya derogado 2003-2006 y el nuevo contrato colectivo vinculante al periodo comprendido entre el 2007-2009, mediante el calculo del Factor de Prestaciones Sociales o también conocido como el Factor de Costo Asociado al Salario (FCAS), la presente investigación se desglosó por medio de cuatro capítulos de importancia, dispuestos de la siguiente manera presentada a continuación.

En el Capítulo I, se plantea la problemática que da origen a la presente investigación. Este capítulo incluye el problema, con el planteamiento, los objetivos, justificación y delimitación de la investigación.

El Capítulo II, constituye el marco teórico, en el cual se desarrolla todo el compendio que soporta la investigación referente tema de investigación. Contiene además, los antecedentes y las bases teóricas necesarias para el desarrollo de la misma, así como la operacionalización de la variable y sus diferentes conceptualizaciones y definiciones de términos básicos necesarios para el completo entendimiento de la misma.

El Capítulo III, consiste en el marco metodológico, en el cual se establece los procedimientos y las pautas seguidas en el desarrollo de la presente investigación.

En el Capítulo IV, se presentan los resultados obtenidos del calculo de los diferentes factores de prestaciones laborales y sociales calculados todos bajo un mismo criterio pero con diferentes duraciones de obras.

Una vez finalizado estos capítulos se presentaran las conclusiones y recomendaciones que nacen como resultados obtenidos, así como anexos de importancia y la bibliografía consultada.

DERECHOS RESERVADOS

DERECHOS RESERVADOS

CAPITULO I

EL PROBLEMA

CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

1.1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la actualidad, muchos son los conflictos que florecen en el índole laboral debido a inconformidades de los trabajadores ante el incumplimiento de sus derechos laborales o las infructuosas negociaciones que ocurren entre los patronos y los antes trabajadores mencionados, todo esto para la concertación de puntos de entendimientos en los diversos contratos colectivos de diferentes sectores de la economía nacional.

En tal sentido, el proletariado ha buscado, ante la lucha sindical, la manera de obtener los mayores beneficios que pudieran conseguir primeramente por medio de las negociaciones colectivas que se promueven en dichas discusiones.

Tal es el caso del sector construcción, que en periodos substancialmente establecidos se discuten las modificaciones y las cláusulas del contrato colectivo que marca el compendio legal de la mano de obra que integra dicho sector.

En tal sentido, muchas de estas modificaciones afectan a lo que se conoce como el factor de prestaciones sociales, que no es más que un factor expresado en porcentaje que determina el promedio que relaciona a los

beneficios obtenidos por el trabajador sobre el salario base asignado al trabajador y determinado en dicho contrato.

No obstante, para cada tipo de obra de construcción, este valor se modifica de acuerdo a muchos factores tales como la cantidad de trabajadores, duración de la obra, cualidad o clasificación de los trabajadores, condiciones exigidas adicionales por el ente contratante o por las características misma de la obra, cuadrilla típica determinada, entre otros aspectos.

Evidentemente, en misma condiciones del cálculo de dicho factor, al cambiar parámetros establecidos en dichos contratos colectivos, este factor sufre desviaciones importantes, que hacen que el costo de la obra pueda sufrir cambios importantes en cuanto al costo total de la misma, referido muy específicamente a la mano de obra requerida.

Por esto, es indispensable determinar la incidencia que tendrá el nuevo contrato colectivo del periodo a establecerse entre el 2007 y el 2009 en los costos de construcción, tomando como referencia el contrato colectivo del 2003 al 2006 o como punto de cotejo. Toda esta comparación puede realizarse confrontando los factores de prestaciones sociales de los dos contratos.

Si no se realiza esta comparación, no se podrá determinar cual es la incidencia de los cambios de los parámetros o nuevas cláusulas del contrato vigente con el contrato que saldrá de aplicación.

Esta comparación al ser realizada, permitirá además conocer a las empresas constructoras cual será el factor a asignar a sus costos en cuanto a las prestaciones laborales, y de cómo esto pudiera incidir en sus costos de mano de obra.

Otro beneficio que se obtendrá es que el trabajador podrá conocer si este factor aumenta o disminuye aun cuando ciertas cláusulas hayan sido modificadas, al igual que ciertos parámetros que no necesariamente estén vinculados linealmente con el salario y no hallan aumentado substancialmente con el incremento del salario básico establecido a cada especialidad o clasificación indicada en el contrato colectivo de la construcción.

Por todo esto se plantea la siguiente interrogante: ¿Cuál será la variación del factor de prestaciones sociales del contrato colectivo de la construcción 2003-2006 con respecto al contrato colectivo de la construcción del 2007-2009?.

1.2.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.

1.2.1.- OBJETIVO GENERAL.

Comparar mediante el cálculo del factor de prestaciones sociales del Contrato Colectivo 2003-2006 vs. Contrato Colectivo 2007-2009 sector construcción en Venezuela.

1.2.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

- ♦ Determinar el factor de prestaciones sociales del Contrato Colectivo 2003-2006.
- ♦ Determinar el factor de prestaciones sociales del Contrato Colectivo 2007-2009.
- ♦ Realizar un análisis comparativo de ambos factores de prestaciones sociales.
- ♦ Determinar la influencia en el costo de la construcción motivado al incremento del nuevo factor de prestaciones sociales.

1.3.- JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN.

La presente investigación se justifica ya que podrá determinar la variación del nuevo contrato colectivo en vigencia con respecto al contrato colectivo anterior recientemente superado en el sector construcción.

Este aspecto determina que desde un punto de vista práctico, la variación de ciertos parámetros y nuevas cláusulas o algunas de las cuales pudieron ser eliminadas, sustituidas y modificadas en el Contrato Colectivo de la construcción Vigente, pudieran afectar importantemente los costos de

construcción y su incidencia podrá ser conocida mediante ejercicios y escenarios que serán convenientemente establecidos en la presente investigación.

Desde un punto de vista teórico, se podrá indagar en los aspectos legales que involucran parámetros relacionados con los costos de construcción en cuanto a la mano de obra se refiere.

Desde un punto de vista metodológico, muchos estudiantes podrán utilizar esta investigación como guía de referencia, o simplemente como pauta a aquellas personas que deseen indagar en los costos relacionados con la mano de obra en el desarrollo de la construcción y puntos referidos al aspecto laboral.

Desde un punto de vista económico, la presente investigación determinará la afectación en cuanto al costo se refiere de los contratos que se mantienen a lo largo de la entrada en vigencia del presente Contrato Colectivo, como guía en el recálculo o afectación de los costos de contratación con entes privados o gubernamentales, y el recirculo del nuevo precio de obra.

Desde un punto de vista social, los trabajadores podrán conocer si el factor de prestaciones obtenido refleja un incremento o decremento de los beneficios que contempla el nuevo contrato colectivo, no solo expresado en el aumento del salario básico para cada clasificación del trabajador de construcción.

1.4.- ALCANCE DE LA INVESTIGACION.

La investigación consiste en un análisis comparativo del Contrato Colectivo que sale de vigencia con el nuevo que aparece como consecuencia de la discusión o negociación colectiva de los entes representantes de la fuerza laboral del sector construcción contra los representantes de los patronos. Todo este análisis se realiza mediante el caculo de ambos factores de prestaciones sociales que se determinará el como influirá dicha modificación con el costo general en la construcción de las obras.

1.5.- DELIMITACION DE LA INVESTIGACION.

Esta investigación se encuentra delimitada únicamente para el ordenamiento reglamentario que integran el cuerpo o marco regulatorio del sector construcción desde el punto de vista laboral. Esta investigación será realizada en el periodo comprendido entre los meses de Febrero y Diciembre de 2007 en las instalaciones de la Universidad Rafael Urdaneta.

DERECHOS RESERVADOS

CAPITULO II

MARCO TEORICO

CAPITULO II

MARCO TEORICO

1.- ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION.

Como antecedente principal, es importante destacar que Crespo y Rengifo (2005) desarrollaron una investigación titulada: IMPACTO DE LA REFORMA DEL RÉGIMEN DE PRESTACIONES SOCIALES EN TRABAJADORES DE DIFERENTES SECTORES ECONÓMICOS DEL PAÍS. El objetivo principal de esta investigación se basó en medir el impacto en el costo económico de trabajadores pertenecientes a tres sectores económicos del país ante una posible modificación del sistema de cálculo de las prestaciones sociales, así como también, determinar si existían diferencias significativas entre los costos económicos de hombres y mujeres al aplicar el Régimen de prestaciones sociales propuesto.

En base a lo anterior, en lo que se refiere al impacto económico, se pudo determinar con certeza, en base a una serie de cálculos, que aplicar un sistema de cálculo de prestaciones sociales como el propuesto, el cual propone volver a un sistema de cálculo por vías del retroactivo, en donde se le cancelen al trabajador por concepto de cesantía una bonificación especial de 30 días de salario por cada año de antigüedad, traerá como consecuencia un aumento sustancial en los costos económicos de las empresas, principalmente en aquellas empresas donde hayan trabajadores con antigüedades muy altas.

En lo que se refiere a las diferencias significativas entre los costos económicos de los hombres y las mujeres ante la aplicación del sistema de cálculo de prestaciones sociales propuesto, se determinó, mediante la aplicación de dos (2) tipos distintos de prueba de hipótesis de contraste de medias, que a manera global de la muestra los costos son significativamente diferentes entre los hombres y las mujeres siendo el de los hombres superior.

El mismo comportamiento no ocurrió en los distintos niveles en los que se dividió la muestra, sector económico y estrato del cargo, como se observó, en los sectores Manufactura y consumo Masivo donde se determinó que no existen diferencias significativas entre los costos de los hombres y las mujeres, lo mismo ocurrió en los estratos Ejecutivo, Gerencia Alta y Gerencia media, asumiendo por consiguiente que no necesariamente lo que se da de manera global se da para las partes que lo conforman.

Otra de las investigaciones fue la de Osorio y Volk (2003), titulada Determinación del factor de prestaciones sociales para ser aplicado en lapsos de 3, 6, 9, 12 y 18 meses en obras civiles amparadas por el Contrato Colectivo de la Cámara de la Construcción Venezolana, donde se indicó que el Factor de Prestaciones Sociales constituye el factor necesario para calcular la remuneración correspondiente para cada trabajador de la construcción según las cláusulas establecidas en el Contrato Colectivo de la Cámara Venezolana de la Construcción de 1999 – 2000; modificadas en su

mayoría por el Laudo Arbitral del 16/05/01 conforme a la Ley Orgánica del Trabajo.

El cálculo de este “Factor” resulta de gran importancia para obtener con anterioridad el costo que puede acarrear la realización de una obra civil, tomando en cuenta las exigencias de la obra en el ámbito laboral; siguiendo las cláusulas estipuladas en el Contrato Colectivo

De esta forma planteando el período necesario para la realización de una obra civil, tomando en cuenta un salario promedio y la cantidad de trabajadores; se puede observar la variación de este “Factor” en la misma a lo largo de su evolución y pronosticar los gastos promedio para la ejecución.

Estas investigaciones sirvieron de guía importante para entender el planteamiento de cada cláusula y la importancia de conocer el factor asociado al costo de labor como costo importante que integra el desarrollo de una obra civil.

2.- BASES TEORICAS.

Anhelar que las operaciones financieras en una organización estén en constante crecimiento, es la meta de cualquier empresario e incluso de cualquier trabajador, pero para ello deben existir todas las condiciones propicias que lo generen, las cuales son un tanto difíciles en un mundo tan globalizado como el actual.

Todo lo que ocurre alrededor y dentro de la organización perturba su realidad financiera: las políticas gubernamentales y sectoriales, las tendencias de los mercados, la preferencia de los clientes, la percepción de la calidad del producto o servicio, entre otros.

A esto se le suma la falta de identificación que presentan algunos empleados, los conflictos laborales, la desmotivación y todos aquellos elementos propios de la vida organizacional; ante tales variables es difícil suponer que la existencia de escenarios estables y predecibles que faciliten la toma de decisiones y la generación de compromisos a mediano y largo plazo.

Sin embargo, frente a esta realidad tan evidente y presente sobrevive la contratación colectiva como una figura fuertemente cobijada en la mente de los trabajadores y presente en el día a día de las empresas.

Antes, cuando la concepción del trabajo estaba asociada más a la producción, sin detenerse en ahondar y desarrollar la capacidad individual del trabajador y por ende sus competencias, hablar de igualdad de condiciones parecía ser un tema oportuno.

En épocas anteriores, la visión de un "patrono explotador", propia de la era industrial y más atrás, dominaba la percepción del colectivo y, por supuesto, sobaban los casos que la justificaban, conformando ese surco invisible que separaba a los "dueños" de la compañía de sus "trabajadores", a tal grado que aún hoy se les considera "débiles jurídicos" a estos últimos y

por consecuencia la legislación laboral, en algunos países, suele ser extremadamente paternalista.

Todo parece indicar que las nuevas tendencias y la actual visión que el contexto empresarial posee de su Capital Humano ha pasado inadvertida, pues es evidente que no existe ninguna línea divisoria entre patronos y trabajadores más allá del aporte del capital y aquella explotación del hombre por el hombre se observa cada vez con más frecuencia.

Pero es un hecho, las Contrataciones Colectivas dominaron buena parte del siglo XX y su presencia se mantiene vigente como la fórmula que garantizará el bienestar de los trabajadores, claro está, observándolos estrictamente como la masa laboral y extrayéndolos del principio que supone que la gente es la empresa.

Si bien es cierto que para algunas organizaciones, los contratos colectivos resultan beneficiosos porque han logrado adecuarlos a sus realidades, no es menos cierto que para otras se transforman en una suerte de camisas de fuerza que terminan desequilibrando sus finanzas, y no es para menos, dichos contratos las comprometen a aumentos y beneficios que habrán de cumplirse independientemente de las condiciones económicas.

Todo esto se traduce, en algunos casos, en la reducción de la nómina y cierre de líneas de producción, decisiones que sólo son útiles para los que logran mantener sus puestos de trabajo.

Los contratos colectivos son elementos rígidos en una realidad flexible, en ellos se suele dar un tratamiento sin distingo, independientemente del valor agregado, identificación o esfuerzos que se realice de manera individual el trabajador.

Al contrario de lo destacado, cuando una cláusula no se cumple la presencia de conflictos, paralización de la producción, huelgas y manifestaciones se convierten en la orden del día. Es sencillo entender tal comportamiento, pues no se termina por entender que "la gente es la empresa" el indiscutible activo mas valioso de las organizaciones, en la medida que la "gente" produzca la "empresa" ganará y de ser así es posible alcanzar los beneficios esperados.

Pero no todo es tan fácil, las empresas tampoco pueden vender sus productos y servicios en la misma manera que los genera frente a la contracción económica y a la pérdida del poder adquisitivo, se puede poseer todos los elementos propios de una buena marca, calidad y precio justo, pero ello de nada sirve si el cliente cambia sus hábitos de consumo ante una realidad que le es adversa.

Muy bien, la empresa produce igual pero no vende igual ¿cómo puede cumplir con las obligaciones previstas en la contratación colectiva si sus ingresos no son los mismos? Es más, en el concepto más básico del dinero, la empresa recibe la misma cantidad de ingresos pero a causa de la inflación

o devaluación de la moneda el valor real no es el mismo, lo que impactará significativamente los costos de reposición.

Es lógico suponer que en algunos casos las empresas han logrado establecer mecanismos que le impidan arriesgar su lucro e incluso sus operaciones a causa de contrataciones cuya naturaleza no representen un margen apropiado de utilidad, pero al final se mantiene la figura de la contratación colectiva en su carácter de inflexibilidad, como ya se destacó anteriormente. Lo cual obliga a otras organizaciones a idear mecanismos que permitan la captación de personal de espalda a los compromisos laborales existentes.

Todo lo anterior permite reflexionar acerca de la necesidad que poseen las empresas de retener el talento, la naturaleza de los beneficios relacionados con esa necesidad y acerca del concepto actual de "igualdad de condiciones" que generó la aparición de las contrataciones colectivas en el pasado y que pareciera no haberse actualizado a la par de la visión que Recursos Humanos maneja en el presente.

En la actualidad algunos empresarios han comprendido que las personas no son una pieza, un número o cualquier otro objeto dentro de las grandes, medianas y pequeñas corporaciones, la tendencia mundial se orienta a "volver al hombre" y por lo tanto la preocupación por hacer de su lugar de trabajo y las condiciones del mismo lo más propicias posibles para alcanzar los objetivos que originaron su contratación son la meta de la ahora

llamada gestión humana, por lo tanto no se requiere de un contrato que obligue a las empresas a una u otra cosa, tal y como fue necesario en el pasado, sino un convenio que se mueva a la par de la realidad financiera tanto de la empresa como de su entorno y por ende que sea tan flexible como la economía misma.

No cabe duda que es difícil cuestionar algo que por años pareciera haber sido de gran utilidad, sin embargo es prudente recordar que gracias al cuestionamiento se han logrado avances de tal magnitud en las ciencias físicas, químicas y sociales cuya trascendencia es imposible obviar.

La contratación colectiva tendrá vigencia mientras existan patrones cuya única visión sea la de generar utilidades a expensas de sus empleados los cuales recurrirán a ella para garantizar un mínimo de condiciones ideales durante su permanencia en la empresa; e irá desapareciendo una vez que ambas partes, empleado y empleador, comprendan que la existencia de uno depende de la existencia del otro y por lo tanto la comprensión de sus realidades, necesidades y expectativas generarán los escenarios propicios para alcanzar las metas que se hayan trazado.

Para tal fin se detalla todo lo referente a la mano de obra y sus efectos en la vida y estructura de la organización, muy específicamente en las constructoras del país.

2.1. MANO DE OBRA.

Es la cantidad de personas especializadas ó no, necesarias para realizar una labor determinada en un tiempo determinado (la unidad de medida pueden ser de dos tipos, una seria la cantidad entre el tiempo en días y la otra en número de horas hombres a emplearse).

La mano de obra es un servicio, que a diferencia de los materiales y suministros, no puede almacenarse y no se convierte, en forma demostrable, en parte del producto terminado.

El control de los costos de la mano de obra implica lo siguiente:

1. Procedimientos satisfactorios para la selección, capacitación y asignación de los operarios a los trabajos.
2. Un programa adecuado de remuneraciones, condiciones de trabajo higiénicas y sanas y beneficios sociales para los trabajadores.
3. Métodos para asegurar un desempeño laboral eficiente.
4. Controles para asegurar que sólo se está remunerando a trabajadores debidamente capacitados y de acuerdo con los servicios que realmente prestan.

2.2. CONTROL Y VARIACIÓN DE LOS COSTOS DE LA MANO DE OBRA.

Las tasas salariales y beneficios sociales que se especifican en los contratos sindicales no son controlables por las organizaciones. Una política administrativa que evita que se despida a ciertas personas o que trate de

estabilizar las operaciones y evitar las fluctuaciones extremas de contratación y cesantías, tiende a estabilizar los costos de mano de obra.

Debido a que las tasas salariales no son controlables y el costo de la mano de obra es, en efecto, fijo, la oportunidad para ejercer el control de los costos radica en el área de la actuación de trabajo o eficiencia.

2.3. PRODUCTIVIDAD Y CLASIFICACIÓN.

En su estudio se incluye como objetivo el factor productividad, entendido como un índice que relaciona la(s) salida(s) de un sistema (es decir, lo producido por el o los productos) con una, varias o todo el conjunto de sus estados. Dicho de otra forma, los bienes y/o servicios producidos con los recursos (o insumos) utilizados.

2.4. CARGAS SOCIALES.

Constituyen el conjunto de obligaciones vinculadas con los salarios y tienen por objeto la protección del trabajador y su familia.

2.5. FACTOR DE PRESTACIONES SOCIALES.

Se debe reflejar el porcentaje de prestaciones sociales, bonos y cualquier otra reivindicación que se le pague al personal, ya sea por decretos, leyes ó contratación colectiva. Este renglón también es afectado por el rendimiento de la partida (Factor de Costo Asociado Al Salario).

Viene expresado en un porcentaje con respecto al salario promedio ponderado de los salarios tabulador utilizados en los análisis de precios del presupuesto. Este porcentaje va a depender de muchos factores, entre los cuales podemos mencionar los siguientes, sin ser limitativo los mismos:

- Duración de la obra
- Cantidad de personas a utilizar
- Fecha de ejecución de la obra (Verano - Invierno)
- Ubicación de la obra
- Horario de trabajo permitido
- Días laborables
- Días de fiestas
- Instalación de baños
- Instalación de comedores
- Implementos de seguridad
- Examen medico pre - empleo y post - empleo
- Beneficios de la ley del trabajo
- Beneficios del contrato colectivo
- Suministro de hielo, agua en botellón, vasos.
- Otros (dependiendo del tipo de obra)

El factor de prestaciones consiste en un Coeficiente de incidencia ya esta establecido como una relación cuantitativa existente entre varias cantidades con respecto al total de las mismas.

2.5.1.- ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL FACTOR DE PRESTACIONES SOCIALES.

Entre los elementos que integran el factor de prestaciones están las indicadas posteriormente.

2.5.1.1.- CLAUSULAS ECONOMICAS:

SALARIOS: Se estipulan en este tipo de cláusulas, salarios mínimos, periodicidad del pago, pagos por tiempo de espera, etc.

TABULADOR DE SALARIOS: Se señalan títulos de los cargos, salarios mínimos, y en algunas ocasiones, tipos de áreas y requisitos para su desempeño.

AUMENTOS DE SALARIOS: Se establecen los aumentos de salarios solicitados, ya sea en forma colectiva, o aumentos escalonados por niveles de salarios.

HORAS EXTRAORDINARIAS: Se establecen porcentajes adicionales sobre la legislación para horas diurnas o nocturnas.

TRABAJOS EN DOMINGOS Y FERIADOS: Se establece el numero de salarios a pagar por cada día trabajado, y en algunas condiciones, descansos compensatorios.

JORNADA DE TRABAJO: Se señalan numero de horas o semana, horarios, tiempo para aseo, descanso, entre otros.

VIATICOS: Se establece el monto diario por concepto de gastos de transporte, alojamiento y alimentación, en algunos casos, según la región a la cual se viaje y de acuerdo al suelo que devenga el trabajador.

TRANSPORTE: Se consideran dos (2) alternativas:

- a) El pago de una prima.
- b) El suministro de transporte por parte de la empresa, en ambos casos, para trabajadores que residan a una distancia mayor de cierto límite.

VACACIONES: Se establece el número de días de vacaciones según el la cantidad de años de servicio, en otros casos, se concede un bono correspondiente y determinado número de salarios e incluso, gasto de alimentación.

LICENCIAS:

- a) Por enfermedades o accidentes: remuneración a salario parcial, a salario completo, o sin remuneración, según la duración del reposo.
- b) Por maternidad: Número de semana a salario completo y remuneración adicional en caso de complicación.
- c) Por fallecimiento de familiares: Número de días adicionales, con salario completo, cuando el deceso ocurra en la localidad distinta a la cual reside el trabajador.
- d) Para gestiones personales: Número de días con salario completo al año.

e) Para seguir cursos de adiestramiento: Número de horas diarias, o días completos y límites establecidos para su duración.

ASISTENCIA MÉDICA: sea a través de servicios propios de la empresa o por reembolso de gastos incurridos, según tarifas fijadas entre las partes, cuando los trabajadores no estén acaparados por el seguro social.

COMPLEMENTO DE PRESTACIONES DEL SEGURO SOCIAL: Pago de los tres primeros días y diferencia del salario que no cubre el seguro social durante los días de reposo.

SEGURO COLECTIVO DE VIDA: pago total o parcial de la prima anual.

JUBILACIONES Y PENSIONES: otorgamiento de la jubilación según la edad y antigüedad del trabajador en la empresa, pensiones de invalidez con determinado número de años de servicio y pensiones de sobrevivientes a los familiares del trabajador fallecido.

COMPLEMENTO DE RESTACIONES SOCIALES RECONOCIDOS POR LA LEY DEL TRABAJO: Pago doble o triple por despidos injustificados en algunos casos.

PARTICIPACION EN LAS UTILIDADES: concesión de una mayor participación a la prevista en la Ley Orgánica del Trabajo y su reglamento.

GASTOS MORTUORIOS: asignación al familiar que se hace cargo del entierro del trabajador fallecido.

APORTES PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS, SOCIALES Y

CULTURALES: Suministro de local y muebles para funcionamiento de un club, equipos deportivos, bibliotecas, o bien, pago de una contribución anual o mensual.

APORTE PARA CAJA DE AHORROS: asignación de un monto mensual determinado, o bien, de un porcentaje de los sueldos de los miembros de la caja.

PRIMAS MENSUALES: Según los años de servicio (prima por antigüedad), según el número de hijos (prima por hijos), asignación de zona (prima de residencia), etc.

PLANES DE VIVIENDA: dotación de viviendas con facilidades de pagos para los trabajadores, sea directamente por la empresa, o por bien, a través de otras instituciones.

SUMINISTRO DE BECAS Y DE TEXTO ESCOLARES: Concesión de un determinado número de becas para estudios en el país a los hijos de los trabajadores y de textos escolares para todos los hijos e los trabajadores que realicen estudios formales.

JUGUETES PARA HIJOS DE LOS TRABAJADORES: donación de juguetes a los hijos menores de doce años o bien, pago de una suma determinada en fiesta de navidad.

BONIFICACIONES: Por nacimiento (canastilla): por matrimonio, pago d una suma determinada al trabajador de la empresa.

INSTALACION DE COMEDORES: Sea para los trabajadores que devengan por debajo de determinado salario, sea para los que residen a cierta distancia, o bien, para todo el personal cuando el horario de trabajo así lo requiera.

DOTACION DE GUARDERIAS INFANTILES: Creación de tales guarderías y asignación de personal para las mismas, cuando la empresa trabaje un numero considerable de mujeres.

COOPERATIVAS DE CONSUMO: contribución financiera de la empresa a cooperativas organizadas para los trabajadores. Por las dificultades que originan se descartan las cooperativas creadas por las empresas (comisariatos)

RECONOCIMIENTO DE DIAS FERIADOS: vistos por la Ley o señaladas por el Ejecutivo Nacional para los trabajadores del Estado algunos días propios del gremio.

CURSOS DE CAPACITACION DE PERSONAL: Promoción de cursos dentro de la empresa o bien fuera de ella, organizados por instituciones de reconocida competencia.

PAGO DE DIFERENCIA DE SALARIO DE CARGO SUPERIOR: Procede cuando el trabajador desempeña temporalmente un cargo de superior jerarquía al que ha sido asignado.

SUMINISTRO DE LECHE: Este beneficio se concede para algunos trabajadores en contacto con sustancias toxicas o radioactivas.

ASESORIA JURIDICA: Este servicio lo presta la empresa al sindicato o a los trabajadores individualmente, a través de su departamento legal o bien, contratando a un abogado expresamente para ello.

UTILES DE TRABAJO Y ESCAPARATES INDIVIDUALES: Se establece la obligación de suministrar herramientas adecuadas a los trabajadores y la responsabilidad de estos por la buena conservación de las mismas, otorgándoles closets o escaparates individuales para su resguardo.

UNIFORMES Y EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL: Se señalan en esta cláusula los tipos de uniformes y de equipos de seguridad (botas, mascarillas, guantes, entre otros), el número de veces que serán proporcionados en el año, y la cantidad de los mismos en cada oportunidad de entrega.

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS ADQUIRIDOS: consiste en el mantenimiento de los beneficios adquiridos por la legislación o por contratos anteriores.

Existen otras cláusulas económicas en los contratos colectivos, pero las señaladas son las de mayor frecuencia en nuestra contratación colectiva.

2.5.1.2.- CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS SIN VALOR ECONOMICO.

DERECHOS EXCLUSIVOS DE LA EMPRESA: Organización de la empresa, normas de producción, elaboración de presupuestos y programas, relaciones publicas, etc.

SEDE DE LA EMPRESA: Se considera en esta cláusula los posibles traslados del personal.

CONDICIONES PARA LA CONTRATACION DEL PERSONAL: requisitos establecidos para la empresa.

PERIODO DE PRUEBA: Sistema que se establece para la asignación definitiva de un cargo.

ASCENSOS: Se establece la política para la promoción del personal a cargos superiores.

DISCIPLINA: Se establece las acciones y las causales que dan origen a su aplicación.

PROCEDIMIENTOS PARA DESPIDOS: Se establece la obligación de elaborar expedientes del caso respectivo y los tramites para su resolución.

EVALUACION DE EFICIENCIA: S establece los métodos para la evaluación y los efectos de esta.

CAMBIOS TECNOLOGICOS: Se conceden prerrogativas a los trabajadores a fin de garantizar su estabilidad.

ESTABILIDAD: Se establecen las cláusulas por las cuales puede ser despedido un trabajador (en muchos casos, esta cláusula puede tener valor económico, al prever pago triple por despido injustificado).

CONTRATISTAS: Se establece la obligatoriedad en que están los contratistas de otorgar a los trabajadores que empleen los beneficios del contrato.

2.5.1.3.- CLÁUSULAS SINDICALES.

RECONOCIMIENTO DEL SINDICATO: se señala en esta cláusula el reconocimiento del sindicato como único representante de los trabajadores, de acuerdo a legislación laboral.

DELEGADOS DEL SINDICATO: Se reconoce el número de delegados por sindicato.

INAMOVILIDAD DE DIRIGENTES SINDICALES: Se indica que los dirigentes gozaran de “Fuero Sindical” y del tiempo de duración del mismo.

LOCAL SINDICAL: Se establece la concesión por parte de la empresa de un local o bien una asignación mensual para alquiler del local del sindicato.

CARTELERAS SINDICALES: Compromiso de la empresa de dotar los diferentes centros de trabajo de carteleros y permitir al sindicato colocar la información que el sindicato prepare para tal fin.

CUOTAS SINDICALES: Obligación de la empresa de descontar en cada pago a los trabajadores e integrarlos al sindicato del plazo establecido.

SUMINISTRO DE NOMINA DE PERSONAL: se fijan las oportunidades.

HUELGA DE LOS TRABAJADORES: Se contemplan las disposiciones de la legislación laboral sobre la materia.

PERMISOS PARA GESTIONES Y PARA ASAMBLEAS: se fija el número de horas o de días concedidos y el número de trabajadores, cuando se trate de gestiones sindicales.

SOLICITUD DE UN PORCENTAJE O EL TOTAL DEL PERSONAL REQUERIDO AL SINDICATO.

PERMISO PARA CONVENCIONES Y CONGRESOS: Se fija el número de delegados y los días de permiso remunerado, según se trate de eventos regionales, nacionales e internacionales.

DESEMPEÑO DE CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR O SINDICAL:
Se concede permiso no remunerado a los trabajadores electos, durante el tiempo que duren sus funciones electorales.

AUDIENCIA A LOS SINDICATOS: Se establece la obligación de los directivos de la empresa de recibir a los dirigentes sindicales siempre que estos lo estimen necesario.

2.5.1.4.- CLAUSULAS GENERALES.

AMBITO DE APLICACIÓN: se indican los trabajadores que serán cubiertos y la extensión geográfica del contrato.

PLANES DE AHORRO.

PLANES DE SEGURO SOCIAL Y ASISTENCIA MEDICA: Cuadros del personal al cual se suministrara uniformes y equipos de seguridad industrial, y otros documentos explicativos de algunos beneficios del contrato.

VIGENCIA DEL CONTRATO: se fija el tiempo de duración del contrato que generalmente es de dos o tres anos.

DISCUSION DE NUEVO CONTRATO O PRORROGA: Se establece las modalidades y el plazo para inicia este proceso.

MODIFICACIONES DURANTE LA VIGENCIA: Se señala cuales cláusulas pueden modificarse y el procedimiento para ello.

FECHAS Y FIRMAS: Se anota la fecha en que es aprobado y firmado el contrato. Este acto constituye el inicio de la vigencia del contrato.

CERTIFICACION DEL DEPOSITO EN EL MINISTERIO DEL TRABAJO: Por el acta que se levanta en este deposito de le da validez legal al contrato en conformidad con la Ley Orgánica del Trabajo.

ANEXOS: Se suele anexar al contrato colectivo, con el fin de precisar los detalles necesarios, documentos tales como:

Reglamento de tabulador.

Plan de jubilaciones.

Plan de becas.

Plan de viviendas.

Reglamento de capacitación.

2.5.1.5.- CLAUSULAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL.

En tal sentido, se debe cumplir los requerimientos establecidos en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio ambiente de trabajo (LOPCYMAT), destacando la importancia de la seguridad industrial e higiene y salud laboral dentro de una obra constructiva para mantener de manera integral el estado físico y mental del trabajador.

2.6.- RENDIMIENTO.

Es la cantidad de trabajo realizado entre el tiempo empleado, cada organismo, empresa e institución tienen calculados los rendimientos de acuerdo a sus propias experiencias. Los mismos son en base a la cantidad de la unidad de medida de la partida entre el tiempo en días, ejemplos (M3 / día) , (M2 / día) , (KG / día) , etc.

3.- OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE

3.1.- FACTOR DE PRESTACIONES SOCIALES.

3.1.1.- DEFINICION CONCEPTUAL.

Consiste en un Coeficiente de incidencia ya esta establecido como una relación cuantitativa existente entre varias cantidades con respecto al total de las mismas.

3.1.2.- DEFINICION OPERACIONAL.

Consiste en un Coeficiente de incidencia ya esta establecido como una relación cuantitativa existente entre varias cantidades con respecto al total de las mismas, ante la comparación del calculo del mismo referentes al Contrato Colectivo 2003-2006 vs. Contrato Colectivo 2007-2009 sector construcción en Venezuela.

3.1.3.- CUADRO OPERACIONAL.

Cuadro No. 1

Cuadro Operacional de la Variable

Objetivo General: Comparar mediante el cálculo del factor de prestaciones sociales del Contrato Colectivo 2003-2006 vs. Contrato Colectivo 2007-2009 sector construcción en Venezuela.

OBJETIVOS ESPECIFICOS	VARIABLE	DIMENSIONES	INDICADORES
Determinar el factor de prestaciones sociales del Contrato Colectivo 2003-2006.	FACTOR DE PRESTACIONES SOCIALES	CLAUSULAS COTRACTUALES	ECONOMICAS ADMINISTRATIVAS SINDICALES GENERALES SEGURIDAD LABORAL
Determinar el factor de prestaciones sociales del Contrato Colectivo 2007-2010.		CLAUSULAS COTRACTUALES	ECONOMICAS ADMINISTRATIVAS SINDICALES GENERALES SEGURIDAD LABORAL
Realizar un análisis comparativo de ambos factores de prestaciones sociales.		COMO RESULTADO DE LA INVESTIGACION	
Determinar la influencia en el costo de la construcción motivado al			

incremente del nuevo factor de prestaciones sociales.		
--	--	--

FUENTE: CHACIN (2007)

4.- TERMINOS BASICOS

SEGÚN CONTRATO COLECTIVO DE LA CONSTRUCCION.

Cámaras: La Cámara Venezolana de la Industria Construcción y la Cámara Bolivariana de la Construcción en representación de los empleadores afiliados o que se afilien a dichas Cámaras durante la vigencia de esta Convención Colectiva.

Empleador: Las empresas constructoras propiamente dichas afiliadas a las Cámaras para el momento de la instalación de la Reunión Normativa Laboral o que lo hubieren hecho posteriormente.

Federación: Este término distingue a la Federación de Trabajadores de la Industria de la Construcción, Madera, Conexos y Similares de Venezuela (FETRACONSTRUCCIÓN), la Federación de Trabajadores de Maquinarias Pesadas de Venezuela (FETRAMAQUIPES), y la Federación Nacional de Trabajadores, Profesionales, Empleados, Técnicos y Obreros de la Industria de la Construcción, Madera, Maquinaria Pesada, Vialidades y Similares de la República Bolivariana de Venezuela, (FENATCS) en representación de sus sindicatos afiliados y los que se afilien durante la presente convención colectiva.

Sindicato: Este término distingue a los sindicatos convocados de la convención colectiva y a los sindicatos afiliados a las Federaciones antes señaladas.

Seccional Municipal: Este término se refiere a la Organización Sindical Municipal, sin personalidad jurídica, adscrita estatutariamente a los Sindicatos Signatarios de la presente Convención Colectiva. Entendiéndose, que estas Seccionales son organismos auxiliares de los Sindicatos y de las Federaciones.

Partes: Son partes de esta Convención Colectiva de trabajo, las (Cámaras, las Federaciones y los Sindicatos, en representación de los empleadores y de los trabajadores previstos en las definiciones.

Trabajador: Este término se refiere a todos los trabajadores (hombres y mujeres), que desempeñen algunos de los oficios que estén contemplados en el Tabulador de oficios y salarios de la Convención Colectiva, de conformidad con los artículos 43 y 44 de Ley Orgánica del Trabajo.

Familiares del Trabajador: Se refiere a los padres, hijos cuya afiliación esté legalmente establecida, hermanos menores de dieciocho (18) años que dependan económicamente del mismo y el cónyuge o persona con quien haga vida marital.

Forma o Planilla de Empleo: Constituye uno de los anexos que forma parte de esta convención colectiva y consiste en una hoja impresa que debe ser suministrada por el empleador, persona natural y/o jurídica, previamente al

ingreso del trabajador en la empresa a la cual prestará sus servicios, conteniendo todos los datos de su identificación, de la obra donde va a trabajar, por pieza, destajo, por unidad, o por tarea, de las personas que conviven y dependen de él y las demás informaciones requeridas para tal fin. La misma, deberá ser llenada por duplicado a objeto de que sea entregada una copia al trabajador y una a la empresa. El representante sindical deberá supervisar el fiel cumplimiento del contenido de esta cláusula.

Tabulador: Este término se refiere a la lista de oficios y salarios mínimos que se anexan a la Convención Colectiva y que forman parte integrante de la misma.

Salario: Este término indica la remuneración del trabajador, tal como lo define el artículo 133 de la ley orgánica del trabajo vigente.

Salario Normal: Este término indica la remuneración que en forma regular y permanente recibe el trabajador por la labor que ejecuta durante sus jornadas ordinarias de trabajo. Salario Básico / Ordinario: Este término indica la cantidad fija que recibe el trabajador a cambio de su labor ordinaria.

Representantes: Este término se refiere para los efectos de esta convención colectiva desde el punto de vista de la "Cámara", los miembros de su Junta Directiva y cualquier otra persona especialmente autorizada por ella. Y desde el punto de vista de la "Federación", los miembros de su comité ejecutivo, de los sindicatos signatarios, así como a los Sindicatos que se refiere en el

párrafo D, de la Cláusula N° 1 (Definiciones) y cualquier otra persona especialmente autorizada.

Trabajo en Condiciones Especiales de Altura o Depresión: el ejecutado por los trabajadores sobre cualquier tipo de estructura, erección maquinaria, andamios colgantes o deslizantes; que permanezcan esa condición de trabajo durante la mayor parte de su jornada; y siempre que exista una diferencia de nivel mayor a diez metros (10 mts.), contados desde el sitio de su ubicación, hasta el nivel libre más próximo.

Parada más Cercana: es una parada de transporte urbano existente en la población que sea más cercana al sitio de trabajo.

Población: comunidad donde existan más de doscientos (200) viviendas con más de mil (1.000) habitantes y que tengan los servicios públicos indispensables, calles, agua potable, luz, servicio.

DERECHOS RESERVADOS

CAPÍTULO III

MARCO METODOLÓGICO

CAPÍTULO III

MARCO METODOLÓGICO

3.1.- TIPO DE INVESTIGACIÓN.

Esta investigación esta establecida como una investigación del tipo descriptiva desde el punto de vista metodológico.

Estos tipos de estudios miden, evalúan, dimensionan y caracterizan los elementos del fenómeno en específico o del conjunto a estudiar. Los estudios descriptivos no verifican hipótesis y teorías, sino hechos concretos de modelos teóricos.

Del mismo modo, los estudios descriptivos dan como resultado un diagnostico, por esto es importante requerir de altos niveles de conocimiento del tema en cuestión al momento de indagar en el área de investigación, muy específicamente en la variable de estudio.

Por consiguiente, Arias (1999) establece que las investigaciones del tipo descriptiva consisten en la caracterización de un hecho, fenómeno o grupo con el fin de establecer su estructura o comportamiento.

En tal sentido, Bavaresco (2001), expresa que las investigaciones descriptivas van en la búsqueda de aquellos aspectos que se desean conocer y de los que se pretende obtener respuesta.

Otros consideraciones la realiza Tamayo y Tamayo (1999), quien expresa que los estudios descriptivos miden y evalúan diversos aspectos,

dimensiones y componentes de fenómenos a investigar, se ocupa sobre realidades de hechos, y su característica esencial es la de presentar una interpretación correcta y adecuada.

3.2.- PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS.

Para el desarrollo de la presente investigación, se ha cumplido con los siguientes pasos descritos a continuación.

1. Proposición del título de investigación el cual fue aprobado por las autoridades competentes de la institución educativa (URU).
2. Aprobación del comité académico de la Universidad para continuar con el desarrollo de la investigación.
3. Inicio del proyecto de investigación, circunscrito primeramente por la revisión teórica que define la problemática existente, la cual incluye el desarrollo del planteamiento del problema, la formulación del mismo, los objetivos de investigación, su justificación e importancia, el alcance y la delimitación.
4. Desarrollo del marco teórico del estudio, mediante la verificación de antecedentes de la investigación relativos al tema de estudio y bases teóricas.
5. Elaboración del marco metodológico.
6. Realización de las conclusiones y recomendaciones pertinentes del estudio.

7. Presentación y defensa de la investigación ante un jurado calificador, para concretar su respectiva aprobación.

3.3.- PROCEDIMIENTOS PRACTICOS.

A continuación se presenta la secuencia de pasos a seguir con el fin de darle cumplimiento a los objetivos planteados en la presente investigación:

1) Se realizará un análisis exhaustivo a las condiciones que plantean el vigente contrato colectivo de la construcción y el anterior en vigencia al mismo. Este análisis tuvo la finalidad de definir la forma como se manifiesta en el factor (FCAS) cada aspecto destacado en cada contrato colectivo.

2) Igualmente se evaluaron todo lo concerniente a los diferentes beneficios, asignación y deducciones que integran no solo lo integrado en el contrato colectivo, sino lo referente a las diferentes leyes sociales y de derecho al trabajo vigentes a la fecha para el nuevo contrato y las anteriores bajo el esquema del contrato colectivo de construcción anterior.

3) Las leyes sociales analizadas son las siguientes:

3.1) Ley Orgánica del sistema de seguridad social.

3.2) Ley Orgánica del trabajo (LOT).

3.3) Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT).

3.4) Ley de Seguro Social (IVSS).

3.5) Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat.

3.6) Ley del Régimen Prestacional de Empleo.

3.7) Ley del Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE).

3.8) Ley de Alimentación para los trabajadores.

3.9) Ley Orgánica de Salud.

3.10) Código de Comercio.

3.11) Código Civil.

4) Para tal fin, una vez conocido efectivamente el espíritu de cada artículo y capítulo, desde el punto de vista práctico, se preparo una hoja de cálculo con el fin de integrar los diferentes aspectos que se consideran e el cálculo del factor para el nuevo contrato colectivo vigente. Igual se desarrollo una hoja de cálculo con los aspectos que integraba el anterior contrato colectivo de la construcción.

5) Una vez examinada cada hoja de calculo desarrollada, y demostrando convenientemente la efectividad de estas, se calculo diferentes factores FCAS bajo una misma cuadrilla típica de 100 trabajadores y bajo las mismas condiciones con diferentes tiempos de duración en la ejecución de la obra en especifica; esto con el fin de poder comparar efectivamente los dos contratos.

6) Para tal fin se logra obtener para diferentes duraciones de ejecución, los cuales se plantean en tiempos de 3 meses, 6 meses y 12 meses, se propone

a graficar los resultados del calculo de factor (FCAS) en cada duración bajo los contratos colectivos.

7) Una vez obtenido dichos resultados, se construirá una grafica de comparación con el fin de poder comparar los factores obtenidos bajo los dos códigos, para efectivamente realizar el análisis respectivo.

8) Realizado esto se determina el cumplimiento de los objetivos de la investigación.

DERECHOS RESERVADOS

DERECHOS RESERVADOS

CAPITULO IV

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION

CAPÍTULO IV

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

1.1.- PRESENTACION DE LOS RESULTADOS.

Primeramente se presenta una tabla donde se puede apreciar los cambios y mejoras producidas entre los dos contratos de análisis:

COMPARACION ENTRE CONTRATOS COLECTIVOS DE LA CONSTRUCCION (2003-2006 / 2007 - 2009)

VACACIONES Y BONO VACACIONAL.....	5 DIAS ANUALES	61 DIAS ANUALES
UTILIDADES.....	82 DIAS ANUALES	82 DIAS ANUALES
ANTIGÜEDAD.....	60 DIAS ANUALES	60 DIAS ANUALES
JORNADA DE HORA DIURNA.....	1,6 SALARIO PROMEDIO	1,75 SALARIO PROMEDIO
JORNADA DE HORA NOCTURNA.....	1,95 SALARIO PROMEDIO	2,10 SALARIO PROMEDIO + DIA DE DESCANSO
JORNADA HORA EXTRA DIARIA (DIA DE DESCANSO).....	2 SALARIO PROMEDIO	2 SALARIO PROMEDIO
ASISTENCIA PUNTUAL.....	39 DIAS ANUALES	39 DIAS ANUALES
TRABAJOS ESPECIALES / LTI.....	1500 BS/DIA	3000 BS/DIA
TRABAJOS ESPECIALES / TUNELES Y GALERIAS.....	2000 BS/DIA	5000 BS/DIA
TIEMPO PERDIDO.....	A CUENTA DEL PATRONO	A CUENTA DEL PATRONO
FALLECIMIENTO DE FAMILIARES.....	PADRES E HIJOS (75000 BS) HERMANOS (37500) 3 DIAS PERMISO	PADRES E HIJOS (75000 BS) HERMANOS (37500) 3 DIAS PERMISO
NACIMIENTO DE HIJOS (INCLUYE DIA PERMISO).....	60000 BS + DIA DE PERMISO	160000 BS + 2 DIAS DE PERMISO
UTILES ESCOLARES.....	20 DIAS EN SEPTIEMBRE EN EL 2007	24 DIAS EN SEPTIEMBRE DEL 2008
MATRIMONIO (MAS 7 DIAS DE PERMISO).....	75000 BS + 7 DIAS DE PERMISO	200000 BS + 7 DIAS DE PERMISO
SEGURO COLECTIVO.....	ACCIDENTES PERSONALES 5000000 BS	ACCIDENTES PERSONALES 12000000 BS
PRESTACION INCAPACIDAD ABSOLUTA Y PERMANENTE.....	SIN CAMBIO RELEVANTE	SIN CAMBIO RELEVANTE
ENFERMEDAD PROFESIONAL.....	SIN CAMBIO RELEVANTE	SIN CAMBIO RELEVANTE
REFRIGERIOS.....	PARA MAS DE 5 HORAS CONTINUAS 2500 BS	PARA MAS DE 5 HORAS CONTINUAS 0,15 U.Y. - PARA MAS DE 7 HORAS CONTINUAS 0,15 U.Y.
COMEDORES.....	SIN CAMBIO RELEVANTE	SIN CAMBIO RELEVANTE
VIATICOS.....	ANTES 7 AM Y REGRESA ANTES 12 M (1500 BS.), DESPUES 7 AM Y DESPUES 12 M (2500 BS.), DESPUES DE LAS 12 M Y REGRESA DESPUES 7 PM (2500 BS.)	ANTES 7 AM Y REGRESA ANTES 12 M (0,15 U.T.), DESPUES 7 AM Y DESPUES 12 M (0,25 U.T.), DESPUES DE LAS 12 M Y REGRESA DESPUES 7 PM (0,22 U.T.)
DIA DE LA CONSTRUCCION.....	CLAUSULA INEXISTENTE	100000 BS ASIGNACION SINDICAL (HASTA EL 25 DE MARZO)
PRIMERO DE MAYO.....	100000 BS ASIGNACION SINDICAL	180000 BS ASIGNACION SINDICAL
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD.....	VARIACION DE COSTO DE INSUMOS	VARIACION DE COSTO DE INSUMOS
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE.....	VARIACION DE COSTO DE INSUMOS	VARIACION DE COSTO DE INSUMOS
INSTALACION DE DUCHAS, SANITARIOS Y VESTUARIOS.....	VARIACION DE COSTO DE INSUMOS	VARIACION DE COSTO DE INSUMOS
BOTAS, BRAGAS E IMPERMEABLE.....	SEGUN DURACION DE OBRA	SEGUN DURACION DE OBRA (NO HUBO MODIFICACION)
UNIFORMES PARA VIGILANTES.....	VARIACION DE COSTO DE INSUMOS	VARIACION DE COSTO DE INSUMOS
ANTEJOS Y PROTESIS.....	VARIACION DE COSTO DE INSUMOS	VARIACION DE COSTO DE INSUMOS
PRIMEROS AUXILIOS.....	SIN CAMBIO RELEVANTE	SIN CAMBIO RELEVANTE
ACTIVIDADES SINDICALES Y CULTURALES SINDICATO.....	70000 BS ASIGNACION SINDICAL	140000 BS ASIGNACION SINDICAL
ACTIVIDADES SINDICALES DE LA FEDERACION.....	100000 BS ASIGNACION SINDICAL	
DELEGADOS SINDICALES	1 DELEGADO (TRABs70), 2 DELEGADOS (TRABs240), 3 DELEGADOS (TRABs240)	1 DELEGADO (TRABs70), 2 DELEGADOS (TRABs240), 3 DELEGADOS (TRABs240)
LOCAL SINDICAL Y COOPERATIVA OBRERA	PARA MAS DE 200 TRABAJADORES	PARA MAS DE 200 TRABAJADORES
SEGURO SOCIAL (S.S.O.).....PATRONO 9 %	SIN CAMBIO RELEVANTE	SIN CAMBIO RELEVANTE
INCE.....PATRONO 2 %	SIN CAMBIO RELEVANTE	SIN CAMBIO RELEVANTE
POLITICA HABITACIONAL.....Patrono 2 %	SIN CAMBIO RELEVANTE	SIN CAMBIO RELEVANTE
PARO FORZOSO.....2 % PATRONO	SIN CAMBIO RELEVANTE	SIN CAMBIO RELEVANTE

Como se puede observar los cambios significativos se dieron en la mayoría de las cláusulas, donde se sinceraron ciertos costos y se procedió a mejorar las condiciones del trabajador.

A continuación se presentan los resultados del cálculo del FCAS (Factor de costo asociado al Salario), para los siguientes tiempos de ejecución:

1.1.1.- FACS CCC 2003-2006 (3 MESES DE DURACION DE OBRA).

CALCULO DEL FACTOR DE PRESTACIONES SOCIALES (FCAS) PARA EL SECTOR CONSTRUCCION 2003 - 2006

DURACION DE OBRA EN DIAS = 91,3
 DURACION DE OBRA EN MESES = 3
 DURACION DE OBRA EN SEMANAS = 13
 UNIDAD TRIBUTARIA = 33600 BS
 HORAS EXTRAS DIURNAS (MAX. 2) = 2 PERSONAL (%) = 25% DIAS TRABAJADOS (%) = 35% > 15% ok
 HORAS EXT. NOCTURNAS = 1 PERSONAL (%) = 25% DIAS TRABAJADOS (%) = 15%
 TOTAL 2DA. PARTE JORNADA = 6
 JOR/ EXT. FERIADO (DIA) = 1 PERSONAL (%) = 75%
 ASISTENCIA PUNTUAL PERSONAL (%) = 80%
 DIAS TRABAJO ESPECIAL (%) = 92% DE LOS DIAS TRABAJADOS PERSONAL (%) = 85% EN ALTURAS
 DIAS TRABAJO ESPECIAL (%) = 0% DE LOS DIAS TRABAJADOS PERSONAL (%) = 0% EN TUNELES Y GALERIAS
 TIEMPO PERDIDO = 10 MINUTOS PERSONAL (%) = 85%
 FALLECIMIENTO DE FAMILIARES = PADRES O HIJOS 4 HERMANO = 1 PERSONAL (%) = 10%
 NACERAN HIJOS PERSONAL (%) = 0,15
 APLICAN LOS UTILES ESCOLARES (S/N) = S PERSONAL (%) = 80%
 MATRIMONIO = 5% PERSONAL (%) =
 SEGURO COLECTIVO --> 7.500.000,00 Bs Tasa = 3%
 INCAPACIDAD ABSOLUTA Y PERMANENTE PERSONAL (%) = 1%
 ENFERMEDAD PROFESIONAL PERSONAL (%) = 10%
 REFRIGERIOS = PERSONAL (%) = 25% DIAS TRABAJADOS (%) = 15%
 REFRIGERIOS BS. = 2500
 COSTO FABRICACION COMEDOR = 5.000.000,00 Lc.
 POLIZA DE PLAN DE SALUD (S/N) = S
 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	CAN	COSTO UNIDAD	TR	TOTAL
CASCOS	1	4.000,00	100	400.000,00
GUAÑES	2	1.700,00	100	340.000,00
LENTES	2	5.000,00	50	500.000,00
MASCARILLAS	2	250,00	50	25.000,00
CINTURON	1	2.500,00	15	37.500,00
ESLINGA Y ARNES	1	25.000,00	0	-
OTROS	1	1.200,00	0	-
TOTAL				1.302.500,00

AGUA POTABLE POR DIA

DESCRIPCION	CAN	COSTO UNIDAD	TOTAL
BOLSAS DE HIELO	5	3.500,00	17.500,00
EMPAQUES DE VASO	4	1.750,00	7.000,00
BOTELLONES DE AGUA	10	3.500,00	35.000,00
TOTAL			59.500,00

GASTO EN DUCHAS, SANITARIOS Y VESTUARIOS = 5.000.000,00 Bs

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD CONTRACTUALES

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	CAN	COSTO UNIDAD	TOTAL
BOTAS	1	30.000,00	60.000,00
BRAGAS	2	40.000,00	40.000,00
IMPERMEABLE	1	5.000,00	-
TOTAL			100.000,00

DOTACION PARA VIGILANTES

VIGILANTES = 2

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	CAN	COSTO UNIDAD	TR	TOTAL
BOTAS	2	30.000,00	2	120.000,00
UNIFORMES	2	70.000,00	2	280.000,00
TOTAL				400.000,00

BOTIQUIN = 25000,00 BS/DIA (PRIMEROS AUXILIOS)

DELEGADOS SINDICALES = 2

VIATICOS (S/N) = S

Bs. 1500 U.T. % DE TRABAJADORES= 25% % DE LOS DIAS = 25%

1500 BS. SI SALE ANTES DE LAS 7:00 AM Y REGRESA ANTES DE LAS 12:00 M

2500 BS. SI SALE DESPUES DE LAS 7:00 AM Y REGRESA DESPUES DE LAS 12:00 M

2500 BS. SI SALE DESPUES DE LAS 12:00 AM Y REGRESA DESPUES DE LAS 7:00 PM

DISFRUTE DE VACACIONES = 0 DIAS

ANTEOJOS Y PROTESIS = 10% DE LOS TRABAJADORES ASIGNACION = 120.000,00 BS.
 LOCAL SINDICAL PARA MAS DE 200 TRABAJADORES = 200000 BS/MENSUAL

DESCRIPCION	CANTIDAD	SALARIO DIA	TOTAL			
MAESTRO DE OBRA GENERAL	1	42.051,56	42.051,56			
MAESTRO OFICIAL	3	36.484,37	109.453,11			
OFICIALES	30	32.968,75	989.062,50			
AYUDANTES	46	33.014,75	1.518.678,50			
OBREROS	20	33.034,75	660.695,00			

TOTALES..... 100 3.319.940,67
 SALARIO PROMEDIO..... 33.199,41
 SALARIO SEMANAL..... 232.395,85
 HORAS DE TRABAJO SEMANA..... 44,00
 COSTO HORA BS..... 5.281,72

DIAS TRABAJADOS

DESCRIPCION	CANTIDAD	EFFECTIVOS
DOMINGOS	13	13
SABADOS	13	13
1 DE ENERO	0	
JUEVES Y VIERNES SANTO	0	
19 DE ABRIL	0	
1 DE MAYO	0	
24 DE JUNIO	0	
24 DE JULIO	0	
5 DE JULIO	0	
12 DE OCTUBRE	1	
24 DE OCTUBRE	1	
18 DE NOVIEMBRE	1	
25 DE DICIEMBRE	1	
LLUVIAS	2	2%
OTROS	0	

TOTALES..... 32
 DIAS TOTALES..... 91,25
 DIAS NO TRABAJADOS..... 32
 DIAS TRABAJADOS..... 59,25

DIAS PAGADOS

CLAUSULA 42: VACACIONES Y BONO VACACIONAL..... 14,50 DIAS
 CLAUSULA 25: UTILIDADES..... 20,50 DIAS
 CLAUSULA 37: ANTIGUEDAD..... 15,00 DIAS
 CLAUSULA 9: JORNADA DE HORA DIURNA..... 2,64 DIAS
 CLAUSULA 9: JORNADA DE HORA NOCTURNA..... 0,69 DIAS
 CLAUSULA 9: JORNADA HORA EXTRA DIA FERIADO..... 1,50 DIAS
 CLAUSULA 10: ASISTENCIA PUNTUAL..... 7,80 DIAS
 CLAUSULA 11: TRABAJOS ESPECIALES ALTURAS..... 2,09 DIAS
 CLAUSULA 11: TRABAJOS ESPECIALES TUNELES Y GALERIAS..... 0,00 DIAS
 CLAUSULA 12: TIEMPO PERDIDO..... 1,34 DIAS
 CLAUSULA 28: FALLECIMIENTO DE FAMILIAR..... 1,32 DIAS 0,3 DIAS
 CLAUSULA 29: NACIMIENTO DE HIJOS..... 0,42 DIAS 0,15 DIAS

CLAUSULA 30: UTILES ESCOLARES.....	20,00	DIAS	
CLAUSULA 33: MATRIMONIO	0,46	DIAS	0,35 DIAS
CLAUSULA 55: SEGURO COLECTIVO.....	6,78	DIAS	
CLAUSULA 57: PRESTACION INCAPACIDAD ABSOLUTA Y PERMANENTE.....	3,92	DIAS	
CLAUSULA 58: ENFERMEDAD PROFESIONAL.....	0,30	DIAS	
CLAUSULA 26: REFRIGERIOS.....	0,17	DIAS	
CLAUSULA 27: COMEDORES.....	7,50	DIAS	
CLAUSULA 31: VIATICOS.....	0,17	DIAS	
CLAUSULA 32: PRIMERO DE MAYO.....	0,00	DIAS	
CLAUSULA 64: IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD.....	0,39	DIAS	
CLAUSULA 65: SUMINISTRO DE AGUA POTABLE.....	2,06	DIAS	
INSTALACION DE DUCHAS, SANITARIOS Y VESTUARIOS.....	1,51	DIAS	
CLAUSULA 56, 58: BOTAS, BRAGAS E IMPERMEABLE.....	3,01	DIAS	
CLAUSULA 71: UNIFORMES PARA VICILANTES.....	0,06	DIAS	
CLAUSULA 59, 60: LENTES Y PROTESIS.....	0,36	DIAS	
CLAUSULA 72: PRIMEROS AUXILIOS.....	0,01	DIAS	
CLAUSULA 41: ACTIVIDADES SINDICALES Y CULTURALES SINDICATO	0,02	DIAS	
CLAUSULA 42: ACTIVIDADES SINDICALES DE LA FEDERACION.....	0,03	DIAS	
CLAUSULA 45-51: DELEGADOS SINDICALES	2,83	DIAS	
CLAUSULA 70-79: LOCAL SINDICAL Y COOPERATIVA OBRERA	0,00	DIAS	
CLAUSULA 63: ASISTENCIA MEDICA EN ZONAS DONDE NO APLICA S.O.S....	1,51	DIAS	
SEGURO SOCIAL (S.S.O).....PATRONO 9 %.....	8,21	DIAS	
INCE.....PATRONO 2%.....	1,83	DIAS	
POLITICA HABITACIONAL.....Patrono 2 %.....	1,83	DIAS	
PARO FORZOSO.....2 % PATRONO.....	1,83	DIAS	
DIAS EFECTIVAMENTE PAGADOS =	222,80	DIAS	
DIAS NO TRABAJADOS EFECTIVOS=	32,80	DIAS	
DIAS TRABAJADOS EFECTIVOS=	58,45	DIAS	
FACTOR FCAS = $\frac{222,80}{58,45} - 1$ =			281%
Realizado por Rafael Chacin			

1.1.2.- FACS CCC 2003-2006 (6 MESES DE DURACION DE OBRA).

CALCULO DEL FACTOR DE PRESTACIONES SOCIALES (FCAS) PARA EL SECTOR CONSTRUCCION 2003 - 2006

DURACION DE OBRA EN DIAS = 183
 DURACION DE OBRA EN MESES = 6,02
 DURACION DE OBRA EN SEMANAS = 26,1
 UNIDAD TRIBUTARIA = 33600 BS
 HORAS EXTRAS DIURNAS (MAX. 2) = 2 PERSONAL (%) = 25% DIAS TRABAJADOS (%) = 35% > 15% ok
 HORAS EXT. NOCTURNAS = 1 PERSONAL (%) = 25% DIAS TRABAJADOS (%) = 15%
 TOTAL 2DA. PARTE JORNADA = 6
 JOR/ EXT. FERIADO (DIA) = 1 PERSONAL (%) = 75%
 ASISTENCIA PUNTUAL PERSONAL (%) = 80%
 DIAS TRABAJO ESPECIAL (%) = 92% DE LOS DIAS TRABAJADOS PERSONAL (%) = 85% EN ALTURAS
 DIAS TRABAJO ESPECIAL (%) = 0% DE LOS DIAS TRABAJADOS PERSONAL (%) = 0% EN TUNELES Y GALERIAS
 TIEMPO PERDIDO = 10 MINUTOS PERSONAL (%) = 85%
 FALLECIMIENTO DE FAMILIARES = PADRES O HIJOS 4 HERMANO = 1 PERSONAL (%) = 10%
 NACERAN HIJOS PERSONAL (%) = 0,15
 APLICAN LOS UTILES ESCOLARES (S/N) = S PERSONAL (%) = 80%
 MATRIMONIO = 5% PERSONAL (%) = 1%
 SEGURO COLECTIVO --> 7.500.000,00 Bs. Tasa = 3%
 INCAPACIDAD ABSOLUTA Y PERMANENTE PERSONAL (%) = 1%
 ENFERMEDAD PROFESIONAL PERSONAL (%) = 1%
 REFRIGERIOS = 2500 PERSONAL (%) = 25% DIAS TRABAJADOS (%) = 15%
 REFRIGERIOS BS. = 2500
 COSTO FABRICACION COMEDOR = 5.000.000,00 Bs.
 POLIZA DE PLAN DE SALUD (S/N) = S
 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD =

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	CAN	COSTO UNIDAD	TR	TOTAL
CASCOS	2	4.000,00	100	800.000,00
GUANTES	3	1.700,00	100	510.000,00
LENTES	3	5.000,00	50	750.000,00
MASCARILLAS	3	250,00	50	37.500,00
CINTURON	1	2.500,00	15	37.500,00
ESLINGA Y ARNES	1	25.000,00	0	-
OTROS	1	1.200,00	0	-
TOTAL				2.135.000,00

AGUA POTABLE POR DIA

DESCRIPCION	CAN	COSTO UNIDAD	TOTAL
BOLSAS DE HIELO	5	3.500,00	17.500,00
EMPAQUES DE VASO	4	1.750,00	7.000,00
BOTELLONES DE AGUA	10	3.500,00	35.000,00
TOTAL			59.500,00

GASTO EN DUCHAS, SANITARIOS Y VESTUARIOS = 5.000.000,00 Bs

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD CONTRACTUALES

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	CAN	COSTO UNIDAD	TOTAL
BOTAS	2	30.000,00	120.000,00
BRAGAS	4	40.000,00	40.000,00
IMPERMEABLE	1	5.000,00	-
TOTAL			160.000,00

DOTACION PARA VIGILANTES

VIGILANTES = 2

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	CAN	COSTO UNIDAD	TR	TOTAL
BOTAS	4	30.000,00	2	240.000,00
UNIFORMES	4	70.000,00	2	560.000,00
TOTAL				800.000,00

BOTIQUIN = 25000,00 BS/DIA (PRIMEROS AUXILIOS)

DELEGADOS SINDICALES = 2

VIATICOS (S/N) = S

Bs. 1500 U.T. % DE TRABAJADORES= 25% % DE LOS DIAS = 25%

1500 BS. SI SALE ANTES DE LAS 7:00 AM Y REGRESA ANTES DE LAS 12:00 M

2500 BS. SI SALE DESPUES DE LAS 7:00 AM Y REGRESA DESPUES DE LAS 12:00 M

2500 BS. SI SALE DESPUES DE LAS 12:00 AM Y REGRESA DESPUES DE LAS 7:00 PM

DISFRUTE DE VACACIONES = 0 DIAS

ANTEOJOS Y PROTESIS = 10% DE LOS TRABAJADORES ASIGNACION = 120.000,00 BS.
 LOCAL SINDICAL PARA MAS DE 200 TRABAJADORES = 200000 BS/MENSUAL

DESCRIPCION	CANTIDAD	SALARIO DIA	TOTAL			
MAESTRO DE OBRA GENERAL	1	42.051,56	42.051,56			
MAESTRO OFICIAL	3	36.484,37	109.453,11			
OFICIALES	30	32.968,75	989.062,50			
AYUDANTES	46	33.014,75	1.518.678,50			
OBREROS	20	33.034,75	660.695,00			

TOTALES..... 100 3.319.940,67
 SALARIO PROMEDIO..... 33.199,41
 SALARIO SEMANAL..... 232.395,85
 HORAS DE TRABAJO SEMANA..... 44,00
 COSTO HORA BS..... 5.281,72

DIAS TRABAJADOS

DESCRIPCION	CANTIDAD	EFFECTIVOS
DOMINGOS	26	26
SABADOS	26	26
1 DE ENERO	0	
JUEVES Y VIERNES SANTO	0	
19 DE ABRIL	0	
1 DE MAYO	0	
24 DE JUNIO	0	
24 DE JULIO	1	
5 DE JULIO	1	
12 DE OCTUBRE	1	
24 DE OCTUBRE	1	
18 DE NOVIEMBRE	1	
25 DE DICIEMBRE	1	
LLUVIAS	3	2%
OTROS	0	

TOTALES..... 61
 DIAS TOTALES..... 183
 DIAS NO TRABAJADOS..... 61
 DIAS TRABAJADOS..... 122

DIAS PAGADOS

CLAUSULA 42: VACACIONES Y BONO VACACIONAL..... 29,08 DIAS
 CLAUSULA 25: UTILIDADES..... 41,11 DIAS
 CLAUSULA 37: ANTIGUEDAD..... 30,08 DIAS
 CLAUSULA 9: JORNADA DE HORA DIURNA..... 5,43 DIAS
 CLAUSULA 9: JORNADA DE HORA NOCTURNA..... 1,42 DIAS
 CLAUSULA 9: JORNADA HORA EXTRA DIA FERIADO..... 1,50 DIAS
 CLAUSULA 10: ASISTENCIA PUNTUAL..... 15,64 DIAS
 CLAUSULA 11: TRABAJOS ESPECIALES ALTURAS..... 4,29 DIAS
 CLAUSULA 11: TRABAJOS ESPECIALES TUNELES Y GALERIAS..... 0,00 DIAS
 CLAUSULA 12: TIEMPO PERDIDO..... 2,75 DIAS
 CLAUSULA 28: FALLECIMIENTO DE FAMILIAR..... 1,32 DIAS 0,3 DIAS
 CLAUSULA 29: NACIMIENTO DE HIJOS..... 0,42 DIAS 0,15 DIAS

CLAUSULA 30: UTILES ESCOLARES.....	20,00	DIAS	
CLAUSULA 33: MATRIMONIO	0,46	DIAS	0,35 DIAS
CLAUSULA 55: SEGURO COLECTIVO.....	6,78	DIAS	
CLAUSULA 57: PRESTACION INCAPACIDAD ABSOLUTA Y PERMANENTE.....	3,92	DIAS	
CLAUSULA 58: ENFERMEDAD PROFESIONAL.....	0,30	DIAS	
CLAUSULA 26: REFRIGERIOS.....	0,34	DIAS	
CLAUSULA 27: COMEDORES.....	1,51	DIAS	
CLAUSULA 31: VIATICOS.....	0,34	DIAS	
CLAUSULA 32: PRIMERO DE MAYO.....	0,00	DIAS	
CLAUSULA 64: IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD.....	0,64	DIAS	
CLAUSULA 65: SUMINISTRO DE AGUA POTABLE.....	1,13	DIAS	
INSTALACION DE DUCHAS, SANITARIOS Y VESTUARIOS.....	1,51	DIAS	
CLAUSULA 56, 58: BOTAS, BRAGAS E IMPERMEABLE.....	4,82	DIAS	
CLAUSULA 71: UNIFORMES PARA VIGILANTES.....	0,12	DIAS	
CLAUSULA 59, 60: LENTES Y PROTESIS.....	0,36	DIAS	
CLAUSULA 72: PRIMEROS AUXILIOS.....	0,01	DIAS	
CLAUSULA 41: ACTIVIDADES SINDICALES Y CULTURALES SINDICATO	0,02	DIAS	
CLAUSULA 42: ACTIVIDADES SINDICALES DE LA FEDERACION.....	0,03	DIAS	
CLAUSULA 45-51: DELEGADOS SINDICALES	5,67	DIAS	
CLAUSULA 70-79: LOCAL SINDICAL Y COOPERATIVA OBRERA	0,00	DIAS	
CLAUSULA 63: ASISTENCIA MEDICA EN ZONAS DONDE NO APLICA S.O.S....	1,51	DIAS	
SEGURO SOCIAL (S.S.O).....PATRONO 9 %.....	16,47	DIAS	
INCE.....PATRONO 2%.....	3,66	DIAS	
POLITICA HABITACIONAL.....Patrono 2 %.....	3,66	DIAS	
PARO FORZOSO.....2 % PATRONO.....	3,66	DIAS	
DIAS EFECTIVAMENTE PAGADOS =	394,02	DIAS	
DIAS NO TRABAJADOS EFECTIVOS=	61,80	DIAS	
DIAS TRABAJADOS EFECTIVOS=	121,20	DIAS	
FACTOR FCAS = $\frac{394,02}{121,20} - 1 = 225\%$ Realizado por Rafael Chacin			

1.1.3.- FACS CCC 2003-2006 (12 MESES DE DURACION DE OBRA).

CALCULO DEL FACTOR DE PRESTACIONES SOCIALES (FCAS) PARA EL SECTOR CONSTRUCCION 2003 - 2006

DURACION DE OBRA EN DIAS = 365
 DURACION DE OBRA EN MESES = 12
 DURACION DE OBRA EN SEMANAS = 52,1
 UNIDAD TRIBUTARIA = 33600 BS
 HORAS EXTRAS DIURNAS (MAX. 2) = 2 PERSONAL (%) = 25% DIAS TRABAJADOS (%) = 35% > 15% ok
 HORAS EXT. NOCTURNAS = 1 PERSONAL (%) = 25% DIAS TRABAJADOS (%) = 15%
 TOTAL 2DA. PARTE JORNADA = 6
 JOR/ EXT. FERIADO (DIA) = 1 PERSONAL (%) = 75%
 ASISTENCIA PUNTUAL PERSONAL (%) = 80%
 DIAS TRABAJO ESPECIAL (%) = 92% DE LOS DIAS TRABAJADOS PERSONAL (%) = 85% EN ALTURAS
 DIAS TRABAJO ESPECIAL (%) = 0% DE LOS DIAS TRABAJADOS PERSONAL (%) = 0% EN TUNELES Y GALERIAS
 TIEMPO PERDIDO = 10 MINUTOS PERSONAL (%) = 85%
 FALLECIMIENTO DE FAMILIARES = PADRES O HIJOS 4 HERMANO = 1 PERSONAL (%) = 10%
 NACERAN HIJOS PERSONAL (%) = 0,15
 APLICAN LOS UTILES ESCOLARES (S/N) = S PERSONAL (%) = 80%
 MATRIMONIO = 5% PERSONAL (%) = 5%
 SEGURO COLECTIVO --> 7.500.000,00 Bs. Tasa = 3%
 INCAPACIDAD ABSOLUTA Y PERMANENTE PERSONAL (%) = 1%
 ENFERMEDAD PROFESIONAL PERSONAL (%) = 10%
 REFRIGERIOS = 2500 PERSONAL (%) = 25% DIAS TRABAJADOS (%) = 15%
 REFRIGERIOS BS. = 2500
 COSTO FABRICACION COMEDOR = 5.000.000,00 Bs.
 POLIZA DE PLAN DE SALUD (S/N) = S
 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD =

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	CAN	COSTO UNIDAD	TR	TOTAL
CASCOS	3	4.000,00	100	1.200.000,00
GUANTES	5	1.700,00	100	850.000,00
LENTES	5	5.000,00	50	1.250.000,00
MASCARILLAS	5	250,00	50	62.500,00
CINTURON	1	2.500,00	15	37.500,00
ESLINGA Y ARNES	1	25.000,00	0	-
OTROS	1	1.200,00	0	-
TOTAL				3.400.000,00

AGUA POTABLE POR DIA

DESCRIPCION	CAN	COSTO UNIDAD	TOTAL
BOLSAS DE HIELO	5	3.500,00	17.500,00
EMPAQUES DE VASO	4	1.750,00	7.000,00
BOTELLONES DE AGUA	10	3.500,00	35.000,00
TOTAL			59.500,00

GASTO EN DUCHAS, SANITARIOS Y VESTUARIOS = 5.000.000,00 Bs

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD CONTRACTUALES

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	CAN	COSTO UNIDAD	TOTAL
BOTAS	3	30.000,00	120.000,00
BRAGAS	4	40.000,00	40.000,00
IMPERMEABLE	1	5.000,00	-
TOTAL			160.000,00

DOTACION PARA VIGILANTES

VIGILANTES = 2

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	CAN	COSTO UNIDAD	TR	TOTAL
BOTAS	4	30.000,00	2	240.000,00
UNIFORMES	6	70.000,00	2	840.000,00
TOTAL				1.080.000,00

BOTIQUIN = 25000,00 BS/DIA (PRIMEROS AUXILIOS)

DELEGADOS SINDICALES = 2

VIATICOS (S/N) = S

Bs. 1500 U.T. % DE TRABAJADORES= 25% % DE LOS DIAS = 25%
 1500 BS. SI SALE ANTES DE LAS 7:00 AM Y REGRESA ANTES DE LAS 12:00 M
 2500 BS. SI SALE DESPUES DE LAS 7:00 AM Y REGRESA DESPUES DE LAS 12:00 M
 2500 BS. SI SALE DESPUES DE LAS 12:00 AM Y REGRESA DESPUES DE LAS 7:00 PM

DISFRUTE DE VACACIONES = 17 DIAS

ANTEOJOS Y PROTESIS = 10% DE LOS TRABAJADORES ASIGNACION = 120.000,00 BS.
 LOCAL SINDICAL PARA MAS DE 200 TRABAJADORES = 200000 BS/MENSUAL

DESCRIPCION	CANTIDAD	SALARIO DIA	TOTAL			
MAESTRO DE OBRA GENERAL	1	42.051,56	42.051,56			
MAESTRO OFICIAL	3	36.484,37	109.453,11			
OFICIALES	30	32.968,75	989.062,50			
AYUDANTES	46	33.014,75	1.518.678,50			
OBROS	20	33.034,75	660.695,00			

TOTALES..... 100 3.319.940,67
 SALARIO PROMEDIO..... 33.199,41
 SALARIO SEMANAL..... 232.395,85
 HORAS DE TRABAJO SEMANA..... 44,00
 COSTO HORA BS..... 5.281,72

DIAS TRABAJADOS

DESCRIPCION	CANTIDAD	EFFECTIVOS
DOMINGOS	52	52
SABADOS	26	52
1 DE ENERO	1	
JUEVES Y VIERNES SANTO	1	
19 DE ABRIL	1	
1 DE MAYO	1	
24 DE JUNIO	1	
24 DE JULIO	1	
5 DE JULIO	1	
12 DE OCTUBRE	1	
24 DE OCTUBRE	1	
18 DE NOVIEMBRE	1	
25 DE DICIEMBRE	1	
LLUVIAS	7	2%
OTROS	1	

TOTALES..... 97
 DIAS TOTALES..... 365
 DIAS NO TRABAJADOS..... 97
 DIAS TRABAJADOS..... 268

DIAS PAGADOS

CLAUSULA 42: VACACIONES Y BONO VACACIONAL..... 58 DIAS
 CLAUSULA 25: UTILIDADES..... 82 DIAS
 CLAUSULA 37: ANTIGUEDAD..... 60,00 DIAS
 CLAUSULA 9: JORNADA DE HORA DIURNA..... 11,94 DIAS
 CLAUSULA 9: JORNADA DE HORA NOCTURNA..... 3,12 DIAS
 CLAUSULA 9: JORNADA HORA EXTRA DIA FERIADO..... 1,50 DIAS
 CLAUSULA 10: ASISTENCIA PUNTUAL..... 31,63 DIAS
 CLAUSULA 11: TRABAJOS ESPECIALES ALTURAS..... 9,43 DIAS
 CLAUSULA 11: TRABAJOS ESPECIALES TUNELES Y GALERIAS..... 0,00 DIAS
 CLAUSULA 12: TIEMPO PERDIDO..... 6,04 DIAS
 CLAUSULA 28: FALLECIMIENTO DE FAMILIAR..... 1,02 DIAS 0,3 DIAS
 CLAUSULA 29: NACIMIENTO DE HIJOS..... 0,27 DIAS 0,15 DIAS

CLAUSULA 30: UTILES ESCOLARES.....	20,00	DIAS	
CLAUSULA 33: MATRIMONIO	0,11	DIAS	0,35 DIAS
CLAUSULA 55: SEGURO COLECTIVO.....	6,78	DIAS	
CLAUSULA 57: PRESTACION INCAPACIDAD ABSOLUTA Y PERMANENTE.....	3,92	DIAS	
CLAUSULA 58: ENFERMEDAD PROFESIONAL.....	0,30	DIAS	
CLAUSULA 26: REFRIGERIOS.....	0,76	DIAS	
CLAUSULA 27: COMEDORES.....	1,51	DIAS	
CLAUSULA 31: VIATICOS.....	0,76	DIAS	
CLAUSULA 32: PRIMERO DE MAYO.....	0,03	DIAS	
CLAUSULA 64: IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD.....	1,02	DIAS	
CLAUSULA 65: SUMINISTRO DE AGUA POTABLE.....	2,80	DIAS	
INSTALACION DE DUCHAS, SANITARIOS Y VESTUARIOS.....	1,51	DIAS	
CLAUSULA 56, 58: BOTAS, BRAGAS E IMPERMEABLE.....	4,82	DIAS	
CLAUSULA 71: UNIFORMES PARA VIGILANTES.....	0,16	DIAS	
CLAUSULA 59, 60: LENTES Y PROTESIS.....	0,36	DIAS	
CLAUSULA 72: PRIMEROS AUXILIOS.....	0,01	DIAS	
CLAUSULA 41: ACTIVIDADES SINDICALES Y CULTURALES SINDICATO	0,02	DIAS	
CLAUSULA 42: ACTIVIDADES SINDICALES DE LA FEDERACION.....	0,03	DIAS	
CLAUSULA 45-51: DELEGADOS SINDICALES	11,30	DIAS	
CLAUSULA 70-79: LOCAL SINDICAL Y COOPERATIVA OBRERA	0,00	DIAS	
CLAUSULA 63: ASISTENCIA MEDICA EN ZONAS DONDE NO APLICA S.O.S....	1,51	DIAS	
SEGURO SOCIAL (S.S.O).....PATRONO 9 %.....	32,85	DIAS	
INCE.....PATRONO 2%.....	7,30	DIAS	
POLITICA HABITACIONAL.....Patrono 2 %.....	7,30	DIAS	
PARO FORZOSO.....2 % PATRONO.....	7,30	DIAS	
DIAS EFECTIVAMENTE PAGADOS =	744,40	DIAS	
DIAS NO TRABAJADOS EFECTIVOS=	114,80	DIAS	
DIAS TRABAJADOS EFECTIVOS=	250,20	DIAS	
FACTOR FCAS = $\frac{744,40}{250,20} - 1 = 198\%$			

1.1.4.- FACS CCC 2007-2009 (3 MESES DE DURACION DE OBRA).

CALCULO DEL FACTOR DE PRESTACIONES SOCIALES (FCAS) PARA EL SECTOR CONSTRUCCION 2007-2009

DURACION DE OBRA EN DIAS = 91,3
 DURACION DE OBRA EN MESES = 3
 DURACION DE OBRA EN SEMANAS = 13
 UNIDAD TRIBUTARIA = 37632 BS
 HORAS EXTRAS DIURNAS (MAX. 2) = 2 PERSONAL (%) = 25% DIAS TRABAJADOS (%) = 35% > 15% ok
 HORAS EXT. NOCTURNAS = 1 PERSONAL (%) = 25% DIAS TRABAJADOS (%) = 15%
 TOTAL 2DA. PARTE JORNADA = 6
 JOR/ EXT. FERIADO (DIA) = 1 PERSONAL (%) = 75%
 ASISTENCIA PUNTUAL PERSONAL (%) = 80%
 DIAS TRABAJO ESPECIAL (%) = 92% DE LOS DIAS TRABAJADOS PERSONAL (%) = 85% EN ALTURAS
 DIAS TRABAJO ESPECIAL (%) = 0% DE LOS DIAS TRABAJADOS PERSONAL (%) = 0% EN TUNELES Y GALERIAS
 TIEMPO PERDIDO = 10 MINUTOS PERSONAL (%) = 85%
 FALLECIMIENTO DE FAMILIARES = PADRES O HIJOS 4 HERMANO = 1 PERSONAL (%) = 10%
 NACERAN HIJOS PERSONAL (%) = 15%
 APLICAN LOS UTILES ESCOLARES (S/N) = S PERSONAL (%) = 80%
 MATRIMONIO = 5% PERSONAL (%) = 5%
 SEGURO COLECTIVO --> 12.000.000,00 Bs. Tasa = 3%
 INCAPACIDAD ABSOLUTA Y PERMANENTE PERSONAL (%) = 1%
 ENFERMEDAD PROFESIONAL PERSONAL (%) = 10%
 REFRIGERIOS = PERSONAL (%) = 25% DIAS TRABAJADOS (%) = 35%
 FACTOR UNIDAD TRIBUTARIA REFRIGERIOS = 0,15
 GASTOS POR TRABAJADOR AS GN. COMIDA = 13.171,20 Bs/dia
 COSTO FABR. CALCN COMEDOR = 9.800.000,00 Bs.
 POLIZA DE PLAN DE SALUD (S/N) = S
 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD =

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	CAN	COSTO UNIDAD	TR	TOTAL
CASCOS	1	5.600,00	100	560.000,00
GUANTES	2	3.000,00	100	600.000,00
LENTES	2	6.500,00	50	650.000,00
MASCARILLAS	2	450,00	50	45.000,00
CINTURON	1	3.400,00	15	51.000,00
ESLINGA Y ARNES	1	38.000,00	0	-
OTROS	1	2.000,00	0	-
TOTAL				1.906.000,00

AGUA POTABLE POR DIA

DESCRIPCION	CAN	COSTO UNIDAD	TOTAL
BOLSAS DE HIELO	5	5.000,00	25.000,00
EMPAQUES DE VASO	4	2.500,00	10.000,00
BOTELLONES DE AGUA	10	5.000,00	50.000,00
TOTAL			85.000,00

GASTO EN DUCHAS, SANITARIOS Y VESTUARIOS = 6.578.000,00 Bs

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD CONTRACTUALES

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	CAN	COSTO UNIDAD	TOTAL
BOTAS	1	50.000,00	50.000,00
BRAGAS	2	70.000,00	140.000,00
IMPERMEABLE	1	10.000,00	10.000,00
TOTAL			200.000,00

DOTACION PARA VIGILANTES

VIGILANTES = 2

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	CAN	COSTO UNIDAD	TR	TOTAL
BOTAS	2	50.000,00	2	200.000,00
UNIFORMES	2	85.000,00	2	340.000,00
TOTAL				540.000,00

BOTIQUIN = 45000,00 BS/DIA (PRIMEROS AUXILIOS)

DELEGADOS SINDICALES = 2

VIATICOS (S/N) = S

FACTOR = 0,15 U.T. % DE TRABAJADORES = 25% % DE LOS DIAS = 25%

FACTOR = 0,15 SI SALE ANTES DE LAS 7:00 AM Y REGRESA ANTES DE LAS 12:00 M

0,25 SI SALE DESPUES DE LAS 7:00 AM Y REGRESA DESPUES DE LAS 12:00 M

0,22 SI SALE DESPUES DE LAS 12:00 AM Y REGRESA DESPUES DE LAS 7:00 PM

DISFRUTE DE VACACIONES = 0 DIAS

ANTEOJOS Y PROTESIS = 10% DE LOS TRABAJADORES ASIGNACION = 234.345,00 BS.

LOCAL SINDICAL PARA MAS DE 200 TRABAJADORES = 350000 BS/MENSUAL

DESCRIPCION	CANTIDAD	SALARIO DIA	TOTAL			
MAESTRO DE OBRA GENERAL	1	59.040,40	59.040,40			
MAESTRO OFICIAL	3	51.224,05	153.672,15			
OFICIALES	30	46.288,13	1.388.643,90			
AYUDANTES	46	36.909,84	1.697.852,64			
OBREROS	20	34.470,40	689.408,00			

TOTALES.....	100	3.988.617,09
SALARIO PROMEDIO.....		39.886,17
SALARIO SEMANAL.....		279.203,20
HORAS DE TRABAJO SEMANA.....		44,00
COSTO HORA BS.....		6.345,53

DIAS TRABAJADOS

DESCRIPCION	CANTIDAD	EFFECTIVOS
DOMINGOS	13	13
SABADOS	13	13
1 DE ENERO	0	
JUEVES Y VIERNES SANTO	0	
19 DE ABRIL	0	
1 DE MAYO	0	
24 DE JUNIO	0	
24 DE JULIO	0	
5 DE JULIO	0	
12 DE OCTUBRE	1	
24 DE OCTUBRE	1	
18 DE NOVIEMBRE	1	
25 DE DICIEMBRE	1	
LLUVIAS	2	2%
OTROS	0	

TOTALES.....	32
DIAS TOTALES.....	91,25
DIAS NO TRABAJADOS.....	32
DIAS TRABAJADOS.....	59,25

DIAS PAGADOS

CLAUSULA 42: VACACIONES Y BONO VACACIONAL.....	15,25	DIAS	
CLAUSULA 43: UTILIDADES.....	20,50	DIAS	
CLAUSULA 45: ANTIGUEDAD.....	15,00	DIAS	
CLAUSULA 37: JORNADA DE HORA DIURNA.....	2,89	DIAS	
CLAUSULA 37: JORNADA DE HORA NOCTURNA.....	0,74	DIAS	
CLAUSULA 37: JORNADA HORA EXTRA DIA FERIADO.....	1,50	DIAS	
CLAUSULA 36: ASISTENCIA PUNTUAL.....	7,80	DIAS	
CLAUSULA 38: TRABAJOS ESPECIALES ALTURAS.....	3,47	DIAS	
CLAUSULA 38: TRABAJOS ESPECIALES TUNELES Y GALERIAS.....	0,00	DIAS	
CLAUSULA 11: TIEMPO PERDIDO.....	1,34	DIAS	
CLAUSULA 28: FALLECIMIENTO DE FAMILIARES.....	0,85	DIAS	0,3 DIAS
CLAUSULA 19: NACIMIENTO DE HIJOS.....	0,60	DIAS	0,3 DIAS
CLAUSULA 18: UTILES ESCOLARES.....	24,00	DIAS	
CLAUSULA 20: MATRIMONIO.....	0,25	DIAS	0,35 DIAS
CLAUSULA 27: SEGURO COLECTIVO.....	9,03	DIAS	
CLAUSULA 49: PRESTACION INCAPACIDAD ABSOLUTA Y PERMANENTE.....	3,85	DIAS	

CLAUSULA 48: ENFERMEDAD PROFESIONAL.....	0,30	DIAS
CLAUSULA 16: REFRIGERIOS.....	0,73	DIAS
CLAUSULA 15: COMEDORES.....	2,46	DIAS
CLAUSULA 26: VIATICOS.....	0,52	DIAS
CLAUSULA 75: DIA DE LA CONSTRUCCION.....	0,00	DIAS
CLAUSULA 76: PRIMERO DE MAYO.....	0,00	DIAS
: IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD.....	0,48	DIAS
CLAUSULA 54: SUMINISTRO DE AGUA POTABLE.....	1,26	DIAS
CLAUSULA 53: INSTALACION DE DUCHAS, SANITARIOS Y VESTUARIOS.....	1,65	DIAS
CLAUSULA 56, 58: BOTAS, BRAGAS E IMPERMEABLE.....	5,01	DIAS
CLAUSULA 57: UNIFORMES PARA VIGILANTES.....	0,01	DIAS
CLAUSULA 59-60: ANTEOJOS Y PROTESIS.....	0,59	DIAS
CLAUSULA 52: PRIMEROS AUXILIOS.....	0,01	DIAS
CLAUSULA 74: ACTIVIDADES SINDICALES Y CULTURALES SINDICATO	0,04	DIAS
CLAUSULA 73: ACTIVIDADES SINDICALES DE LA FEDERACION.....	0,03	DIAS
: DELEGADOS SINDICALES.....	2,84	DIAS
CLAUSULA 70-79: LOCAL SINDICAL Y COOPERATIVA OBRERA	0,00	DIAS
CLAUSULA 63: ASISTENCIA MEDICA EN ZONAS DONDE NO APLICA S.O.S....	1,25	DIAS
SEGURO SOCIAL (S.S.O).....PATRONO 9 %.....	8,2125	DIAS
INCE.....PATRONO 2%.....	1,83	DIAS
POLITICA HABITACIONAL.....Patrono 2 %.....	1,83	DIAS
PARO FORZOSO.....2 % PATRONO.....	1,83	DIAS
DIAS EFECTIVAMENTE PAGADOS =	229,24	DIAS
DIAS NO TRABAJADOS EFECTIVOS=	32,95	DIAS
DIAS TRABAJADOS EFECTIVOS=	58,30	DIAS

$$\text{FACTOR FCAS} = \frac{229,24}{58,30} - 1 = 293\%$$

Realizado por Rafael Chacin

1.1.5.- FACS CCC 2007-2009 (6 MESES DE DURACION DE OBRA).

CALCULO DEL FACTOR DE PRESTACIONES SOCIALES (FCAS) PARA EL SECTOR CONSTRUCCION 2007-2009

DURACION DE OBRA EN DIAS = 183
 DURACION DE OBRA EN MESES = 6,02
 DURACION DE OBRA EN SEMANAS = 26,1
 UNIDAD TRIBUTARIA = 37632 BS
 HORAS EXTRAS DIURNAS (MAX. 2) = 2 PERSONAL (%) = 25% DIAS TRABAJADOS (%) = 35% > 15% ok
 HORAS EXT. NOCTURNAS = 1 PERSONAL (%) = 25% DIAS TRABAJADOS (%) = 15%
 TOTAL 2DA. PARTE JORNADA = 6
 JOR/ EXT. FERIADO (DIA) = 1 PERSONAL (%) = 75%
 ASISTENCIA PUNTUAL PERSONAL (%) = 80%
 DIAS TRABAJO ESPECIAL (%) = 92% DE LOS DIAS TRABAJADOS PERSONAL (%) = 35% EN ALTURAS
 DIAS TRABAJO ESPECIAL (%) = 0% DE LOS DIAS TRABAJADOS PERSONAL (%) = 0% EN TUNELES Y GALERIAS
 TIEMPO PERDIDO = 10 MINUTOS PERSONAL (%) = 85%
 FALLECIMIENTO DE FAMILIARES = PADRES O HIJOS 4 HERMANO = 1 PERSONAL (%) = 10%
 NACERAN HIJOS PERSONAL (%) = 15%
 APLICAN LOS UTILES ESCOLARES (S/N) = S PERSONAL (%) = 80%
 MATRIMONIO = 5%
 SEGURO COLECTIVO --> 12.000.000,00 Bs Tasa = 3%
 INCAPACIDAD ABSOLUTA Y PERMANENTE PERSONAL (%) = 1%
 ENFERMEDAD PROFESIONAL PERSONAL (%) = 10%
 REFRIGERIOS = PERSONAL (%) = 25% DIAS TRABAJADOS (%) = 35%
 FACTOR UNIDAD TRIBUTARIA REFRIGERIOS = 0,15
 GASTOS POR TRABAJADOR ASIGN. COMIDA = 13.171,20 Bs/dia
 COSTO FABRICACION COMEDOR = 9.800.000,00 Bs.
 POLIZA DE PLAN DE SALUD (S/N) = S
 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD =

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	CAN	COSTO UNIDAD	TR	TOTAL
CASCOS	2	5.600,00	100	1.120.000,00
GUANTES	3	3.000,00	100	900.000,00
LENTES	3	6.500,00	50	975.000,00
MASCARILLAS	3	450,00	50	67.500,00
CINTURON	1	3.400,00	15	51.000,00
ESLINGA Y ARNES	1	38.000,00	0	-
OTROS	1	2.000,00	0	-
TOTAL				3.113.500,00

AGUA POTABLE POR DIA

DESCRIPCION	CAN	COSTO UNIDAD	TOTAL
BOLSAS DE HIELO	5	5.000,00	25.000,00
EMPAQUES DE VASO	4	2.500,00	10.000,00
BOTELLONES DE AGUA	10	5.000,00	50.000,00
TOTAL			85.000,00

GASTO EN DUCHAS, SANITARIOS Y VESTUARIOS = 6.578.000,00 Bs

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD CONTRACTUALES

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	CAN	COSTO UNIDAD	TOTAL
BOTAS	2	50.000,00	100.000,00
BRAGAS	4	70.000,00	280.000,00
IMPERMEABLE	1	10.000,00	10.000,00
TOTAL			390.000,00

DOTACION PARA VIGILANTES

VIGILANTES = 2

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	CAN	COSTO UNIDAD	TR	TOTAL
BOTAS	4	50.000,00	2	400.000,00
UNIFORMES	4	85.000,00	2	680.000,00
TOTAL				1.080.000,00

BOTIQUIN = 45000,00 BS/DIA (PRIMEROS AUXILIOS)

DELEGADOS SINDICALES = 2

VIATICOS (S/N) = S

FACTOR = 0,15 U.T. % DE TRABAJADORES = 25% % DE LOS DIAS = 25%

FACTOR = 0,15 SI SALE ANTES DE LAS 7:00 AM Y REGRESA ANTES DE LAS 12:00 M

0,25 SI SALE DESPUES DE LAS 7:00 AM Y REGRESA DESPUES DE LAS 12:00 M

0,22 SI SALE DESPUES DE LAS 12:00 AM Y REGRESA DESPUES DE LAS 7:00 PM

DISFRUTE DE VACACIONES = 0 DIAS

ANTEOJOS Y PROTESIS = 10% DE LOS TRABAJADORES ASIGNACION = 234.345,00 BS.
 LOCAL SINDICAL PARA MAS DE 200 TRABAJADORES = 350000 BS/MENSUAL

DESCRIPCION	CANTIDAD	SALARIO DIA	TOTAL			
MAESTRO DE OBRA GENERAL	1	59.040,40	59.040,40			
MAESTRO OFICIAL	3	51.224,05	153.672,15			
OFICIALES	30	46.288,13	1.388.643,90			
AYUDANTES	46	36.909,84	1.697.852,64			
OBREROS	20	34.470,40	689.408,00			

TOTALES..... 100 3.988.617,09
 SALARIO PROMEDIO..... 39.886,17
 SALARIO SEMANAL..... 279.203,20
 HORAS DE TRABAJO SEMANA..... 44,00
 COSTO HORA BS..... 9.34,55

DIAS TRABAJADOS

DESCRIPCION	CANTIDAD	EFFECTIVOS
DOMINGOS	26	26
SABADOS	26	26
1 DE ENERO	0	
JUEVES Y VIERNES SANTO	0	
19 DE ABRIL	0	
1 DE MAYO	0	
24 DE JUNIO	0	
24 DE JULIO	1	
5 DE JULIO	1	
12 DE OCTUBRE	1	
24 DE OCTUBRE	1	
18 DE NOVIEMBRE	1	
25 DE DICIEMBRE	1	
LLUVIAS	3	2%
OTROS	0	

TOTALES..... 61
 DIAS TOTALES..... 183
 DIAS NO TRABAJADOS..... 61
 DIAS TRABAJADOS..... 122

DIAS PAGADOS

CLAUSULA 42: VACACIONES Y BONO VACACIONAL..... 30,58 DIAS
 CLAUSULA 43: UTILIDADES..... 41,11 DIAS
 CLAUSULA 45: ANTIGUEDAD..... 30,08 DIAS
 CLAUSULA 37: JORNADA DE HORA DIURNA..... 5,94 DIAS
 CLAUSULA 37: JORNADA DE HORA NOCTURNA..... 1,53 DIAS
 CLAUSULA 37: JORNADA HORA EXTRA DIA FERIADO..... 1,50 DIAS
 CLAUSULA 36: ASISTENCIA PUNTUAL..... 15,64 DIAS
 CLAUSULA 38: TRABAJOS ESPECIALES ALTURAS..... 7,15 DIAS
 CLAUSULA 38: TRABAJOS ESPECIALES TUNELES Y GALERIAS..... 0,00 DIAS
 CLAUSULA 11: TIEMPO PERDIDO..... 2,75 DIAS
 CLAUSULA 28: FALLECIMIENTO DE FAMILIARES (INCLUYE PERMISOS 3 DIAS).. 1,15 DIAS 0,3 DIAS

CLAUSULA 19: NACIMIENTO DE HIJOS (INCLUYE 2 DIAS PERMISO).....	0,90	DIAS	0,3 DIAS
CLAUSULA 18: UTILES ESCOLARES.....	24,00	DIAS	
CLAUSULA 20: MATRIMONIO (MAS 7 DIAS DE PERMISO).....	0,60	DIAS	0,35 DIAS
CLAUSULA 27: SEGURO COLECTIVO.....	9,03	DIAS	
CLAUSULA 49: PRESTACION INCAPACIDAD ABSOLUTA Y PERMANENTE.....	3,85	DIAS	
CLAUSULA 48: ENFERMEDAD PROFESIONAL.....	0,30	DIAS	
CLAUSULA 16: REFRIGERIOS.....	1,51	DIAS	
CLAUSULA 15: COMEDORES.....	2,46	DIAS	
CLAUSULA 26: VIATICOS.....	1,08	DIAS	
CLAUSULA 75: DIA DE LA CONSTRUCCION.....	0,00	DIAS	
CLAUSULA 76: PRIMERO DE MAYO.....	0,00	DIAS	
: IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD.....	0,78	DIAS	
CLAUSULA 54: SUMINISTRO DE AGUA POTABLE.....	2,60	DIAS	
CLAUSULA 53: INSTALACION DE DUCHAS, SANITARIOS Y VESTUARIOS.....	1,65	DIAS	
CLAUSULA 56-58: BOTAS, BRAGAS E IMPERMEABLE.....	9,78	DIAS	
CLAUSULA 57: UNIFORMES PARA VIGILANTES.....	0,14	DIAS	
CLAUSULA 59-60: ANTEOJOS Y PROTESIS.....	0,59	DIAS	
CLAUSULA 52: PRIMEROS AUXILIOS.....	0,01	DIAS	
CLAUSULA 74: ACTIVIDADES SINDICALES Y CULTURALES SINDICATO	0,04	DIAS	
CLASULA 73: ACTIVIDADES SINDICALES DE LA FEDERACION.....	0,03	DIAS	
: DELEGADOS SINDICALES.....	5,70	DIAS	
CLAUSULA 70-79: LOCAL SINDICAL Y COOPERATIVA OBRERA	0,00	DIAS	
CLAUSULA 63: ASISTENCIA MEDICA EN ZONAS DONDE NO APLICA S.O.S....	1,25	DIAS	
SEGURO SOCIAL (S.S.O).....PATRONO 9 %.....	16,47	DIAS	
INCE.....PATRONO 2%.....	3,66	DIAS	
POLITICA HABITACIONAL.....Patrono 2 %.....	3,66	DIAS	
PARO FORZOSO.....2 % PATRONO.....	3,66	DIAS	
DIAS EFECTIVAMENTE PAGADOS =	414,17	DIAS	
DIAS NO TRABAJADOS EFECTIVOS=	61,95	DIAS	
DIAS TRABAJADOS EFECTIVOS=	121,05	DIAS	

$$\text{FACTOR FCAS} = \frac{414,17}{121,05} - 1 = 242\%$$

Realizado por Rafael Chacin

1.1.6.- FACS CCC 2007-2009 (12 MESES DE DURACION DE OBRA).

CALCULO DEL FACTOR DE PRESTACIONES SOCIALES (FCAS) PARA EL SECTOR CONSTRUCCION 2007-2009

DURACION DE OBRA EN DIAS = 365
 DURACION DE OBRA EN MESES = 12
 DURACION DE OBRA EN SEMANAS = 52,1
 UNIDAD TRIBUTARIA = 37632 BS
 HORAS EXTRAS DIURNAS (MAX. 2) = 2 PERSONAL (%) = 25% DIAS TRABAJADOS (%) = 35% > 15% ok
 HORAS EXT. NOCTURNAS = 1 PERSONAL (%) = 25% DIAS TRABAJADOS (%) = 15%
 TOTAL 2DA. PARTE JORNADA = 6
 JOR/ EXT. FERIADO (DIA) = 1 PERSONAL (%) = 75%
 ASISTENCIA PUNTUAL PERSONAL (%) = 80%
 DIAS TRABAJO ESPECIAL (%) = 92% DE LOS DIAS TRABAJADOS PERSONAL (%) = 85% EN ALTURAS
 DIAS TRABAJO ESPECIAL (%) = 0% DE LOS DIAS TRABAJADOS PERSONAL (%) = 0% EN TUNELES Y GALERIAS
 TIEMPO PERDIDO = 10 MINUTOS PERSONAL (%) = 85%
 FALLECIMIENTO DE FAMILIARES = PADRES O HIJOS 4 HERMANO = 1 PERSONAL (%) = 10%
 NACERAN HIJOS PERSONAL (%) = 15%
 APLICAN LOS UTILES ESCOLARES (S/N) = S PERSONAL (%) = 80%
 MATRIMONIO = 5% PERSONAL (%) = 5%
 SEGURO COLECTIVO --> 12.000.000,00 Bs. Tasa = 3%
 INCAPACIDAD ABSOLUTA Y PERMANENTE PERSONAL (%) = 1%
 ENFERMEDAD PROFESIONAL PERSONAL (%) = 10%
 REFRIGERIOS = PERSONAL (%) = 25% DIAS TRABAJADOS (%) = 35%
 FACTOR UNIDAD TRIBUTARIA REFRIGERIOS = 0,15
 GASTOS POR TRABAJADOR AS GN. COMIDA = 13.171,20 Bs/dia
 COSTO FABR. CALICIN COMEDOR = 9.800.000,00 Bs.
 POLIZA DE PLAN DE SALUD (S/N) = S
 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD =

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	CAN	COSTO UNIDAD	TR	TOTAL
CASCOS	3	5.600,00	100	1.680.000,00
GUANTES	5	3.000,00	100	1.500.000,00
LENTES	5	6.500,00	50	1.625.000,00
MASCARILLAS	5	450,00	50	112.500,00
CINTURON	1	3.400,00	15	51.000,00
ESLINGA Y ARNES	1	38.000,00	0	-
OTROS	1	2.000,00	0	-
TOTAL				4.968.500,00

AGUA POTABLE POR DIA

DESCRIPCION	CAN	COSTO UNIDAD	TOTAL
BOLSAS DE HIELO	5	5.000,00	25.000,00
EMPAQUES DE VASO	4	2.500,00	10.000,00
BOTELLONES DE AGUA	10	5.000,00	50.000,00
TOTAL			85.000,00

GASTO EN DUCHAS, SANITARIOS Y VESTUARIOS = 6.578.000,00 Bs

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD CONTRACTUALES

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	CAN	COSTO UNIDAD	TOTAL
BOTAS	3	50.000,00	150.000,00
BRAGAS	4	70.000,00	280.000,00
IMPERMEABLE	1	10.000,00	10.000,00
TOTAL			440.000,00

DOTACION PARA VIGILANTES

VIGILANTES = 2

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	CAN	COSTO UNIDAD	TR	TOTAL
BOTAS	4	50.000,00	2	400.000,00
UNIFORMES	6	85.000,00	2	1.020.000,00
TOTAL				1.420.000,00

BOTIQUIN = 45000,00 BS/DIA (PRIMEROS AUXILIOS)

DELEGADOS SINDICALES = 2

VIATICOS (S/N) = S

FACTOR = 0,15 U.T. % DE TRABAJADORES = 25% % DE LOS DIAS = 25%
 FACTOR = 0,15 SI SALE ANTES DE LAS 7:00 AM Y REGRESA ANTES DE LAS 12:00 M
 0,25 SI SALE DESPUES DE LAS 7:00 AM Y REGRESA DESPUES DE LAS 12:00 M
 0,22 SI SALE DESPUES DE LAS 12:00 AM Y REGRESA DESPUES DE LAS 7:00 PM

DISFRUTE DE VACACIONES = 17 DIAS

ANTEOJOS Y PROTESIS = 10% DE LOS TRABAJADORES ASIGNACION = 234.345,00 BS.
 LOCAL SINDICAL PARA MAS DE 200 TRABAJADORES = 350000 BS/MENSUAL

DESCRIPCION	CANTIDAD	SALARIO DIA	TOTAL			
MAESTRO DE OBRA GENERAL	1	59.040,40	59.040,40			
MAESTRO OFICIAL	3	51.224,05	153.672,15			
OFICIALES	30	46.288,13	1.388.643,90			
AYUDANTES	46	36.909,84	1.697.852,64			
OBREROS	20	34.470,40	689.408,00			

TOTALES..... 100 3.988.617,09
 SALARIO PROMEDIO..... 39.886,17
 SALARIO SEMANAL..... 279.203,20
 HORAS DE TRABAJO SEMANA..... 44,00
 COSTO HORA BS..... 9.34,55

DIAS TRABAJADOS

DESCRIPCION	CANTIDAD	EFFECTIVOS
DOMINGOS	52	52
SABADOS	26	52
1 DE ENERO	1	
JUEVES Y VIERNES SANTO	1	
19 DE ABRIL	1	
1 DE MAYO	1	
24 DE JUNIO	1	
24 DE JULIO	1	
5 DE JULIO	1	
12 DE OCTUBRE	1	
24 DE OCTUBRE	1	
18 DE NOVIEMBRE	1	
25 DE DICIEMBRE	1	
LLUVIAS	7	2%
OTROS	1	

TOTALES..... 97
 DIAS TOTALES..... 365
 DIAS NO TRABAJADOS..... 97
 DIAS TRABAJADOS..... 268

DIAS PAGADOS

CLAUSULA 42: VACACIONES Y BONO VACACIONAL..... 61 DIAS
 CLAUSULA 43: UTILIDADES..... 82 DIAS
 CLAUSULA 45: ANTIGUEDAD..... 60 DIAS
 CLAUSULA 37: JORNADA DE HORA DIURNA..... 13,06 DIAS
 CLAUSULA 37: JORNADA DE HORA NOCTURNA..... 3,36 DIAS
 CLAUSULA 37: JORNADA HORA EXTRA DIA FERIADO..... 1,50 DIAS
 CLAUSULA 36: ASISTENCIA PUNTUAL..... 31,20 DIAS
 CLAUSULA 38: TRABAJOS ESPECIALES ALTURAS..... 15,71 DIAS
 CLAUSULA 38: TRABAJOS ESPECIALES TUNELES Y GALERIAS..... 0,00 DIAS
 CLAUSULA 11: TIEMPO PERDIDO..... 6,04 DIAS
 CLAUSULA 28: FALLECIMIENTO DE FAMILIARES (INCLUYE PERMISOS 3 DIAS).. 1,15 DIAS 0,3 DIAS

CLAUSULA 19: NACIMIENTO DE HIJOS (INCLUYE 2 DIAS PERMISO).....	0,90	DIAS	0,3 DIAS
CLAUSULA 18: UTILES ESCOLARES.....	24,00	DIAS	
CLAUSULA 20: MATRIMONIO (MAS 7 DIAS DE PERMISO).....	0,60	DIAS	0,35 DIAS
CLAUSULA 27: SEGURO COLECTIVO.....	9,03	DIAS	
CLAUSULA 49: PRESTACION INCAPACIDAD ABSOLUTA Y PERMANENTE.....	3,85	DIAS	
CLAUSULA 48: ENFERMEDAD PROFESIONAL.....	0,30	DIAS	
CLAUSULA 16: REFRIGERIOS.....	3,32	DIAS	
CLAUSULA 15: COMEDORES.....	2,46	DIAS	
CLAUSULA 26: VIATICOS.....	2,37	DIAS	
CLAUSULA 75: DIA DE LA CONSTRUCCION.....	0,03	DIAS	
CLAUSULA 76: PRIMERO DE MAYO.....	0,03	DIAS	
: IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD.....	1,25	DIAS	
CLAUSULA 54: SUMINISTRO DE AGUA POTABLE.....	5,71	DIAS	
CLAUSULA 53: INSTALACION DE DUCHAS, SANITARIOS Y VESTUARIOS.....	1,65	DIAS	
CLAUSULA 56-58: BOTAS, BRAGAS E IMPERMEABLE.....	11,03	DIAS	
CLAUSULA 57: UNIFORMES PARA VIGILANTES.....	0,18	DIAS	
CLAUSULA 59-60: ANTEOJOS Y PROTESIS.....	0,59	DIAS	
CLAUSULA 52: PRIMEROS AUXILIOS.....	0,01	DIAS	
CLAUSULA 74: ACTIVIDADES SINDICALES Y CULTURALES SINDICATO	0,04	DIAS	
CLAUSULA 73: ACTIVIDADES SINDICALES DE LA FEDERACION.....	0,03	DIAS	
: DELEGADOS SINDICALES.....	11,36	DIAS	
CLAUSULA 70-79: LOCAL SINDICAL Y COOPERATIVA OBRERA	0,00	DIAS	
CLAUSULA 63: ASISTENCIA MEDICA EN ZONAS DONDE NO APLICA S.O.S....	1,25	DIAS	
SEGURO SOCIAL (S.S.O).....PATRONO 9 %.....	32,85	DIAS	
INCE.....PATRONO 2%.....	7,30	DIAS	
POLITICA HABITACIONAL.....Patrono 2 %.....	7,30	DIAS	
PARO FORZOSO.....2 % PATRONO.....	7,30	DIAS	
DIAS EFECTIVAMENTE PAGADOS =	774,74	DIAS	
DIAS NO TRABAJADOS EFECTIVOS=	114,95	DIAS	
DIAS TRABAJADOS EFECTIVOS=	250,05	DIAS	

$$\text{FACTOR FCAS} = \frac{774,74}{250,05} - 1 = 210\%$$

Realizado por Rafael Chacin

1.2.- DISCUSION DE LOS RESULTADOS.

Como se puede detallar en la tabla adjunta, se produjo un aumento importante en mejora de las condiciones laborales de los trabajadores de la construcción, como puede observarse en una variación desde un 4 % hasta un 8 % en estimado del factor de prestaciones. Esto indica que el aumento del Salario fue significativo tanto como el aumento de los beneficios laborales ante dichos trabajadores.

CUADRO NO. 2

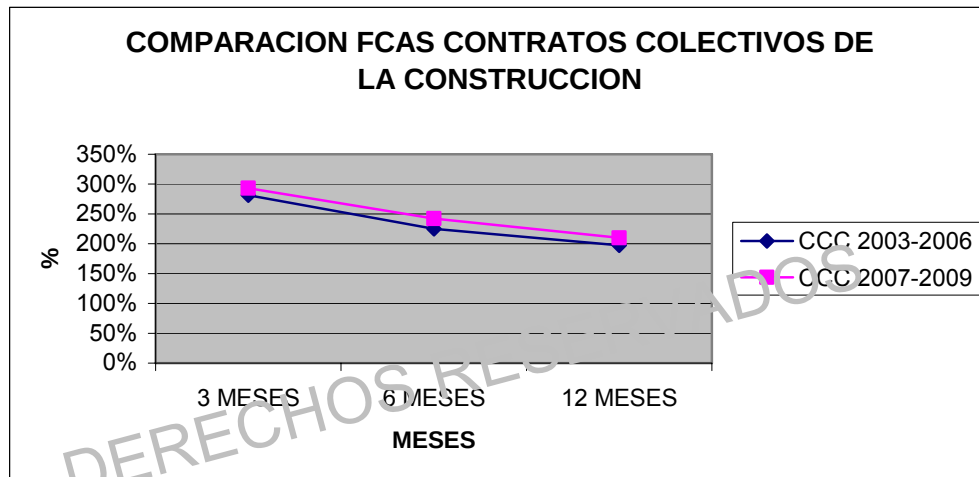
COMPARACION DE FACTORES DE PRESTACIONES SOCIALES

CONTRATO	3 MESES	6 MESES	12 MESES
CCC 2003-2006	281%	225%	198%
CCC 2007-2009	293%	242%	210%
VARIABILIDAD	4%	8%	6%

FUENTE: Chacin (2007)

Este aspecto determina que se produjo un incremento importante en las condiciones de los trabajadores, sobre todo en su salario. Para tal fin se presenta una gráfica donde se aprecia esta consideración y se demuestra el comportamiento de dicho factor según la duración de la obra.

GRAFICA. NO. 1



FUENTE: Chacin (2007)

Adicional se puede concluir que a medida que aumenta la duración de la obra el factor de costo asociado a la labor suele disminuir y eso se debe a que los costos fijos suelen distribuirse en más días.

Un aspecto importante que se debe destacar es que la mayoría de las cláusulas recibieron un incremento substancial, por lo que la influencia en este aspecto se aprecia significativamente. Otro aspecto destacable es el incremento de la unidad tributaria dejando claro que el contrato colectivo anterior no utilizaba este elemento como referencia ante sus cláusulas, por lo que se mantuvo el valor de la Unidad tributaria bajo el valor del 2008 ya aprobado en gaceta oficial.

CONCLUSIONES

Con el fin de darle respuesta a los objetivos específico planteados, se realizó el cálculo del factor de prestaciones sociales (FCAS) bajo los dos esquemas de contrato planteados. Para tal fin se emiten las siguientes conclusiones destacadas a continuación:

- ♦ Se determinó el factor de prestaciones sociales del Contrato Colectivo 2003-2006, mediante la construcción de un formato en una hoja de calculo Excel que automáticamente manejaría distintas duraciones e obras.
- ♦ Se determinó el factor de prestaciones sociales del Contrato Colectivo 2007-2009, mediante la construcción de un formato en una hoja de calculo Excel que automáticamente manejaría distintas duraciones e obras.
- ♦ Se realizó un análisis comparativo de ambos factores de prestaciones sociales, concluyendo que un aumento substancial en las condiciones presente en las cláusulas del nuevo contrato condujo a un importante incremento del factor.
- ♦ Se determinar además la influencia en el costo de la construcción motivado al incremento del nuevo factor de prestaciones sociales, destacado una variabilidad desde un 4 % hasta un 8 % en estimado del factor de prestaciones ante duraciones desde los 3 meses a un año de tiempo de ejecución de obra. Este aspecto determina que fue menos importante el aumento de las condiciones laborales y los efectos inflacionarios de los

gastos asociados a la nomina, que el salario mismo de los trabajadores del sector que fue un aumento significativamente de mayor impacto sobre el salario.

- ♦ Otra conclusión importante es que a medida que aumenta la duración el factor tiende a disminuir debido a una distribución en más días de los gastos fijos.

DERECHOS RESERVADOS

RECOMENDACIONES

Entre las recomendaciones que se pueden emitir al respecto están las siguientes:

- 1) Evaluar la posibilidad de utilizar este como una herramienta de presentación ante los trabajadores del sector construcción, como un documento que demuestre las mejoras que han tenido estos en sus condiciones laborales.
- 2) Proponer la utilización de la hoja de cálculo desarrollada para el cálculo del Factor de Prestaciones dado que las empresas constructoras suelen utilizar sin importar la duración de la obra el mismo factor.
- 3) Evaluar la incidencia en la variación de la cantidad de personal asignado a obra.
- 4) Mejorar las hojas de cálculos desarrolladas incluyendo costos adicionales que afectan directamente a la mano de obra.

BIBLIOGRAFIA

1. ARIAS, F. (1999). Guía de Proyecto de Investigación. Editorial Episteme, Tercera Edición. 1999.
2. BAVARESCO, A. (2001). Proceso Metodológico en la Investigación. Editorial LUZ. Maracaibo. Edo. Zulia.
3. CONTRATO COLECTIVO DE LA CONSTRUCCION 2003-2006.
4. CONTRATO COLECTIVO DE LA CONSTRUCCION 2007-2009.
5. CRESPO, R.; RENGIFO, M. (2005). Impacto de la reforma del régimen de estaciones sociales en trabajadores de diferentes sectores económicos del país. UCAB. Tesis especial de Grado. Caracas. Venezuela.
6. CHÁVEZ, N. (2001). Introducción a la investigación educativa. Maracaibo. Venezuela.
7. DATAING (2006). Control de Obras. Caracas. Venezuela.
8. OSORIO, G.; VOLK, P. (2003). Determinación del factor de prestaciones sociales para ser aplicado en lapsos de 3, 6, 9, 12 y 18 meses en obras civiles amparadas por el contrato colectivo de la cámara de la construcción venezolana. Universidad Rafael Urdaneta. Tesis especial de Grado. Maracaibo. Venezuela.



**CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO
DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN
2007-2009**

Convención Colectiva de Trabajo suscrita en Reunión Normativa Laboral convocada por el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social mediante Resolución N° 5.017 de fecha 5 de enero de 2007, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.599 de fecha 8 de enero de 2007, celebrada entre: la **CAMARA VENEZOLANA DE LA CONSTRUCCIÓN**, la **CAMARA BOLIVARIANA DE LA CONSTRUCCIÓN** en representación de sus afiliados, por una parte y, por la otra, la **FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES, PROFESIONALES, EMPLEADOS, TÉCNICOS Y OBREROS DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, MADERA, MAQUINARIA PESADA, VIALIDADES Y SIMILARES DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA (FENATCS)**; la **FEDERACIÓN UNITARIA NACIONAL DE TRABAJADORES BOLIVARIANOS DE LA CONSTRUCCIÓN, AFINES Y CONEXOS (FUNTBCAC)**, la **FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, MADERA, CONEXOS Y SIMILARES DE VENEZUELA (FETRACONSTRUCCIÓN)**; la **FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE MAQUINARIAS PESADAS DE VENEZUELA (FETRAMAQUIPES)** en representación de sus sindicatos afiliados y los que se afilien durante la vigencia de la presente Convención, **SINDICATO PROFESIONAL DE TRABAJADORES DE MOVIMIENTO DE TIERRA Y ASFALTO, CONEXOS Y AFINES DEL DISTRITO FEDERAL Y ESTADO MIRANDA (SINTRAMOVTYAS)**.

CONTENIDO:

CAPÍTULO I

CLÁUSULAS GENERALES

- Cláusula 1 Definiciones
- Cláusula 2 Trabajadores Amparados por esta Convención
- Cláusula 3 Ámbito de Aplicación de la Convención Colectiva
- Cláusula 4 Solidaridad de la Empresa con sus Subcontratistas
- Cláusula 5 Jornada de Trabajo
- Cláusula 6 Jornada de Trabajo para los Vigilantes
- Cláusula 7 Estabilidad en el Trabajo
- Cláusula 8 Certificación Profesional
- Cláusula 9 Trabajo de Índole Distinta
- Cláusula 10 Transferencia del Trabajador
- Cláusula 11 Tiempo Perdido
- Cláusula 12 Vigencia y Duración de esta Convención
- Cláusula 13 Efectos de Reformas Legales
- Cláusula 14 Beneficios Anteriores

CAPÍTULO II

CLÁUSULAS SOCIO ECONÓMICAS

- Cláusula 15 Instalación de Comedores y Alimentación del Trabajador
- Cláusula 16 Refrigerios
- Cláusula 17 Transporte de los Trabajadores
- Cláusula 18 Contribución para Útiles Escolares
- Cláusula 19 Permiso y Contribución por Nacimiento de Hijos
- Cláusula 20 Permiso y Contribución por Matrimonio
- Cláusula 21 Becas y Créditos Estudiantiles
- Cláusula 22 Formación Profesional y Pasantía
- Cláusula 23 Rotación del Personal
- Cláusula 24 Sustituciones Temporales
- Cláusula 25 Promoción a Cargos Superiores
- Cláusula 26 Viáticos
- Cláusula 27 Seguros Colectivos
- Cláusula 28 Póliza de Servicio Funerario y Permiso por Fallecimiento de Familiares del Trabajador
- Cláusula 29 Plan de Vivienda
- Cláusula 30 Fondo de Protección Social
- Cláusula 31 Plan de Ahorro
- Cláusula 32 Fondo de Pensiones y Jubilación
- Cláusula 33 Permisos Remunerados
- Cláusula 34 Días de Júbilo y Conmemorativos
- Cláusula 35 Campamentos. Suministro de Dormitorios, Armarios, Alimentación y Transporte

CAPÍTULO III

CLÁUSULAS ECONÓMICAS

- Cláusula 36 Asistencia Puntual y Perfecta
- Cláusula 37 Jornada Extraordinaria de Trabajo y Bono Nocturno
- Cláusula 38 Pago por Trabajos Especiales
- Cláusula 39 Aumentos de Salario
- Cláusula 40 Pago Semanal de la Jornada
- Cláusula 41 Indicación del Concepto de las Asignaciones y Deducciones
- Cláusula 42 Vacaciones y Bono Vacacional
- Cláusula 43 Utilidades
- Cláusula 44 Préstamos con Garantía en la Prestación de Antigüedad
- Cláusula 45 Prestación de Antigüedad por Término de la Relación de Trabajo
- Cláusula 46 Oportunidad para el Pago de las Prestaciones

CAPÍTULO IV

CLÁUSULAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

- Cláusula 47 Cumplimiento a las Disposiciones Legales sobre las Condiciones de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de Trabajo
- Cláusula 48 Enfermedad Ocupacional y Accidente de Trabajo
- Cláusula 49 Prestación por Discapacidad Derivada de Accidente de Trabajo o Enfermedad Ocupacional
- Cláusula 50 Accidente de Tránsito como Accidente de Trabajo
- Cláusula 51 Comité de Higiene y Seguridad Industrial
- Cláusula 52 Primeros Auxilios
- Cláusula 53 Instalación de Duchas, Sanitarios y Vestuarios
- Cláusula 54 Suministro de Agua Potable
- Cláusula 55 Útiles Herramientas y Materiales
- Cláusula 56 Suministro de Botas y Trajes de Trabajo
- Cláusula 57 Suministro de Uniformes para Vigilantes
- Cláusula 58 Dotación de Impermeables
- Cláusula 59 Suministro de Anteojos
- Cláusula 60 Prótesis
- Cláusula 61 Dotación de Techo a Maquinarias Pesadas
- Cláusula 62 Trabajo en Zonas Insalubres
- Cláusula 63 Asistencia Médica en Zonas donde no aplica la Seguridad Social

CAPÍTULO V

CLÁUSULAS SINDICALES

- Cláusula 64 Enganche de Trabajadores
- Cláusula 65 Administración Sindical
- Cláusula 66 Comité de Empresa
- Cláusula 67 Fuero Sindical
- Cláusula 68 Permisos Sindicales
- Cláusula 69 Respuesta a las Comunicaciones
- Cláusula 70 Local Sindical
- Cláusula 71 Visitas de los Representantes Sindicales a los Centros de Trabajo
- Cláusula 72 Contribución a las Actividades Sindicales, Culturales y Deportivas del Sindicato
- Cláusula 73 Contribución a las Actividades Sindicales de la Federación
- Cláusula 74 Contribución a las Actividades Sindicales de la Confederación
- Cláusula 75 Contribución para la Conmemoración del Día del Trabajador de la Construcción
- Cláusula 76 Contribución para la Conmemoración del 1° De Mayo
- Cláusula 77 Descuentos de Cuotas Sindicales Correspondientes al Sindicato
- Cláusula 78 Descuentos de Cuotas Sindicales Correspondientes a la Federación
- Cláusula 79 Local Para la Cooperativa Obrera
- Cláusula 80 Comisión de Avenimiento
- Cláusula 81 Procedimiento de Conciliación
- Cláusula 82 Impresión de la Convención

Anexos

CAPÍTULO I

CLÁUSULAS GENERALES

Cláusula 1	Definiciones	1
Cláusula 2	Trabajadores Amparados por esta Convención	4
Cláusula 3	Ámbito de Aplicación de la Convención Colectiva	5
Cláusula 4	Solidaridad de la Empresa con sus Subcontratistas	6
Cláusula 5	Jornada de Trabajo	7
Cláusula 6	Jornada de Trabajo para los Vigilantes	8
Cláusula 7	Estabilidad en el Trabajo	9
Cláusula 8	Certificación Profesional	10
Cláusula 9	Trabajo de Índole Distinta	11
Cláusula 10	Transferencia del Trabajador	12
Cláusula 11	Tiempo Perdido	13
Cláusula 12	Vigencia y Duración de esta Convención	14
Cláusula 13	Efectos de Reformas Legales	15
Cláusula 14	Beneficios Anteriores	16

CAPÍTULO II

CLÁUSULAS SOCIO ECONÓMICAS

Cláusula 15	Instalación de Comedores y Alimentación del Trabajador	17
Cláusula 16	Refrigerios	18
Cláusula 17	Transporte de los Trabajadores	19
Cláusula 18	Contribución para Útiles Escolares	20
Cláusula 19	Permiso y Contribución por Nacimiento de Hijos	21
Cláusula 20	Permiso y Contribución por Matrimonio	22
Cláusula 21	Becas y Créditos Estudiantiles	23
Cláusula 22	Formación Profesional y Pasantía	24
Cláusula 23	Rotación del Personal	25
Cláusula 24	Sustituciones Temporales	26
Cláusula 25	Promoción a Cargos Superiores	27
Cláusula 26	Viáticos	28
Cláusula 27	Seguros Colectivos	29
Cláusula 28	Póliza de Servicio Funerario y Permiso por Fallecimiento de Familiares del Trabajador	30
Cláusula 29	Plan de Vivienda	31
Cláusula 30	Fondo de Protección Social	32
Cláusula 31	Plan de Ahorro	33
Cláusula 32	Fondo de Pensiones y Jubilación	34
Cláusula 33	Permisos Remunerados	35
Cláusula 34	Días de Júbilo y Conmemorativos	36
Cláusula 35	Campamentos. Suministro de Dormitorios, Armarios, Alimentación y Transporte	37





CAPÍTULO I
CLÁUSULAS GENERALES

CLÁUSULA 1
DEFINICIONES

A. Convención: Este término se refiere a la presente Convención Colectiva, negociada por las Partes en Reunión Normativa Laboral convocada por el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social mediante Resolución No. 5.017 de fecha 5 de enero de 2007, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 38.599 de fecha 8 de enero de 2007.

B. Cámara(s): La Cámara Venezolana de la Industria de la Construcción y la Cámara Bolivariana de la Construcción, en representación de los Empleadores, afiliados o que se afilien a dichas Cámaras durante la vigencia de esta Convención.

C. Empleador: Este término se refiere a las personas naturales o jurídicas y a las cooperativas que ejecuten obras de construcción civil, afiliadas a las Cámaras para el momento de la instalación de la Reunión Normativa Laboral convocada mediante Resolución N° 5.017 dictada por el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social en fecha 5 de enero de 2007, publicada en la Gaceta Oficial N° 38.599 de fecha 8 de enero de 2007.

D. Trabajador: Este término se refiere a todos los Trabajadores (hombres y mujeres), que desempeñen algunos de los oficios que estén contemplados en el Tabulador de oficios y salarios de la presente Convención, de conformidad con los artículos 43 y 44 de Ley Orgánica del Trabajo. Trabajador por unidad de obra, por pieza o a destajo, por tarea o comisión: Es aquel que ejecuta su trabajo por metro, por unidad de obra por pieza o por tarea, cuyo salario o pago no podrá ser inferior al previsto en el Tabulador de oficios y salarios que forma parte de esta Convención. El Trabajador tendrá derecho a todos los beneficios previstos en la presente Convención y en la Ley Orgánica del Trabajo vigente.

E. Representante(s) Sindical(es): Este término se refiere a los miembros de las Juntas Directivas o Comités Ejecutivos de las Federaciones o los Sindicatos, o a cualquier otra persona especialmente autorizada por ellos.

F. Representante(s) Patronal(es): Este término se refiere a los miembros de su Junta Directiva y a cualquier otra persona especialmente autorizada por las Cámaras.

G. Federación: Este término distingue a las siguientes Federaciones: Federación Nacional de Trabajadores, Profesionales, Empleados, Técnicos y Obreros de la Industria de la Construcción, Madera, Maquinaria Pesada, Vialidades y Similares de la República Bolivariana de Venezuela (FENATCS), la Federación Unitaria Nacional de Trabajadores Bolivarianos de la Construcción, Afines y Conexos (FUNTBAC), la Federación de Trabajadores de la Industria de la Construcción, Madera, Conexos y Similares de Venezuela (FETRACONSTRUCCIÓN), la Federación de Trabajadores de Maquinarias Pesadas de Venezuela (FETRAMAQUIPES), en representación de sus Sindicatos afiliados y los que se afilien durante la vigencia de la presente Convención.

H. Sindicato: Este término distingue al Sindicato Profesional de Trabajadores de Movimiento de Tierra y Asfalto, Conexos y Afines del Distrito Federal y Estado Miranda (SINTRAMOVITYAS), signatario de la presente Convención y a los Sindicatos afiliados a las Federaciones y los que se afilien a éstas durante la presente Convención.

I. Seccional Municipal: Este término se refiere a la Organización Sindical Municipal, sin personalidad jurídica, que estatutariamente haya constituido o constituya alguno de los Sindicatos Signatarios de la presente Convención, entendiéndose que estas Seccionales son organismos auxiliares de los Sindicatos.

J. Partes: Son partes de esta Convención, las Cámaras, las Federaciones y los Sindicatos, en representación de los Empleadores y de los Trabajadores previstos en las definiciones.

K. Familiares del Trabajador: Se refiere a los padres, hijos cuya filiación esté legalmente establecida, hermanos menores de dieciocho (18) años que dependan económicamente del Trabajador y el cónyuge o persona con quien el Trabajador haga vida marital.

L. Forma o Planilla de Empleo: Constituye uno de los anexos que forman parte de esta Convención y consiste en una hoja impresa que debe ser suministrada por el Empleador, previamente al ingreso del Trabajador. La Planilla de Empleo deberá ser llenada y firmada por duplicado, a objeto de que sea entregada una copia al Trabajador y el Empleador conserve la otra. La entrega y firma de esta planilla será de obligatorio cumplimiento.

M. Tabulador: Este término se refiere a la lista de oficios y Salarios Básicos para cada uno de esos oficios, que se anexa a la presente Convención y que forma parte integrante de la misma.

N. Salario: Este término indica la remuneración, provecho o ventaja, cualquiera fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, que corresponda al Trabajador por la prestación de su servicio y, entre otros, comprende las comisiones, primas, gratificaciones, participación en los beneficios o utilidades, sobresueldo, bono vacacional, así como recargos por días feriados, horas extras o trabajo nocturno y los demás beneficios de carácter salarial previstos en esta Convención y en la Ley Orgánica del Trabajo.



O. Salario Básico: Este término indica la remuneración fija que percibe el trabajador a cambio de su labor ordinaria, sin recargos, primas o bonificaciones. El Salario Básico nunca podrá ser inferior al que contemple el Tabulador de Oficios y Salarios para el correspondiente cargo u oficio.

P. Salario Normal: Este término se refiere a la remuneración devengada por el Trabajador en forma regular y permanente como retribución por la labor que ejecuta durante su jornada ordinaria de trabajo, en el transcurso de una semana, un mes o más tiempo, según fuere el concepto o factor que se quiere calcular. Incluye el Salario Básico, la prima por tiempo de viaje, las primas por trabajos especiales a que alude esta Convención, si estas dos últimas revistieren carácter permanente para el Trabajador, y cualquier otro beneficio salarial que el Trabajador perciba con regularidad y permanencia.

Q. Población más cercana: Este término indica una comunidad con más de un mil (1.000) habitantes que disponga de los servicios públicos indispensables de vialidad, agua potable y electricidad.

CLÁUSULA 2 TRABAJADORES AMPARADOS POR ESTA CONVENCIÓN

Ha sido convenido entre las Partes que estarán beneficiados o amparados por esta Convención, todos los Trabajadores que desempeñan alguno de los oficios contemplados en el Tabulador que forma parte de la misma, así como todos aquellos Trabajadores clasificados conforme a los artículos números 43 y 44 de la Ley Orgánica del Trabajo, aunque desempeñen oficios que no aparezcan en el Tabulador.

CLÁUSULA 3 ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA

La presente Convención se aplica a todo Empleador y a los Trabajadores que les presten servicios, conforme a las definiciones de Empleador y Trabajador establecidas en esta Convención, en todo el territorio Nacional.

CLÁUSULA 4 SOLIDARIDAD DE LA EMPRESA CON SUS SUBCONTRATISTAS

El Empleador se compromete y se hace responsable de las obligaciones que le imponen la presente Convención, la Ley Orgánica del Trabajo y demás disposiciones legales correspondientes a los contratistas y sub-contratistas que se utilicen en la ejecución de una obra, y se compromete igualmente a dar cumplimiento a los artículos 54 y 56 de la Ley Orgánica del Trabajo.

Asimismo, el Empleador se compromete a cumplir todas las obligaciones que le imponen la Ley del Seguro Social, la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, la Ley de Alimentación para los Trabajadores, la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat y demás normas que le resulten aplicables.

CLÁUSULA 5 JORNADA DE TRABAJO

Por acuerdo entre el Empleador y las organizaciones sindicales, se establece una jornada diaria de trabajo hasta de nueve (9) horas, sin que exceda el límite semanal de cuarenta y cuatro (44), para otorgar a los Trabajadores dos (2) días de descanso completo cada semana. Como también, podrá establecerse una jornada diurna que no podrá exceder de ocho (8) horas diarias, ni de cuarenta y cuatro (44) semanales. La jornada nocturna no podrá exceder de siete (7) horas diarias ni de treinta y cinco (35) semanales y la jornada mixta no podrá exceder de siete y media (7 ½) horas por día, ni de cuarenta y dos (42) por semana. Los días de descanso semanal, convencional y legal, se pagarán con base al salario normal, conforme a lo previsto en los artículos 216 y 144 de la Ley Orgánica del Trabajo.

1. Se considera como jornada diurna la cumplida entre las 5:00 a.m. y las 7:00 p.m.
2. Se considera como jornada nocturna la cumplida entre las 7:00 p.m. y las 5:00 a.m.
3. Se considera como jornada mixta la que comprende periodos de trabajo diurnos y nocturnos.
4. Cuando la jornada mixta tenga un período nocturno mayor de cuatro (4) horas, se considerará como jornada nocturna.

CLÁUSULA 6 JORNADA DE TRABAJO DE LOS VIGILANTES

El Empleador conviene en que los Trabajadores que ejercen funciones de vigilancia diurna, de acuerdo con el artículo 90 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, estarán sujetos a la jornada de trabajo de ocho (8) horas diarias. Los vigilantes nocturnos estarán sujetos a la jornada de trabajo de treinta y cinco (35) horas semanales. Los vigilantes contratados por el Empleador para el control en las obras de construcción gozarán de los beneficios previstos en esta Convención. Los vigilantes que presten sus servicios para empresas o cooperativas de vigilancia debidamente constituidas y autorizadas por el Ministerio del ramo, tendrán los beneficios propios de dichas empresas y no se les aplicará esta Convención.





**CLÁUSULA 7
ESTABILIDAD EN EL TRABAJO**

Las Partes se obligan en su firme propósito de colaborar, dentro de sus respectivos radios de acción, para hacer efectiva la estabilidad de los Trabajadores; éstos, mediante el cabal desempeño de sus respectivas tareas y el cumplimiento de sus obligaciones; y el Empleador, evitando todo tipo de despido que no sea justificado.

**CLÁUSULA 8
CERTIFICACIÓN PROFESIONAL**

Las Partes consideran que los Trabajadores de la industria de la construcción deben ser provistos de credenciales que acrediten su perfil ocupacional, en lo que se refiere a su denominación, experiencia, conocimientos y tareas típicas. En tal sentido, las Partes acuerdan elaborar un instructivo para la aplicación en las pruebas a cada Trabajador especializado, tomando en cuenta la "denominación de oficios y descripción de tareas", que forma parte integrante de esta Convención.

**CLÁUSULA 9
TRABAJO DE ÍNDOLE DISTINTA**

El Empleador conviene que los Trabajadores a su servicio no estarán obligados a desempeñar labores de índole distinta a las establecidas en el Anexo intitulado: "Denominación de Oficios y Descripción de Tareas", que forma parte de la presente Convención.

**CLÁUSULA 10
TRANSFERENCIA DEL TRABAJADOR**

Los Empleadores pagarán los gastos de traslado del Trabajador transferido a prestar sus servicios personales fuera de su residencia habitual. Asumirán los gastos de mudanza de la familia del Trabajador, de su mobiliario, útiles y enseres. Igualmente costeará los gastos de regreso al sitio de origen.

**CLÁUSULA 11
TIEMPO PERDIDO**

El Empleador se compromete a remunerar el tiempo perdido dentro de la jornada de trabajo, por hechos que le sean imputables, además de los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor. En estos dos últimos casos el pago será al Salario Básico que le corresponda al Trabajador.

**CLÁUSULA 12
VIGENCIA Y DURACIÓN DE ESTA CONVENCIÓN**

La presente Convención comenzará a regir a partir de la fecha de su depósito en el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social, tendrá una duración de veinticuatro (24) meses contados a partir de dicha fecha y sus disposiciones continuarán vigentes hasta tanto sean reemplazadas por otras que las sustituyan.

Tres (3) meses antes del vencimiento de este instrumento las organizaciones sindicales o patronales podrán solicitar la convocatoria de una Reunión Normativa Laboral, previo cumplimiento de los requisitos legales. A partir de esa fecha los Trabajadores interesados gozarán de inamovilidad, tal como lo dispone el orden jurídico laboral vigente, en especial la Ley Orgánica del Trabajo, artículo 533, literal f).

**CLÁUSULA 13
EFECTOS DE REFORMAS LEGALES**

Es expresamente entendido entre las Partes que, en caso de una reforma legal que conceda de algún modo mayores o iguales beneficios a los Trabajadores que los estipulados en esta Convención, al ser aplicados sustituirán a la cláusula, en lo que a los beneficios respectivos se refiere, quedando la misma sin efecto alguno en lo que respecta a la cláusula que conceda dichos beneficios y sin que puedan jamás sumarse al beneficio que acuerde la Convención, el beneficio legal. En caso de que la reforma legal no supere los beneficios que conceda esta Convención, ésta seguirá aplicándose, siendo entendido igualmente que no podrá jamás sumarse el beneficio legal al beneficio que acuerde la Convención, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley Orgánica del Trabajo vigente. Para los efectos de esta cláusula se tomará en cuenta la naturaleza del beneficio y no el nombre con que el beneficio sea designado.

**CLÁUSULA 14
BENEFICIOS ANTERIORES**

De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 3 de la Ley Orgánica del Trabajo vigente, cuando sean más favorables, se mantendrán los beneficios consagrados en Convenciones Colectivas de Trabajo anteriores, creadas por los interlocutores. A los fines de la aplicación de esta cláusula, se tomará en cuenta la naturaleza y propósito del beneficio y no el nombre con que se identifique.

Parágrafo Único: Es entendido entre las Partes que aquellas condiciones de trabajo contempladas en actas u otros instrumentos



escritos o que sean producto de usos y costumbres, permanecerán en vigencia y surtirán sus correspondientes efectos.

CAPÍTULO II CLÁUSULAS SOCIO ECONÓMICAS

CLÁUSULA 15 INSTALACIÓN DE COMEDORES Y ALIMENTACIÓN DEL TRABAJADOR

- A.- El Empleador que esté obligado a cumplir la Ley de Alimentación para los Trabajadores otorgará a sus Trabajadores, en cumplimiento de dicha Ley, una (1) comida balanceada y gratuita en cada jornada diaria efectivamente trabajada. Cuando no se suministre la comida, el Trabajador recibirá cupones, tickets o cargas a una tarjeta electrónica de alimentación, en la forma y modo previstos en la propia Ley de Alimentación para los Trabajadores. En estos casos, el valor de cada cupón, ticket o carga a la tarjeta electrónica de alimentación será equivalente, como mínimo, al cero coma treinta y cinco (0,35) de una (1) Unidad Tributaria, por jornada trabajada, a partir de la fecha de entrada en vigencia de esta Convención.
- B.- El Empleador excluido del ámbito de aplicación de la Ley de Alimentación para los Trabajadores reconocerá a sus Trabajadores el beneficio de alimentación por un equivalente al valor del cero coma veinticinco (0,25) de una (1) Unidad Tributaria, por cada jornada trabajada, a partir de la fecha de entrada en vigencia de esta Convención.
- C.- Los acuerdos individuales ya existentes en algunos casos, o los que se logren en el futuro, en los cuales se haya podido mejorar el beneficio previsto en esta cláusula, mantendrán su vigencia para los respectivos Empleadores, circunscritos a esas obras en las que expresamente hayan acordado el beneficio mayor.
- D.- A los Trabajadores en régimen de campamento no se les aplicará esta cláusula sino la cláusula intitulada "Campamentos. Suministro de Dormitorios, Armarios, Alimentación y Transporte" de esta Convención.
- E.- El beneficio previsto en esta cláusula no tiene carácter salarial, a ningún efecto legal o contractual, de conformidad con lo previsto en la Ley de Alimentación para los Trabajadores y el parágrafo tercero del artículo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo.

CLÁUSULA 16 REFRIGERIO

- A. Si el Trabajador, en la segunda parte de su jornada de trabajo, prestare sus servicios por más de cinco (5) horas continuas, como consecuencia de la naturaleza ininterrumpida de la labor que ejecuta, recibirá un refrigerio o, en su defecto, una suma equivalente al cero coma quince (0,15) de una (1) Unidad Tributaria (U.T.). Los vigilantes tendrán derecho a este beneficio cuando su jornada ordinaria de trabajo sea íntegramente nocturna.
- B. Si el Trabajador, en la segunda parte de su jornada de trabajo, prestare sus servicios por más de siete (7) horas continuas, como consecuencia de la naturaleza ininterrumpida de la labor que ejecuta, recibirá la cena en lugar del refrigerio. Si el Trabajador ya hubiere recibido el refrigerio, de todas maneras tendrá derecho a la cena si se cumple la prolongación de jornada en los términos previstos en este literal "B". En caso de que no se suministre la cena, el Empleador pagará en su lugar al Trabajador una cantidad equivalente al cero coma veintidós (0,22) de una (1) Unidad Tributaria (U.T.).

CLÁUSULA 17 TRANSPORTE DE LOS TRABAJADORES

Los Empleadores suministrarán a sus Trabajadores transporte eficiente, seguro y confiable, de ida y de regreso al sitio de trabajo, cuando los Trabajadores presten servicios en lugares distantes más de un mil quinientos (1.500) metros de la población más cercana, y remunerará el tiempo utilizado en ir y venir del trabajo. Esta obligación no existirá si hubiere transporte colectivo al sitio de trabajo, salvo que entre la parada más próxima y el lugar de trabajo hubiere una distancia mayor de un mil quinientos (1.500) metros. En estos casos, además, el Empleador suministrará a sus Trabajadores transporte gratuito del sitio de trabajo al lugar donde el Trabajador pueda hacer sus comidas, si en aquél no hubiere comedor ni se le suministrare comida al Trabajador, aunque presten servicios en tal sitio menos de treinta (30) Trabajadores.

CLÁUSULA 18 CONTRIBUCIÓN PARA ÚTILES ESCOLARES

El Empleador entregará al Trabajador activo, en el curso del mes del inicio del año escolar, el equivalente a veintidos (22) días de su Salario Básico en el año 2007, veinticuatro (24) días de su Salario Básico en el año 2008 y veinticinco (25) días de su Salario Básico en el año 2009, respectivamente, como colaboración para la adquisición de útiles escolares que requieran el Trabajador o sus hijos menores de edad que sigan cursos regulares en alguna rama de la educación, o mayores de edad que cursen estudios universitarios, y cuya filiación con el Trabajador esté legalmente probada.





A los fines de la aplicación de esta cláusula el Trabajador debe presentar constancia de estar realizando estudios para la fecha de inicio de su contrato de trabajo y está obligado a indicarlo en la planilla de empleo, así como también, los nombres de los hijos a quienes beneficie la prestación estipulada, a presentar la constancia del plantel donde cursen estudios él o los hijos beneficiados y a comprobar que ha hecho la inversión aquí prevista en útiles escolares.

El importe de esta prestación será entregado preferentemente a la esposa o a la concubina del Trabajador, o a falta de ellas, a este último.

CLÁUSULA 19 **PERMISO Y CONTRIBUCIÓN POR NACIMIENTO DE HIJOS**

El Empleador conviene en conceder al Trabajador de cuya unión matrimonial o concubinaria le nazca un hijo durante la vigencia de la presente Convención, dos (2) días de permiso remunerado y a entregarle una bonificación única y especial de acuerdo a la siguiente escala:

A.- La suma de Ciento Sesenta Mil Bolívares (Bs. 160.000) si el nacimiento ocurre durante los primeros doce meses de vigencia de esta Convención.

B.- La suma de Ciento Noventa Mil Bolívares (Bs. 190.000) si el nacimiento ocurre durante el segundo año de vigencia de esta Convención.

C.- La suma de Doscientos Veinte Mil Bolívares (Bs. 220.000) si el nacimiento ocurre luego de los veinticuatro meses de vigencia de esta Convención.

Este pago se hará a la esposa o mujer con quien haga vida marital el Trabajador. A los fines de aplicación de esta cláusula, el Trabajador se obliga a inscribir en el Registro de la Empresa o en la Forma de Empleo o Planilla de Ingreso que llenará y firmará en el momento de su contratación, el nombre de su cónyuge o persona con quien haga vida marital. En todo caso el Trabajador queda obligado a consignar previamente ante la Empresa la copia certificada de la partida de nacimiento en la que conste el reconocimiento de la filiación respecto a su persona.

CLÁUSULA 20 **PERMISO Y CONTRIBUCIÓN POR MATRIMONIO**

El Empleador conviene en conceder al Trabajador que contraiga matrimonio, un permiso de siete (7) días remunerados a Salario Básico, y un permiso adicional sin remuneración hasta por diez (10) días. Igualmente conviene en entregar al Trabajador, a la celebración del matrimonio, una cantidad única que será equivalente a: (a) doscientos mil bolívares (Bs. 200.000) si el matrimonio se celebra luego de la entrada en vigencia de la Convención; (b) doscientos treinta mil bolívares (Bs. 230.000) si el matrimonio se celebra luego de los doce meses de vigencia de la Convención; y (c) doscientos sesenta mil bolívares (Bs. 260.000) si el matrimonio se celebra luego de los veinticuatro meses de vigencia de la presente Convención. El contrayente se compromete a presentar previamente al Empleador constancia auténtica de la celebración del matrimonio.

El beneficio previsto en esta cláusula sólo será aplicable a los Trabajadores que tengan por lo menos tres (3) meses de servicios ininterrumpidos en la Empresa.

CLÁUSULA 21 **BECAS Y CRÉDITOS ESTUDIANTILES**

Las Empresas o los consorcios de empresas que ejecuten grandes obras en las cuales presten servicios más de doscientos (200) Trabajadores y el plazo de ejecución sea superior a un (1) año, convienen en contribuir anualmente con la cantidad Tres Millones de Bolívares (Bs. 3.000.000), disponibles a los tres (3) meses contados a partir de la firma de la presente Convención o del inicio de la obra, a los fines de mantener un programa de becas para los hijos de sus Trabajadores que cursen estudios en el país, en institutos debidamente inscritos en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que cursen estudios del sexto al noveno grado de educación básica, media o diversificada. Las becas serán otorgadas por un Comité de Becas que estará integrado por un (1) representante de las Empresas o consorcios de empresas, uno (1) del Sindicato y un (1) tercer representante escogido de mutuo acuerdo entre las Partes. Todo de acuerdo con el Reglamento de Becas que será elaborado por una comisión paritaria entre las Cámaras y las Federaciones. Dicha comisión se instalará en un lapso no mayor de cuarenta y cinco (45) días a partir de la firma de la presente Convención. Para la asignación de becas se tomará en cuenta el número de menores dependientes del Trabajador, su ingreso económico y el rendimiento del estudiante, entre otras consideraciones. Las Empresas o los consorcios de empresas a las que se refiere esta cláusula también establecerán un programa de créditos educativos para que sus Trabajadores sigan estudios en institutos universitarios, en áreas técnicas relacionadas con la actividad de la Empresa. A estos fines la Empresa constituirá y mantendrá un fondo de hasta Tres Millones de Bolívares (Bs. 3.000.000) anuales para otorgar créditos educativos a aquellos Trabajadores que, de acuerdo con el reglamento que se establezca al efecto, se hagan merecedores a ello. El monto del crédito será para cubrir el costo de la matrícula que cobren los institutos en donde se cursen dichos estudios, hasta por un monto máximo de Trescientos Mil Bolívares (Bs. 300.000), el cual será considerado como préstamo sin intereses, pagaderos en seis (6) cuotas mensuales, iguales y consecutivas. Si el Trabajador beneficiario superase exitosamente el curso para el cual se le otorgó el crédito, obteniendo una puntuación no inferior a dieciséis (16) puntos promedio, la Empresa le reembolsará el monto del crédito que haya cancelado el Trabajador.



CLÁUSULA 22 FORMACIÓN PROFESIONAL Y PASANTÍA

Las Cámaras y los Empleadores acuerdan establecer con las Federaciones y los Sindicatos, programas de formación profesional para los Trabajadores activos en obra y se comprometen a facilitar el desarrollo de cursos, de acuerdo a programas impartidos por el INCES y por otros organismos de capacitación y formación profesional de los Trabajadores del área de la construcción. A tales efectos, le concederá al Trabajador una (1) hora al final de su jornada ordinaria y éste dispondrá de una (1) hora de su tiempo libre. La duración de dichos cursos dependerá de la programación del INCES y de las condiciones particulares de cada obra.

Los instructores o facilitadores serán seleccionados, preparados, contratados y suministrados directamente por el INCES. El INCES tendrá la responsabilidad de certificar profesionalmente a todos los Trabajadores -en sus especialidades y categorías-, que llenen los requisitos exigidos por cada uno de los perfiles ocupacionales establecidos en el Anexo identificado como "Denominación de Oficios y Descripción de Tareas" que forma parte de esta Convención. Las Cámaras, las Federaciones y el INCES crearán comisiones estatales con representación de las Partes, para supervisar los programas de formación profesional que se vayan a ejecutar.

Los Empleadores se comprometen a recibir en obra a los pasantes egresados de los cursos de formación del INCES. Cada pasante devengará un monto equivalente al salario mínimo decretado por el Ejecutivo Nacional para esa categoría de Trabajadores, el periodo de pasantía nunca será mayor de tres (3) meses y el pasante durante su permanencia en la Empresa estará protegido por las cláusulas económicas y de seguridad social contempladas en esta Convención.

El proceso de enseñanza pasantía se desarrollará mediante un programa previamente elaborado por los Sindicatos y los Empleadores, el cual debe ser aprobado por las Cámaras y las Federaciones.

Parágrafo Único: Las grandes Empresas que deban hacer aportes bajo la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación podrán destinar parte de los mismos a la formación y actualización de los Trabajadores, al financiamiento de cursos y eventos de formación, actualización y capacitación tecnológica en el país, al apoyo de centros nacionales de capacitación para los Trabajadores amparados por esta Convención, y otras inversiones que califiquen como aportes en ciencia y tecnología y sean deducibles para el Empleador bajo dicha Ley y su Reglamento.

CLÁUSULA 23 ROTACIÓN DEL PERSONAL

El Empleador conviene en efectuar rotaciones semanales entre los Trabajadores que presten servicios por equipos o en labores continuas, a fin de que dichos Trabajadores sean utilizados en los diferentes turnos en forma equitativa.

Igualmente conviene en rotar al personal que se tomará en cuenta para laborar las horas y jornadas extras, con el fin de que no exista preferencia y prevalezca la igualdad en el trabajo, así como preservar la salud de todos sus Trabajadores.

CLÁUSULA 24 SUSTITUCIONES TEMPORALES

Se entiende por sustituciones temporales el traslado de un Trabajador a un puesto diferente al que normalmente desempeña, debido al carácter transitorio de la labor a ejecutar o por ausencia del titular del mismo, quien devengará el salario correspondiente al Trabajador sustituido. Duración: Por lo menos una (1) jornada diaria de trabajo completa y no podrá ser mayor a treinta (30) días continuos, salvo en los supuestos que se justifique un lapso mayor de conformidad con la Ley Orgánica del Trabajo. En estas hipótesis, el lapso podrá prorrogarse hasta la efectiva reincorporación del Trabajador reemplazado a su labor. Preferencia: En la escogencia de los suplentes se dará preferencia a quienes tengan mayor antigüedad en el cargo en la Empresa.

CLÁUSULA 25 PROMOCIÓN A CARGOS SUPERIORES

El Empleador conviene en aplicar una política de brindar a todos sus Trabajadores oportunidades de progreso, mediante promociones a cargos superiores, tomando en consideración la aptitud, calificación, eficiencia y capacidad indispensables para el cargo, así como los resultados de las evaluaciones de las sustituciones temporales realizadas en el cargo a cubrir. Es entendido que cuando ocurra una vacante, la Empresa dará oportunidad a los Trabajadores de la misma sección o departamento. En caso de no haber un Trabajador que reúna las condiciones a que se ha hecho referencia en el mismo departamento donde exista la vacante, se hará la selección entre los Trabajadores pertenecientes a otras áreas, departamentos o secciones de la Empresa.

El Trabajador que desempeñe un cargo de categoría superior, en periodo de prueba, se considerará promovido a ese cargo superior cuando lo desempeñe por un mínimo de treinta (30) días.

El Empleador conviene en entregar constancia escrita a los Trabajadores objeto de la promoción y al Sindicato, del resultado de las evaluaciones a que se contrae la presente cláusula, dentro de los cinco (5) días siguientes. Así mismo, la Empresa conviene en establecer un sistema de evaluación de desempeño trimestral a sus Trabajadores, cuyos resultados serán tomados en cuenta para las promociones a cargos superiores.





CLÁUSULA 26 VIÁTICOS

El Empleador se obliga, en caso de trabajos ocasionales o accidentales, si el Trabajador debe trasladarse a un lugar distinto de su zona de trabajo por un plazo no mayor de treinta (30) días, a cancelar los gastos de transporte más una suma variable, según los diferentes supuestos, equivalente a las comidas y que se cancelará semanalmente:

A. El equivalente al cero coma quince (0,15) de una (1) Unidad Tributaria (U.T.) por desayuno, si sale antes de las 7:00 a.m. y regresa antes de las 12:00 m.;

B. El equivalente al cero coma veinticinco (0,25) de una (1) Unidad Tributaria (U.T.) por almuerzo, si sale después de las 7:00 a.m. y regresa después de las 12:00 m.;

C. El equivalente al cero coma veintidós (0,22) de una (1) Unidad Tributaria (U.T.) por cena, si sale después de las 12:00 m. y regresa después de las 7:00 p.m.

Si el Trabajador debiese pernoctar fuera por motivo del traslado, su alojamiento correrá por cuenta del Empleador. A estos fines, el Empleador convendrá lo pertinente con el Trabajador transferido.

En la medida de lo posible, los montos previstos en esta cláusula se entregarán a los Trabajadores al momento de asignarles las labores que impliquen el traslado.

CLÁUSULA 27 SEGUROS COLECTIVOS

La Cámaras contratarán las pólizas colectivas para el Trabajador e informarán a las Federaciones sobre la contratación definitiva, requeridas para cubrir las siguientes contingencias, y tendrán a su cargo el pago de las primas correspondientes:

1. Accidentes personales del Trabajador, con una cobertura de doce millones de bolívares (Bs. 12.000.000) por muerte accidental e/o incapacidad absoluta y permanente. Los otros supuestos de incapacidad estarán cubiertos en los porcentajes de indemnización previstos en la póliza debidamente aprobada por la autoridad competente.

2. Vida (muerte natural) del Trabajador, con una cobertura de dos millones de bolívares (Bs. 2.000.000), no acumulables con el causado en evento de muerte accidental.

En los supuestos mencionados en los numerales anteriores los pagos los recibirán los beneficiarios indicados por el Trabajador en la póliza correspondiente.

Las Empresas contratarán las pólizas mencionadas en esta cláusula en un plazo de veintiún (21) días contados a partir de la fecha de vigencia de esta Convención. Si antes de su contratación se produjere alguna de las contingencias previstas, el Empleador pagará dos millones de bolívares (Bs. 2.000.000) en caso de muerte accidental y dos millones de bolívares (Bs. 2.000.000) en caso de muerte natural, sin que éste y el primero sean acumulables. Vencido el plazo antes indicado, las Empresas tendrán a su cargo el pago de las indemnizaciones señaladas en los numerales 1 y 2 de esta cláusula, si no hubieren cumplido las obligaciones que la misma le impone.

Los pagos mencionados en esta cláusula no son acumulables a los concedidos, para los mismos supuestos por la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT), pues los beneficiarios percibirán únicamente lo que les sea más favorable.

En todo caso, las Cámaras deberán informar previamente a las Federaciones acerca de las condiciones de contratación de la póliza a que se refiere la presente cláusula.

CLÁUSULA 28 PÓLIZA DE SERVICIO FUNERARIO Y PERMISO POR FALLECIMIENTO DE FAMILIARES DEL TRABAJADOR

El Empleador se compromete a inscribir al Trabajador en una póliza de servicios funerarios para él y su familia, como beneficio social no salarial, de carácter contributivo. El Empleador contribuirá con la cantidad de CINCO MIL BOLÍVARES (Bs. 5.000,00) mensuales para el pago de la prima y el Trabajador pagará la diferencia de su costo. El Empleador retendrá del Salario del Trabajador la parte de la prima que a éste le corresponda pagar, y entregará dicha porción junto con la que él debe asumir como patrono en virtud de esta cláusula, directamente a la empresa de servicios funerarios contratada. Al concluir la relación de trabajo el Trabajador pagará la diferencia de prima que se cause hasta completar el año de cobertura, tanto por la parte del Empleador como por la que corresponda al propio Trabajador, lo que será descontado por el Empleador de la liquidación del Trabajador beneficiario.

Una comisión paritaria, conformada por las Federaciones y el Sindicato Signatario y las Cámaras, se instalará dentro de los treinta (30) días siguientes al depósito de esta Convención con la finalidad de reglamentar todo lo relativo a la instrumentación de esta



cláusula, incluyendo el mecanismo de selección de las empresas proveedoras del servicio funerario y su contratación por parte de los Empleadores.

Parágrafo Único: En caso de fallecimiento de alguno de los siguientes familiares del Trabajador: Padre, madre, hijo cuya filiación esté legalmente probada, cónyuge o persona con quien el Trabajador haga vida marital, el Empleador concederá al Trabajador un permiso remunerado a Salario Básico de dos (2) días hábiles para que asista al sepelio, o de tres (3) días hábiles si el fallecimiento ocurriere en lugar distante de su residencia habitual. En este último caso el Trabajador tendrá derecho a dos (2) días adicionales de permiso, sin remuneración.

El Empleador que no inscriba al Trabajador en la póliza seleccionada por la comisión deberá pagar la suma asegurada en caso de fallecimiento del Trabajador o de alguno de los familiares señalados en el parágrafo único de esta cláusula.

CLÁUSULA 29 PLAN DE VIVIENDA

Los Empleadores convienen en dar preferencia, en igualdad de condiciones, a los Trabajadores de la Industria de la Construcción en la adjudicación de viviendas de interés social, en los desarrollos habitacionales que construyan en el país. En este sentido, cada Empleador dará prioridad a sus propios Trabajadores para la adquisición de las viviendas de interés social que construya.

A tales efectos, las Partes convienen en constituir una comisión compuesta por cinco (5) representantes de las Cámaras, cinco (5) representantes de la parte sindical, un (1) representante del Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat y un (1) representante del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAHIV).

Los integrantes de la señalada comisión serán postulados por las Partes dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de homologación de esta Convención por parte del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social. La referida comisión, en su primera sesión, dictará un reglamento en el que se establecerán las normas y procedimientos para el mejor cumplimiento y desempeño de sus funciones, a fin de dar respuesta efectiva a la problemática habitacional del Trabajador de la construcción en Venezuela.

La comisión se reunirá por lo menos una vez al mes y conocerá todos los aspectos relacionados con la adjudicación de viviendas de interés social que requieran los Trabajadores, incluyendo la orientación y tramitación de documentos y el control y seguimiento de los subsidios y créditos por ante las entidades financieras correspondientes.

CLÁUSULA 30 FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL

Las Partes se comprometen a constituir una Comisión con la finalidad de promover la promulgación de las leyes del régimen prestacional de salud, régimen prestacional de pensiones, los reglamentos de las leyes del sistema de seguridad social y la creación de los organismos o instituciones establecidos en la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social Integral vigente desde el 30 de diciembre de 2002; y de estudiar la posibilidad de crear un fondo de protección social del Trabajador de la industria de la construcción y de sus familiares, con aportes paritarios del Empleador y de sus Trabajadores.

La Comisión se constituirá en un plazo máximo de sesenta (60) días continuos contados a partir del depósito de la Convención.

CLÁUSULA 31 PLAN DE AHORRO

Las Partes convienen en constituir dentro del término de treinta (30) días, contados a partir de la fecha de homologación de la presente Convención por parte del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social, una comisión bipartita, con asiento en la ciudad de Caracas, integrada por tres (3) representantes de la parte sindical y tres (3) representantes de la parte patronal, la cual se encargará de promover la creación de una Caja de Ahorros o Fondo de Ahorros para los Trabajadores, de acuerdo con la legislación aplicable. Esta Comisión decidirá la modalidad de funcionamiento de la Caja de Ahorros o Fondo de Ahorros y el porcentaje de aportes de los Trabajadores y los Empleadores.

CLÁUSULA 32 FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIÓN

Las Partes convienen en promover, mediante la participación activa ante la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Nacional, la aprobación de la Ley del Régimen de Pensiones y otras Asignaciones Económicas, la cual servirá de base para un fondo de pensiones, de carácter contributivo, para los Trabajadores del sector de la construcción.

CLÁUSULA 33 PERMISOS REMUNERADOS

A. Para trámite de documentos: Dos (2) días anuales para tramitar documentos de identidad, militares y otros exigidos por el ordenamiento jurídico. Si tuviere que trasladarse a otra jurisdicción de aquélla donde se está ejecutando obra, el Empleador concederá un (1) día adicional. Para tener derecho al permiso de dos (2) días anuales, el Trabajador tiene que haber trabajado





para el Empleador por lo menos sesenta (60) días ininterrumpidamente. Si hubiese prestado sus servicios por un lapso mayor de treinta (30) días continuos pero menor de sesenta (60), tendrá derecho a un (1) día anual solamente.

B. Para rendir declaraciones ante autoridades judiciales o administrativas: El tiempo requerido, previa presentación auténtica de la citación y la justificación del tiempo utilizado para cumplirla.

C. Por detención policial y judicial del Trabajador: Hasta diez (10) días continuos, salvo que el Trabajador sea declarado culpable y previa comprobación de la detención. A solicitud de los beneficiarios de los mismos, quienes están obligados a comprobar su necesidad o el hecho que los justifica, previa o posteriormente, según el caso, con la presentación de la documentación correspondiente, el Empleador concederá permisos no remunerados, a partir del undécimo (11) día inclusive, luego de la detención, hasta un máximo de cuarenta y cinco (45) días también continuos, lapso en el cual el contrato de trabajo se considerará suspendido. Al terminar el plazo el Trabajador tendrá el derecho a reincorporarse a la obra, previa comprobación de que la detención no se debió a causa que le fuere imputable, salvo que la obra donde estuviere prestando sus servicios hubiere terminado.

D. Por servicio militar obligatorio: Hasta cuatro (4) días continuos y a solicitud del beneficiario del mismo, quien está obligado a comprobar su necesidad o el hecho que los justifica, previa o posteriormente según el caso. Con la presentación de la documentación correspondiente, el Empleador concederá permisos no remunerados hasta cuarenta y un (41) días continuos adicionales a los antes indicados.

Los permisos remunerados a que hace referencia esta cláusula se pagarán a Salario Básico del respectivo Trabajador.

CLÁUSULA 34 DÍAS DE JÚBILO Y CONMEMORATIVOS

A. Días de Júbilo: Las Empresas aceptarán como no laborables y remunerados con pago de Salario Básico, los días declarados de júbilo por el Ejecutivo Nacional, los Ejecutivos Regionales y las Municipalidades.

B. Día Conmemorativo: Las Empresas concederán a sus Trabajadores permiso remunerado con pago de Salario Básico, el 26 de marzo de cada año, Día Nacional de los Trabajadores de la Industria de la Construcción. Es expresamente entendido que si dicho día coincide con alguno de los días feriados o el día de descanso semanal adicional establecidos en los artículos 212 y 196 de la Ley Orgánica del Trabajo, respectivamente, quedará sin efecto la primera parte del numeral B de esta Cláusula.

CLÁUSULA 35 CAMPAMENTOS. SUMINISTRO DE DORMITORIOS, ARMARIOS, ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE

El Empleador que mantenga Trabajadores en régimen de campamento suministrará gratuitamente a sus Trabajadores que pernocten en los campamentos de las respectivas obras, lo siguiente:

- 1.- Dormitorios higiénicos provistos de cama, colchón, almohada, un espacio para colocar la ropa y tres (3) sábanas anualmente (2 al iniciar la prestación de servicios y 1 a los ocho meses siguientes). Las sábanas pasarán a ser propiedad del Trabajador beneficiario. Los Trabajadores cumplirán las reglas de horarios, sana convivencia, moral y buenas costumbres de los dormitorios y sus adyacencias.
- 2.- Tres (3) comidas diarias, durante los días que estén en campamento. La comida que no se suministre, durante las horas que el Trabajador permanezca en el campamento, tendrá un valor de 0,25 de una (1) Unidad Tributaria, que será entregado al Trabajador en cupones, tickets o tarjetas electrónicas de alimentación.
- 3.- Transporte de fin de semana de ida y de regreso al sitio de trabajo.
- 4.- Adicionalmente el Empleador estará obligado a mantener a su servicio un médico para prestar asistencia a los Trabajadores que lo requieran por causa de enfermedad no profesional. La asistencia médica será prestada dentro o fuera de la jornada de trabajo e incluirá el suministro gratuito de los medicamentos prescritos por el facultativo de la Empresa. Esta prestación sólo será exigible cuando en el lugar de la obra no rija el seguro social obligatorio.
- 5.- En los supuestos a los que se refiere esta cláusula el Empleador deberá garantizar un sistema efectivo para el traslado inmediato de aquel Trabajador que sufra un accidente de trabajo, al centro asistencial más cercano, en el caso que ello sea necesario. El traslado se hará en un vehículo debidamente acondicionado, preferiblemente de tipo ambulancia.

Los beneficios previstos en esta cláusula no tienen carácter salarial porque no pretenden remunerar los servicios del trabajador sino normar las condiciones mínimas en campamento y, en el caso específico del suministro de alimentación, representa el cabal cumplimiento por parte del Empleador, de la Ley de Alimentación para los Trabajadores y su Reglamento.

Los Trabajadores a que se refiere esta cláusula recibirán los beneficios aquí previstos en sustitución de aquellos contemplados en las cláusulas intituladas "Instalación de Comedores y Alimentación del Trabajador" y "Transporte de los Trabajadores", de esta Convención.



CAPÍTULO III CLÁUSULAS ECONÓMICAS

CLÁUSULA 36 ASISTENCIA PUNTUAL Y PERFECTA

El Empleador concederá a sus Trabajadores que en el curso de un (1) mes calendario hayan asistido de manera puntual y perfecta a su trabajo, durante todos los días laborables, cumpliendo a cabalidad los horarios establecidos, una bonificación equivalente a cuatro (4) días de Salario Básico.

No se considerarán inasistencias, y en consecuencia no se perderá el beneficio, las ausencias contempladas en la Cláusula 33 (Permisos Remunerados), en sus literales "A" (permisos para trámite de documentos) y "B" (permisos para rendir declaraciones), los permisos previstos en la Cláusula 28, en el caso de fallecimiento de familiares del Trabajador, y los días de reposo motivados a un accidente de trabajo o enfermedad profesional.

Aquellos Trabajadores que para la fecha de vigencia de esta Convención estén percibiendo la bonificación de asistencia puntual y perfecta prevista en la Cláusula 10 de la Convención anterior, continuarán rigiéndose por dicha cláusula hasta tanto pierdan el beneficio previsto en la misma o termine por cualquier causa su relación laboral. A partir de ese momento tales Trabajadores pasarán a regirse únicamente por la presente cláusula.

CLÁUSULA 37 JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO Y BONO NOCTURNO

Son horas extras o extraordinarias las laboradas en exceso de los límites establecidos para la jornada semanal, en cuanto sean necesarias para atender labores en beneficio de los Empleadores.

- A. Valor de la Hora Extraordinaria Diurna: Tendrá un setenta y cinco por ciento (75%) de recargo sobre el valor de la hora ordinaria diurna. El salario de la hora ordinaria diurna es el cociente de dividir el Salario Básico diario del Trabajador entre la duración de la jornada diurna.
- B. Bono Nocturno: El trabajo nocturno ordinario se pagará con un recargo del treinta y cinco por ciento (35%) sobre el valor hora del Salario Básico diurno.
- C. Valor de la Hora Extraordinaria Nocturna: Tendrá un ciento diez por ciento (110%) de recargo sobre el valor de la hora ordinaria diurna, lo que ya incluye el recargo por bono nocturno.
- D. Trabajo en días feriados: El Empleador remunerará con doble salario las labores efectuadas en los días feriados establecidos en el artículo 212 de la Ley Orgánica del Trabajo. El Trabajador llamado a laborar en estos días percibirá el pago de la jornada completa, cualesquiera sea el número de horas o fracción de horas trabajadas. Si el trabajo extraordinario se llevare a cabo en el día de descanso semanal, el Trabajador tendrá derecho a disfrutar de un (1) día de descanso compensatorio remunerado, en la semana siguiente.
- E. Cuando se haya convenido la aplicación del artículo 196 de la Ley Orgánica del Trabajo y el Trabajador sea llamado a trabajar durante su día de descanso semanal adicional, las horas extraordinarias trabajadas en ese día se pagarán con un recargo del cien por ciento (100%) sobre el valor de la hora ordinaria diurna.
- F. Los recargos previstos en esta cláusula ya incluyen los recargos que la Ley Orgánica del Trabajo prevé para las horas extras, el trabajo nocturno y el trabajo en días de descanso y feriados.

CLÁUSULA 38 PAGOS POR TRABAJOS ESPECIALES

Se entiende por trabajos especiales aquellos ejecutados por los trabajadores en cualquiera de las siguientes condiciones:

Trabajo en Altura o Depresión: Estos términos se refieren al trabajo ejecutado por los Trabajadores sobre cualquier tipo de estructura, erección, maquinaria, andamios colgantes o deslizantes, siempre que el Trabajador permanezca durante la mayor parte de su jornada trabajando en el vacío, sujeto con arneses, cuerdas, eslingas o cabos de vida, y que exista una diferencia de nivel mayor a cinco metros (5 metros), contados desde el sitio de su ubicación hasta el nivel libre más próximo. La utilización de los implementos de seguridad por parte del Trabajador será de carácter obligatorio.

Espacio Confinado: Este término se refiere a cualquier espacio con aberturas limitadas de entrada y salida y ventilación natural desfavorable, en el que pueden acumularse contaminantes tóxicos o inflamables o tener una atmósfera deficiente en oxígeno y que no está concebido para una ocupación continuada por parte del Trabajador, tales como: Alcantarillas, reactores químicos, silos, fosos, tanques de agua con abertura superior, cloacas, tanques de almacenaje.

Túnel o Galería: Estos términos se refieren al paso subterráneo abierto de forma artificial o en construcción, para establecer una comunicación entre dos espacios.

El Empleador conviene en pagar a aquellos Trabajadores que presten servicios en las condiciones especiales descritas en la primera parte de esta cláusula, las siguientes cantidades:

- a) Altura o Depresión: (a) Tres Mil Bolívares (Bs. 3.000) diarios, a partir de la fecha de entrada en vigencia de esta Convención; (b) Tres Mil Quinientos Bolívares (Bs. 3.500) diarios a partir de los doce (12) meses de vigencia de esta Convención; y (c) Cuatro Mil Bolívares (Bs. 4.000) diarios a partir de los veinticuatro (24) meses de vigencia de esta Convención.





- Convención.
- b) **Espacios Confinados:** (a) Tres Mil Bolívars (Bs. 3.000) diarios, a partir de la fecha de entrada en vigencia de esta Convención; (b) Tres Mil Quinientos Bolívars (Bs. 3.500) diarios a partir de los doce (12) meses de vigencia de esta Convención; y (c) Cuatro Mil Bolívars (Bs. 4.000) diarios a partir de los veinticuatro (24) meses de vigencia de esta Convención.
- c) **Túneles o Galerías:** (a) Cinco Mil Bolívars (Bs. 5.000) diarios, a partir de la fecha de entrada en vigencia de esta Convención; (b) Seis Mil Bolívars (Bs. 6.000) diarios a partir de los doce (12) meses de vigencia de esta Convención; y (c) Siete Mil Bolívars (Bs. 7.000) diarios a partir de los veinticuatro (24) meses de vigencia de esta Convención.

Queda entendido que el pago de las cantidades a que se refiere esta cláusula se realizará únicamente por los días durante los cuales el Trabajador preste efectivamente sus servicios en las condiciones especiales aquí señaladas.

CLÁUSULA 39 AUMENTOS DE SALARIO

El Empleador otorgará a sus Trabajadores los siguientes aumentos salariales: (a) Veinte por ciento (20%) del Salario Básico a la fecha de la entrada en vigencia de la Convención; (b) el día primero (1°) de mayo de 2008, veinte por ciento (20%) del Salario Básico Tabulador vigente a esa fecha y (c) el día primero (1°) de mayo de 2009 veinte por ciento (20%) del Salario Básico Tabulador vigente a esa fecha. Los aumentos mencionados en la presente cláusula están ya incluidos en el Tabulador de Oficios y Salarios que forma parte de esta Convención.

Parágrafo Único: Adicionalmente, es convenio de las partes que cada Empleador otorgará a sus Trabajadores que se encuentren activos y en nómina para la fecha de depósito formal de la presente Convención en el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social, y que hubieren ingresado a la Empresa antes del quince (15) de febrero de 2007, una bonificación única y especial, de carácter no salarial, de TRESCIENTOS SESENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 360.000). Los Trabajadores que se encuentren activos para la fecha de depósito de la presente Convención en el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social, hubieren ingresado a la Empresa el quince (15) de febrero de 2007, o con posterioridad a dicha fecha, recibirán el pago de esta bonificación de manera proporcional, a razón de TRES MIL BOLÍVARES (Bs. 3.000) diarios por cada día transcurrido entre su fecha de ingreso y el quince (15) de junio de 2007, sin que dicho monto pueda exceder de TRESCIENTOS SESENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 360.000). Este pago se hará efectivo para el treinta y uno (31) de julio de 2007.

CLÁUSULA 40 PAGO SEMANAL DE LA JORNADA

El Empleador conviene que el pago del salario deberá efectuarse en día laborable, durante la jornada ordinaria y en el lugar donde los Trabajadores presten sus servicios, circunstancias que deberán conocer previamente los Trabajadores interesados. Cuando el día de pago coincida con un día no laborable, el pago de los salarios se hará el día hábil inmediatamente anterior. El pago del salario también podrá hacerse a través de cheque o depósito en una institución financiera, de acuerdo con la Ley.

Parágrafo Primero: Cuando el Empleador no pague el salario el día que corresponde, se compromete a cancelar horas extras hasta que se haga efectivo dicho pago, salvo caso de fuerza mayor.

Parágrafo Segundo: Cuando el pago del salario se haga a través de una institución financiera, el Empleador deberá notificar al Trabajador el nombre y la ubicación de la institución de que se trate y el número de cuenta asignado. El Empleador, además, asumirá los gastos derivados de la apertura y del mantenimiento de dicha cuenta.

Parágrafo Tercero: Cuando el Trabajador reciba el pago de su salario en cheques, el Empleador le concederá un permiso remunerado de hasta dos (2) horas para hacerlo efectivo.

CLÁUSULA 41 INDICACIÓN DEL CONCEPTO DE LAS ASIGNACIONES Y DEDUCCIONES

El Empleador se obliga a indicar en el sobre de pago los conceptos por los cuales se hagan las remuneraciones y las deducciones. Es entendido que en el sobre de pago debe figurar claramente el nombre del Empleador o de la Empresa y la razón social de la misma. Así mismo, debe aparecer la fecha de ingreso del Trabajador. Esta cláusula es extensible para los Trabajadores por unidad de obra, por pieza o destajo y al Trabajador por tarea o comisión. Así como también, el saldo de la prestación de la antigüedad de acuerdo al artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, saldo del fideicomiso, de ahorro, crediticias, y cualquier otra deducción imputable al Trabajador.

CLÁUSULA 42 VACACIONES Y BONO VACACIONAL

A. Vacaciones Anuales: Los Trabajadores disfrutarán, al cumplir cada año de servicios ininterrumpidos, de un período de diecisiete (17) días hábiles de vacaciones con pago de sesenta y un (61) días de Salario Básico para las vacaciones que se causen en el primer año de vigencia de esta Convención, de sesenta y tres (63) días de Salario Básico para las vacaciones que se causen en el



segundo año de vigencia de esta Convención y de sesenta y cinco (65) días de Salario Básico para las vacaciones que se causen a partir de los veinticuatro (24) meses de vigencia de esta Convención. Esto ya incluye tanto el pago del período de vacaciones como el bono vacacional. Cuando en razón de su antigüedad y por aplicación de la Ley Orgánica del Trabajo, el Trabajador tuviese derecho al disfrute de un mayor número de días de vacaciones que los 17 días previstos en el encabezamiento de esta cláusula, el Empleador concederá la diferencia, en el entendido que el pago de dichos días adicionales ya se incluye en los salarios convenidos anteriormente en esta cláusula. Los Trabajadores disfrutarán sus vacaciones anualmente, en la oportunidad del nacimiento de su derecho a ellas, salvo los casos de posposición permitidos por la Ley Orgánica del Trabajo.

B. Vacaciones fraccionadas: Se pagarán al concluir la relación individual de trabajo, salvo en los supuestos de despido justificado, de manera proporcional a los valores antes referidos, por cada mes completo de servicios prestados o de un período mayor de catorce (14) días, sin que en ningún caso excedan de los salarios indicados en el literal A de esta cláusula.

Los beneficios previstos en esta cláusula ya incluyen las vacaciones, el bono vacacional y las vacaciones fraccionadas a que se refiere la Ley Orgánica del Trabajo.

CLÁUSULA 43 UTILIDADES

Cada Trabajador recibirá la participación en los beneficios de la Empresa donde presta sus servicios de conformidad con los artículos 174 y siguientes de la Ley Orgánica del Trabajo, aun cuando cada Empresa garantiza un mínimo equivalente a ochenta y cinco (85) días de Salario por las utilidades que se causen en el año 2007, ochenta y ocho (88) días de Salario por las utilidades que se causen en el año 2008 y noventa (90) días de Salario por las utilidades que se causen en el año 2009. Si no hubiere trabajado el año completo, el Trabajador recibirá las utilidades de manera proporcional, en función de los meses completos laborados en dicho año, haciendo la salvedad de que si en el mes de la extinción del vínculo laboral el Trabajador hubiese trabajado más de catorce (14) días, tendrá derecho a la fracción correspondiente a dicho mes como si lo hubiese laborado completo. Este pago tiene carácter sustitutivo en aquellas empresas donde no hubiere beneficios, o éstos no alcanzaren al número de salarios mencionado. Si los beneficios fueren mayores, se repartirán de conformidad con la Ley Orgánica del Trabajo. Las cantidades previstas en la presente cláusula se pagarán entre la segunda quincena del mes noviembre y la primera quincena del mes diciembre, salvo en los supuestos de retiro del Trabajador. En este último caso se pagará al liquidársele las demás prestaciones.

CLÁUSULA 44 PRÉSTAMOS CON GARANTÍA EN LA PRESTACIÓN DE ANTIGÜEDAD

El Empleador que mantenga la prestación de antigüedad de sus Trabajadores acreditada en la contabilidad de la Empresa, concederá a sus Trabajadores que lo soliciten, préstamos sin intereses, a los fines previstos en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, hasta por una cantidad igual al saldo que les corresponde por prestación de antigüedad, en el entendido de que, por no tratarse de anticipos, estos préstamos no afectarán los intereses o el rendimiento de su prestación de antigüedad a que hace referencia el literal "c" de la primera parte del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo. Mensualmente podrá ejercer este derecho a solicitar préstamos un número de Trabajadores que no exceda del veinte por ciento (20%) del personal permanente de cada Empresa. Quienes deseen ejercer este derecho lo participarán por escrito, personalmente o por medio del Sindicato, con un mes de anticipación.

Parágrafo Único: Cuando la prestación de antigüedad se encuentre depositada en fideicomiso en una entidad financiera, el Trabajador podrá garantizar con ese capital las obligaciones contraídas a los fines previstos en el parágrafo segundo del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, en las condiciones establecidas en el contrato de fideicomiso.

CLÁUSULA 45 PRESTACIÓN DE ANTIGÜEDAD POR TÉRMINO DE LA RELACIÓN DE TRABAJO

El Empleador conviene en acreditar a sus Trabajadores los cinco (5) días mensuales de la prestación de antigüedad prevista en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, a partir de que los Trabajadores cumplan el primer mes ininterrumpido de servicios. De esta manera, al concluir su primer año de servicios ininterrumpidos el Trabajador habrá acumulado sesenta (60) días de salario en concepto de prestación de antigüedad.

Cuando la relación de trabajo finalice por cualquier causa durante el primer año de servicios del Trabajador, la prestación de antigüedad a que se refiere el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo se calculará conforme a la siguiente escala:

A. Cuarenta y cinco (45) días de salario si la antigüedad del Trabajador es como mínimo de seis (6) meses y no fuere mayor de nueve (9) meses, o la diferencia entre dicho monto y lo acreditado o depositado mensualmente.

B. Cincuenta (50) días de salario si la antigüedad del Trabajador es de diez (10) meses, o la diferencia entre dicho monto y lo acreditado o depositado mensualmente.

C. Cincuenta y cinco (55) días de salario si la antigüedad del Trabajador es de once (11) meses, o la diferencia entre dicho monto y lo acreditado o depositado mensualmente.





D. Sesenta (60) días de salario si la antigüedad del Trabajador es de doce (12) meses, o la diferencia entre dicho monto y lo acreditado o depositado mensualmente.

La prestación de antigüedad que se cause luego de cumplido el primer año de servicios se calculará exactamente como lo dispone la Ley Orgánica del Trabajo.

Parágrafo Primero: El beneficio previsto en esta cláusula se aplicará a aquellos Trabajadores que inicien su relación de trabajo luego de la entrada en vigencia de esta Convención, y también a aquellos Trabajadores que para la fecha de entrada en vigencia de esta Convención aún no hayan cumplido su primer año de servicios.

Parágrafo Segundo: La prestación de antigüedad que corresponda al Trabajador será depositada a su nombre en fideicomiso con una entidad bancaria, o acreditada en la contabilidad del Empleador, a elección del Trabajador. En caso de que la prestación de antigüedad permanezca en la contabilidad del Empleador, éste deberá pagar los correspondientes intereses que dicha prestación genere, a la tasa promedio entre la activa y pasiva, determinada por el Banco Central de Venezuela, de acuerdo con el tiempo de servicios del Trabajador y lo previsto en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo.

CLÁUSULA 46 OPORTUNIDAD PARA EL PAGO DE LAS PRESTACIONES

El Empleador conviene que en caso de terminación de la relación laboral por despido injustificado, despido justificado, retiro voluntario e incapacidad, las prestaciones legales y contractuales que le corresponden al Trabajador serán efectivas al momento mismo de la terminación, en el entendido de que, en caso contrario, el Trabajador seguirá devengando su salario, hasta el momento en que le sean canceladas sus prestaciones. En caso de que exista diferencia en cuanto al monto de la liquidación, es entendido que la sanción prevista en la primera parte de la cláusula no tendrá efecto una vez cumplido cualquiera de los dos procedimientos siguientes: 1) Desde la fecha en la cual sea entregada al Trabajador la porción no discutida del monto de sus prestaciones legales y contractuales por la terminación de sus servicios. 2) Desde la fecha en que le sea depositada dicha porción no discutida del monto de sus prestaciones legales y contractuales, por ante las autoridades o el funcionario del trabajo competente, previa notificación que se le haga al Trabajador o al representante que él haya designado.

En los casos de terminación de la relación de trabajo, el Empleador pagará el salario de la última semana laborada, separadamente de la liquidación.

CAPÍTULO IV CLÁUSULAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

CLÁUSULA 47 CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES LEGALES SOBRE LAS CONDICIONES DE HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO

El Empleador dará estricto cumplimiento a las normas sobre condiciones de higiene y seguridad en el trabajo, como la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT) y demás instrumentos legales que rijan la materia. Esto incluye la notificación oportuna a los Trabajadores, de los riesgos inherentes al trabajo y la forma de reducirlos.

CLÁUSULA 48 ENFERMEDAD OCUPACIONAL Y ACCIDENTE DE TRABAJO

El Empleador conviene en remunerar a sus Trabajadores, en los casos de enfermedad ocupacional o accidente de trabajo, los tres (3) primeros días que no paga el Seguro Social, siempre que esa Institución pague desde el cuarto día en adelante. Cuando se trate de enfermedad profesional o accidente de trabajo cuya duración no exceda de tres (3) días el Empleador conviene igualmente en remunerarlos, siempre que el Trabajador presente certificado médico expedido por el Seguro Social que acredite esa circunstancia. Durante las primeras cincuenta y dos (52) semanas de la enfermedad profesional o accidente de trabajo, el Empleador pagará al Trabajador la diferencia entre lo que la seguridad social le reconozca por ese concepto y el monto de su Salario Básico.

El Empleador conviene en anticipar al Trabajador asegurado las cantidades que el Seguro Social deba pagar a éste último en la respectiva semana, por concepto de indemnizaciones diarias durante los períodos de reposo ordenados por los médicos del Seguro Social, en los casos de enfermedad profesional o accidente de trabajo, y el Trabajador se compromete a endosar a la Empresa los pagos recibidos de la seguridad social, tan pronto los perciba, a menos que el Seguro Social acuerde acreditar cada mes a la Empresa el monto de dichos anticipos y por lo tanto, éstas pueden descontarlos de sus cotizaciones mensuales de acuerdo con los comprobantes presentados por ella cada mes. En caso que para la fecha en que termine su relación de trabajo, el Trabajador no haya recibido o endosado los pagos de la seguridad social, el Empleador podrá descontar las cantidades anticipadas de cualquier pago que deba hacer al Trabajador por cualquier concepto, siempre y cuando el respectivo Empleador haya inscrito debidamente al Trabajador en el Seguro Social Obligatorio.

El Empleador se compromete a afiliar oportunamente a sus Trabajadores en la seguridad social y a tramitar la entrega de las tarjetas que así lo acrediten. El Empleador será responsable del perjuicio que el Trabajador sufra por la falta de oportuna afiliación en la seguridad social.



CLÁUSULA 49
PRESTACIÓN POR DISCAPACIDAD DERIVADA DE ACCIDENTE DE TRABAJO O ENFERMEDAD OCUPACIONAL

En los casos de enfermedad ocupacional o accidente de trabajo de un Trabajador, las indemnizaciones que procedan por tal concepto serán calculadas con arreglo a lo estatuido por el Título VIII de la Ley Orgánica del Trabajo, y estarán sujetas a los límites que allí se establecen. Esta prestación sólo será cancelada cuando el Trabajador no esté protegido por el Seguro Social Obligatorio.

El Empleador conviene en aumentar en un ciento veinte por ciento (120%) las cantidades que se obtengan mediante la aplicación de la primera parte de esta cláusula, todo ello sin perjuicio de lo que establezca la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT), que el Empleador también cumplirá en caso de resultar aplicable.

CLÁUSULA 50
ACCIDENTE DE TRÁNSITO COMO ACCIDENTE DE TRABAJO

El Empleador conviene en reconocer como accidente de trabajo, las lesiones sufridas por el Trabajador al ir al trabajo o regresar de él, en los términos previstos en el artículo 69, numeral 3 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT). Asimismo, se compromete a realizar las notificaciones que el caso amerite, en los términos y condiciones previstos en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT).

CLÁUSULA 51
COMITÉ DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

En las Empresas existirán Delegados de Higiene y Seguridad Industrial que apoyarán al Comité de Seguridad y Salud Laboral al que hace referencia la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT), los cuales serán postulados por el Sindicato y velarán por el mantenimiento de las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo. Su número será el siguiente:

- Uno (1) en las Empresas donde presten servicios hasta setenta (70) Trabajadores.
- Dos (2) en las Empresas donde presten servicios entre setenta y un (71) y doscientos cuarenta (240) Trabajadores.
- Tres (3) en las Empresas donde presten servicios más de doscientos cuarenta (240) Trabajadores.

Estos Delegados estarán investidos del fuero previsto en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo y gozarán de los permisos y remuneración que pactaren con su Empleador.

Parágrafo Único: Queda establecido que el Comité Ejecutivo de las Federaciones designará un (1) representante de su seno para reforzar el Comité de Seguridad y Salud Laboral, en aquellas obras en desarrollo que tengan más de cien (100) Trabajadores, todo ello en aras del fortalecimiento de la relación entre las Federaciones, sus Sindicatos signatarios y Trabajadores afiliados.

CLÁUSULA 52
PRIMEROS AUXILIOS

Los Empleadores mantendrán en los centros de trabajo medicamentos y útiles requeridos para suministrar primeros auxilios a los Trabajadores que lo ameriten.

Además, el Empleador deberá garantizar un sistema efectivo para el traslado inmediato de aquel Trabajador que sufra un accidente de trabajo, al centro asistencial más cercano, en el caso que ello sea necesario.

CLÁUSULA 53
INSTALACIÓN DE DUCHAS, SANITARIOS Y VESTUARIOS

El Empleador se compromete a instalar o construir, según sea el caso, en los centros de trabajo donde presten servicios sus Trabajadores, locales para duchas, sanitarios y servicios para vestirse y desvestirse, con la debida seguridad y en condiciones higiénicas y de salubridad. De igual modo acondicionará un área con tales servicios para el uso exclusivo de sus Trabajadoras. El Empleador se compromete a dotar estas instalaciones sanitarias de jabón y papel higiénico.

CLÁUSULA 54
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

El Empleador conviene en suministrar a sus Trabajadores agua fría potable o filtrada, en los propios sitios de trabajo y en condiciones higiénicas. No se permitirá el uso de hielo en panela para el enfriamiento directo del agua. Igualmente se suministrará vasos higiénicos desechables y estarán en cada sitio de trabajo en donde se realicen labores, tomando en cuenta el número de Trabajadores de cada departamento.





CLÁUSULA 55
ÚTILES, HERRAMIENTAS Y MATERIALES

El Empleador se obliga a suministrar oportunamente a todos sus Trabajadores los útiles, herramientas, equipos y materiales de trabajo que requieran sus Trabajadores para la realización de sus labores. Las herramientas de la Empresa serán devueltas a ésta al final de cada jornada diaria de trabajo. En el caso de pérdida de las herramientas, equipos o materiales por causa imputable al Trabajador, el Empleador las repondrá y descontará su valor del salario del Trabajador.

CLÁUSULA 56
SUMINISTRO DE BOTAS Y TRAJES DE TRABAJO

El Empleador conviene en suministrar a sus Trabajadores tres (3) pares de botas y cuatro (4) trajes de trabajo adecuados a la naturaleza para el trabajo que realizan, al año. Cada Trabajador recibirá un (1) par de botas al inicio de sus servicios y dos (2) trajes de trabajo siete (7) días después de haber comenzado a prestar servicios a la Empresa. Los dos (2) pares de botas restantes le serán entregados a intervalos de cuatro (4) meses; y los dos (2) trajes de trabajo, al cumplir seis (6) meses de servicios. Los operadores de maquinarias pesadas recibirán un (1) traje de trabajo adicional. El Empleador no está obligado a suplir las dotaciones antes del vencimiento de los plazos aquí establecidos. En el caso de pérdida de las botas por causas imputables al Trabajador, el Empleador las repondrá de inmediato y podrá descontar su valor del salario. Es entendido que el uso de las botas en la obra es obligatorio.

Parágrafo Primero: En aquellos casos en que por deterioro en el trabajo se requiera una dotación adicional de botas, el Empleador la suministrará, previa entrega por parte del Trabajador del par que está siendo reemplazado.

Parágrafo Segundo: En el caso de personal femenino, las botas y la dotación de trajes de trabajo deberán ser confeccionados tomando en cuenta la anatomía de la mujer.

CLÁUSULA 57
SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA VIGILANTES

El Empleador conviene en suministrar a los vigilantes tres (3) uniformes anuales compuestos de camisa, gorra y pantalón. Asimismo recibirán dos (2) pares de zapatos al año; uno (1) al momento de ingreso y el otro a los seis (6) meses. El uso del uniforme será obligatorio.

CLÁUSULA 58
DOTACIÓN DE IMPERMEABLES

El Empleador conviene en suministrar un (1) impermeable anualmente a todos sus Trabajadores. Tal suministro será hecho en época de lluvias, y el mismo será utilizado en el trabajo si las condiciones así lo requieren.

CLÁUSULA 59
SUMINISTRO DE ANTEOJOS

El Empleador conviene en suministrar gratuitamente lentes correctivos a los Trabajadores que lo requieran debido a enfermedad profesional o accidente de trabajo, ocurridos en los lugares donde no los suministre la seguridad social. A los fines del cumplimiento de esta cláusula el Trabajador presentará la certificación médica pertinente, expedida por el oftalmólogo que designe la Empresa, o en su defecto por un médico ocupacional.

CLÁUSULA 60
PRÓTESIS

El Empleador conviene en contribuir con el cincuenta por ciento (50%) del costo de la prótesis para los Trabajadores que la requieran, a consecuencia de accidentes de trabajo o enfermedades ocupacionales, a fin de coadyuvar a que los Trabajadores recuperen sus facultades. Queda entendido que este beneficio será suministrado únicamente cuando el Trabajador no esté inscrito en la seguridad social. Asimismo las Partes se comprometen a gestionar ante las instituciones benéficas la diferencia del valor total de la prótesis requerida por el Trabajador.

CLÁUSULA 61
DOTACIÓN DE TECHO A MAQUINARIAS PESADAS

El Empleador conviene en dotar de techos a las maquinarias pesadas, previendo que dicho techo sea instalado con base de goma antirruido, con asiento confortable, parabrisas para el equipo que lo requiera y cinturón de seguridad.

CLÁUSULA 62
TRABAJO EN ZONAS INSALUBRES

El Empleador conviene en adoptar, en las zonas declaradas insalubres por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, todas las medidas necesarias para preservar la salud de los Trabajadores. En tal sentido, en zonas declaradas insalubres el Empleador se



compromete a hacer practicar un examen médico a los Trabajadores, antes de iniciar y al concluir el trabajo, y con la periodicidad adicional que pueda requerirse según el caso.

CLÁUSULA 63
ASISTENCIA MÉDICA EN ZONAS DONDE NO APLICA LA SEGURIDAD SOCIAL

El Empleador adoptará las medidas necesarias para preservar la salud de sus Trabajadores que presten servicios en lugares en los cuales la seguridad social no brinde asistencia médica. Esta asistencia podrá prestarla el Empleador, a su elección, mediante convenios con instituciones prestadoras de servicios de salud o mediante la suscripción de una póliza o plan de salud cuyo costo mensual no exceda de Cincuenta Mil Bolívars (Bs. 50.000,00) por Trabajador.

CAPÍTULO V
CLÁUSULAS SINDICALES

CLÁUSULA 64
ENGANCHE DE TRABAJADORES

El Empleador se compromete a solicitar al Sindicato el seña y cinco por ciento (75%) de los Trabajadores que requiera, y éste se compromete a presentar el personal solicitado en un plazo de tres (3) días hábiles, inclusive cuando los Empleadores sean contratistas de la industria petrolera.

Esta cláusula es de la exclusiva administración de las Partes, según se define en la cláusula Primera de la presente Convención.

CLÁUSULA 65
ADMINISTRACIÓN SINDICAL

El Empleador reconoce y acepta que las organizaciones sindicales convocadas a esta Reunión Normativa Laboral son signatarias de esta Convención y tienen la exclusiva administración de todas sus cláusulas, y por lo tanto son responsables de las mismas de conformidad con el artículo 522 de la Ley Orgánica del Trabajo. Queda entendido que cualquier otra organización sindical que se adhiera posteriormente, no tendrá derecho a administrar las cláusulas de carácter sindical tales como las referidas a Enganche de Trabajadores y nombramiento de representantes sindicales.

CLÁUSULA 66
COMITÉ DE EMPRESA

Las Cámaras convienen en reconocer en todas las empresas afiliadas, Comités de Empresas para atender los asuntos laborales de los Trabajadores, cuyos miembros gozarán del fuero establecido en el artículo No. 449 de la Ley Orgánica del Trabajo, sin perjuicio de que dichos problemas sean tratados por los demás organismos directivos del Sindicato. Los miembros de los Comités de Empresa dispondrán de una jornada de ocho (8) horas semanales para el ejercicio de sus funciones, en la tramitación de los problemas que se presenten con ocasión de la aplicación y ejecución de la presente Convención. El Empleador concederá un mayor número de horas semanales con el mismo propósito, para lo cual la Junta Directiva del Sindicato o de la Seccional en la jurisdicción donde se realicen los trabajos enviará una comunicación por escrito al representante de la empresa correspondiente indicando los problemas y diligencias que requieran la concesión de horas adicionales para tramitarlos por parte del respectivo Comité Ejecutivo. Es entendido que el tiempo adicional concedido será hasta un máximo de ocho (8) horas semanales y que tales horas adicionales no serán acumulativas. El número de miembros de los Comités se establecerá con base al número de los Trabajadores al servicio de cada empresa y en conformidad con la escala siguiente: de diez (10) a setenta (70): uno (01); de setenta y uno (71) a ciento cuarenta (140): dos (2); de ciento cuarenta y uno (141) a doscientos cuarenta (240): tres (3); de doscientos cuarenta y uno (241) a cuatrocientos ochenta (480): cuatro (4); de cuatrocientos ochenta y uno (481) a un mil (1000): seis (6); de un mil uno (1001) en adelante: uno (1) por cada 500. Es entendido que habrá en todo caso un (1) delegado mientras en la empresa permanezcan por lo menos diez (10) Trabajadores.

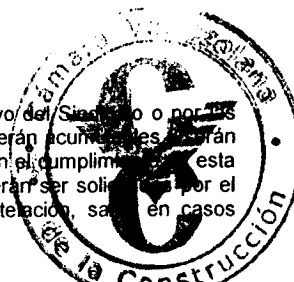
CLÁUSULA 67
FUERO SINDICAL

El Empleador conviene en reconocer el fuero sindical establecido en los artículos 449 y 451 de la Ley Orgánica del Trabajo a los miembros del Comité Ejecutivo de las Federaciones y de los Sindicatos signatarios.

CLÁUSULA 68
PERMISOS SINDICALES

El Empleador conviene en conceder permisos sindicales de acuerdo a lo siguiente:

A. Permisos con pago de Salario Básico, a tres (3) de los directivos designados por el Comité Ejecutivo del Sindicato o por las Juntas Directivas de las seccionales. Estos permisos no excederán de cuatro (4) días a la semana, no serán acumulativos y serán destinados por sus beneficiarios exclusivamente a la realización de misiones sindicales, relacionadas con el cumplimiento de esta Convención o de la legislación laboral. Es entendido que los permisos previstos en esta cláusula deberán ser solicitados por el Sindicato o la seccional correspondiente, mediante comunicación escrita cursada con prudencial antelación, salvo en casos





especiales y urgentes en los cuales podrá concederse el permiso condicionándose su reconocimiento a la ulterior participación escrita del Sindicato.

B. Permisos sin remuneración, hasta por cuarenta (40) días continuos a los Trabajadores que sean designados delegados a congresos o convenciones internacionales. Hasta por quince (15) días continuos a los Trabajadores que sean designados delegados a congresos o convenciones nacionales. Y hasta por siete (7) días continuos a los Trabajadores que sean designados delegados a congresos o convenciones regionales.

C. Para la asistencia a los congresos nacionales de Trabajadores de la construcción, el Empleador conviene en remunerar, una vez cada tres (3) años, cuatro (4) de los días de permiso previstos en la primera parte de esta cláusula a un máximo de siete (7) delegados por cada entidad federal en cuya jurisdicción haya de celebrarse la convención, siendo entendido que no será designado más de un (1) delegado por empresa.

D. Para la asistencia a las convenciones regionales de Trabajadores de la construcción, el Empleador conviene en remunerar, una vez al año, cuatro (4) de los días de permiso previstos en la primera parte de esta cláusula a un máximo de siete (7) delegados de la entidad federal en cuya jurisdicción haya de celebrarse la Convención, siendo entendido que no será designado más de un (1) delegado por Empresa.

E. Los permisos remunerados serán concedidos directamente por el Empleador correspondiente, previa solicitud dirigida por escrito por la Federación o el Sindicato, en sus casos, en la cual se indicará el evento de que se trate, el nombre de los delegados, el organismo sindical que representen y las Empresas en que presten sus servicios.

CLÁUSULA 69 RESPUESTA A LAS COMUNICACIONES

Las Partes convienen en contestar por escrito y en forma resolutoria las comunicaciones debidamente autorizadas que les sean cursadas a sus órganos respectivos, en un término máximo de tres (3) días hábiles, y en el caso de no ser respondidas en el término establecido se considerarán aceptadas.

CLÁUSULA 70 LOCAL SINDICAL

1. Si la Empresa tiene más de doscientos (200) Trabajadores y ejecutan obras en lugares ubicados a más de diez kilómetros (10 Km.) de la población más cercana, le facilitará al Sindicato un local para que le sirva de sede, cuya superficie no será menor de veinticinco metros cuadrados (25 m²).

2. Si tuviere más de doscientos (200) Trabajadores y estuviere ubicada a más de veinte Kilómetros (20 Km.) de la población más cercana, se le facilitará un local apropiado al Sindicato para que instale un centro recreativo si la ejecución de la obra está supuesta a durar más de seis (6) meses y otro local para instalar una cooperativa obrera si la duración de la obra es mayor de un (1) año.

CLÁUSULA 71 VISITAS DE LOS REPRESENTANTES SINDICALES A LOS CENTROS DE TRABAJO

El Empleador facilitará el acceso a los respectivos centros de trabajo a los directivos de las Federaciones, de los Sindicatos Signatarios que representen a los Trabajadores y su Seccional Municipal, previa presentación de la credencial que los acredite como tales.

CLÁUSULA 72 CONTRIBUCIÓN A LAS ACTIVIDADES SINDICALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS DEL SINDICATO

El Empleador conviene en contribuir con una cantidad única de dinero que entregará anualmente al Sindicato, para facilitar la realización de actividades sindicales, culturales y deportivas de los Trabajadores. El monto de la contribución anual será de: (a) ciento cuarenta mil Bolívars (Bs. 140.000) a partir de la fecha de entrada en vigencia de esta Convención; (b) ciento sesenta mil Bolívars (Bs. 160.000) a partir de los doce (12) meses de vigencia de esta Convención; y (c) ciento ochenta mil Bolívars (Bs. 180.000) a partir de los veinticuatro (24) meses de vigencia de esta Convención. La primera contribución anual será entregada a los tres (3) meses de iniciada la obra. Las contribuciones serán entregadas directamente al Sindicato signatario que represente a los Trabajadores del respectivo Empleador, a través de su Secretario de Finanzas o a la persona que autorice la respectiva Junta Directiva. Este organismo expedirá el recibo correspondiente. Es entendido que quedará exento de esta contribución anual el Empleador que no realice obras durante el año en que la misma sea exigible.

CLÁUSULA 73 CONTRIBUCIÓN A LAS ACTIVIDADES SINDICALES DE LA FEDERACIÓN

El Empleador conviene en contribuir con una cantidad única de dinero que entregará anualmente a la Federación a la que esté afiliado el Sindicato signatario que represente a sus Trabajadores, para facilitar la realización de sus actividades. El monto de la contribución anual será de: (a) ciento cuarenta mil Bolívars (Bs. 140.000) a partir de la fecha de entrada en vigencia de esta Convención; (b) ciento sesenta mil Bolívars (Bs. 160.000) a partir de los doce (12) meses de vigencia de esta Convención; y (c) ciento ochenta mil Bolívars (Bs. 180.000) a partir de los veinticuatro (24) meses de vigencia de esta Convención. La primera contribución anual será entregada a los tres (3) meses de iniciada la obra. Las contribuciones serán entregadas directamente a la Federación, a través del Directivo responsable de las Finanzas o la persona que autorice la respectiva Organización. Este



organismo expedirá el recibo correspondiente. Es entendido que quedará exento de esta contribución anual el Empleador que no realice obras durante el año en que ella sea exigible.

CLÁUSULA 74 CONTRIBUCIÓN A LAS ACTIVIDADES SINDICALES DE LA CONFEDERACIÓN

El Empleador conviene en contribuir con una cantidad única de dinero que entregará anualmente a la Confederación a la que esté afiliada la Federación de adscripción del Sindicato signatario que represente a sus Trabajadores, para facilitar la realización de sus actividades. El monto de la contribución anual será de: (a) ciento cuarenta mil Bolívars (Bs. 140.000) a partir de la fecha de entrada en vigencia de esta Convención; (b) ciento sesenta mil Bolívars (Bs. 160.000) a partir de los doce (12) meses de vigencia de esta Convención; y (c) ciento ochenta mil Bolívars (Bs. 180.000) a partir de los veinticuatro (24) meses de vigencia de esta Convención. La primera contribución anual será entregada a los tres (3) meses de iniciada la obra. Las contribuciones serán entregadas directamente a la Confederación de que se trate, a través del Directivo responsable de las Finanzas o la persona que autorice la respectiva Organización. Este organismo expedirá el recibo correspondiente. Es entendido que quedará exento de esta contribución anual el Empleador que no realice obras durante el año en que ella sea exigible.

CLÁUSULA 75 CONTRIBUCIÓN PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL TRABAJADOR DE LA CONSTRUCCIÓN

El Empleador contribuirá anualmente para la conmemoración del día del Trabajador de la Industria de la Construcción, que se celebra el día 26 de marzo. La contribución será de ciento ochenta mil bolívars (Bs. 180.000) para el 26 de marzo de 2008 y de doscientos veinte mil bolívars (Bs. 220.000) para el 26 de marzo de 2009. El Empleador entregará esta contribución al Sindicato signatario que represente a sus Trabajadores, a través de su Secretario de Finanzas o a la persona que autorice la respectiva Junta Directiva, en el transcurso de la segunda quincena del mes de febrero. Este organismo expedirá el recibo correspondiente. Es entendido que quedará exento de esta contribución anual el Empleador que no esté realizando obras para el día que se conmemora.

CLÁUSULA 76 CONTRIBUCIÓN PARA LA CONMEMORACIÓN DEL 1° DE MAYO

El Empleador contribuirá anualmente para la conmemoración del día del Trabajador (1° de mayo). La contribución será de doscientos veinte mil bolívars (Bs. 220.000) para el primero de mayo que se celebre después de la entrada en vigencia de la Convención y doscientos sesenta mil bolívars (Bs. 260.000) para el primero de mayo que se celebre luego de doce meses de entrada en vigencia de la Convención. El Empleador pagará esta contribución en cada obra que esté ejecutando. El pago se hará en el transcurso del mes de abril.

CLÁUSULA 77 DESCUENTOS DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES AL SINDICATO

El Empleador se compromete a descontar del Salario Normal de sus Trabajadores sindicalizados amparados por esta Convención, las cuotas ordinarias y extraordinarias que legal y estatutariamente correspondan al Sindicato. El Empleador, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 446 de la Ley Orgánica del Trabajo, descontará del Salario Normal el uno por ciento (1%) de lo percibido semanalmente por cada Trabajador como cuota ordinaria para ser entregado al Sindicato de afiliación que corresponda. Igualmente descontará el uno por ciento (1%) del Salario Normal de sus Trabajadores a destajo, por pieza, por unidad de obra o por tarea. Las cuotas descontadas serán entregadas semanal o quincenalmente a la persona debidamente autorizada por el Sindicato. Si estas cantidades no fueren retiradas en su oportunidad, el Empleador a solicitud del Sindicato podrá depositarlos directamente en la cuenta bancaria del Sindicato que éste le indique. En la oportunidad de cada descuento de cuotas sindicales, la Empresa entregará al Sindicato una nómina de los Trabajadores cotizantes, en la cual se indicará el monto de sus salarios y el de las cuotas deducidas.

CLÁUSULA 78 DESCUENTOS DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES A LA FEDERACIÓN

El Empleador se compromete a descontar del Salario Normal de sus Trabajadores sindicalizados amparados por esta Convención, las cuotas ordinarias y extraordinarias que legal y estatutariamente correspondan a la Federación. El Empleador, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 446 de la Ley Orgánica del Trabajo, descontará el medio por ciento (0.5%) del Salario Normal de sus Trabajadores sindicalizados como cuota ordinaria para ser entregada a la Federación a la que esté adscrito el Sindicato de afiliación del Trabajador. Igualmente descontará el medio por ciento (0.5%) del Salario Normal de sus Trabajadores a destajo, por pieza, por unidad de obra o por tarea.

Parágrafo Único: El Empleador descontará de las utilidades o bonificación de fin de año contempladas en esta Convención, el uno por ciento (1%) a cada Trabajador sindicalizado. Esta deducción del uno por ciento (1%) se hará cada vez que el Trabajador reciba el pago de sus utilidades o bonificación de fin de año contempladas en esta Convención, por cualquier tiempo de servicio prestado (año completo o fraccionados).





Los montos de dinero correspondientes a estas deducciones serán entregados inmediatamente después de su retención directamente al Secretario Tesorero de la respectiva Federación o a la persona que ésta autorice por escrito, sin perjuicio de lo establecido en el artículo N° 446 de la Ley Orgánica del Trabajo. Si estas cantidades no fueren retiradas en su oportunidad, el Empleador podrá depositarlas en una o más entidades bancarias de reconocida seriedad, las cuales serán indicadas por el representante autorizado de la Federación.

CLÁUSULA 79 LOCAL PARA LA COOPERATIVA OBRERA

El Empleador que tenga a sus servicios más de doscientos (200) Trabajadores que realicen obras en lugares distantes a mas de veinte (20) kilómetros de la población mas cercana, se obliga a suministrar al Sindicato un local adecuado para que éste instale una cooperativa obrera de consumo, siempre que la duración de la obra sea mayor de un (1) año.

CLÁUSULA 80 COMISIÓN DE AVENIMIENTO

Las dudas y controversias que se originen con ocasión de la interpretación o ejecución de la presente Convención podrán ser sometidas al estudio y consideración de una Comisión de Avenimiento Regional que se designe a tales efectos, la cual funcionará en cada Estado y actuará en primera instancia en los casos que se presenten. Esta Comisión estará integrada por miembros de las Juntas Directivas de las Cámaras Estatales y los Sindicatos. Si sometido un caso a la Comisión de Avenimiento Regional, ésta no llegare a un acuerdo sobre la materia, el planteamiento en controversia será sometido a la Comisión de Avenimiento Nacional, con sede en la ciudad de Caracas que estará integrada por miembros de las Juntas Directivas de las Cámaras y de las Federaciones, o de sus representantes debidamente autorizados. Si no hubiese acuerdo en esta Comisión las Partes quedarán en libertad de hacer valer sus derechos o formular sus reclamaciones ante las autoridades judiciales o administrativas del trabajo.

Parágrafo Único: Queda entendido que para la mejor aplicación de lo antes señalado las Comisiones se integrarán con tres (3) representantes por la parte patronal y tres (3) representantes por la parte sindical.

CLÁUSULA 81 PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN

Las Partes convienen en agotar los recursos amistosos conciliatorios para dilucidar los casos de reclamación que surgen con ocasión del trabajo. A tales fines y con el objeto de llegar a soluciones satisfactorias, las Partes convienen en seguir el siguiente procedimiento de conciliación:

- A.- El Trabajador directamente o por medio de un representante sindical, presentará el reclamo a su superior inmediato quien deberá contestarlo en el mismo turno de trabajo.
- B.- Si no se ha solucionado el caso, y el Trabajador insiste en el reclamo, éste, directamente o por medio de su representante sindical, presentará el caso al representante de la Empresa en la obra, el cual dispondrá de un (1) día hábil a partir del momento que reciba la reclamación para responder sobre el caso en discusión.
- C.- En caso que el procedimiento conciliatorio señalado en las etapas anteriores concluya sin haberse llegado a un acuerdo, las Partes quedarán en libertad de recurrir ante las autoridades administrativas o judiciales del trabajo, conforme a la ley, o hacer uso de cualquier otro procedimiento que esta Convención consagre y que contemple la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Ley Orgánica del Trabajo y la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, en lo que se refiere a conflictos laborales.

CLÁUSULA 82 IMPRESIÓN DE LA CONVENCION

Las Cámaras convienen que dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes al depósito de esta Convención en el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social, imprimirán un total de dos mil quinientos (2.500) ejemplares de la presente Convención y los distribuirán de la siguiente manera: Quinientos (500) ejemplares a la Federación Nacional de Trabajadores, Profesionales, Empleados, Técnicos y Obreros de la Industria de la Construcción, Madera, Maquinaria Pesada, Vialidades y Similares de la República Bolivariana de Venezuela (FENATCS); quinientos (500) ejemplares a la Federación Unitaria de Trabajadores Bolivarianos de la Construcción, Afines y Conexos (FUNTBCAC), quinientos (500) ejemplares a la Federación de Trabajadores de la Industria de la Construcción, Madera, Conexos y Similares de Venezuela (FETRACONSTRUCCIÓN); quinientos (500) ejemplares a la Federación de Trabajadores de Maquinarias Pesadas de Venezuela (FETRAMAQUIPES) y quinientos (500) ejemplares al Sindicato Profesional de Trabajadores de Movimiento de Tierra y Asfalto, Conexos y Afines del Distrito Federal y Estado Miranda (SINTRAMOVTYAS), para su difusión en las obras y entre los Trabajadores. Los Sindicatos se obligan a instruir a los Trabajadores sobre los deberes que éstos deben cumplir y los derechos que les asisten.



**TABULADOR DE OFICIOS Y SALARIOS BASICOS DE LA
CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO 2007 - 2009**

NIVEL	OFICIO	DENOMINACION	SALARIOS BASICOS			
			A PARTIR DEL 1º DE MARZO DE 2007	A PARTIR DE LA FECHA DE DEPOSITO	A PARTIR DEL 1º DE MAYO DE 2008	A PARTIR DEL 1º DE MAYO DE 2009
1	1.1	OBRAERO DE 1era.	28.725,33	34.470,40	41.364,48	49.637,38
	3.1	VIGILANTE	28.725,33	34.470,40	41.364,48	49.637,38
2	1.2	AYUDANTE	30.758,20	36.909,84	44.291,81	53.150,17
	6.1	AYUDANTE DE MECANICO DIESEL	30.758,20	36.909,84	44.291,81	53.150,17
	5.1	AYUDANTE DE OPERADORES	30.758,20	36.909,84	44.291,81	53.150,17
	6.3	CAUCHERO	30.758,20	36.909,84	44.291,81	53.150,17
3	3.2	AUXILIAR DE DEPOSITO	31.169,53	37.403,44	44.884,13	53.860,96
	8.1	AYUDANTE DE TOPOGRAFO	31.169,53	37.403,44	44.884,13	53.860,96
	4.1	OPERADOR DE MARTILLO PERFORADOR	31.169,53	37.403,44	44.884,13	53.860,96
	8.2	RASTRILLERO	31.169,53	37.403,44	44.884,13	53.860,96
4	3.3	CHOFER DE 1ra.	31.376,11	37.651,33	45.181,60	54.217,92
5	8.3	ESPESORISTA	31.580,86	37.897,03	45.476,44	54.571,73
6	2.29	MAQUINISTA DE CONCRETO DE 2da.	31.992,19	38.390,63	46.068,76	55.282,51
7	3.4	CHOFER DE 3ra. (HASTA 3 TONS)	32.107,35	38.528,82	46.234,58	55.481,50
	6.2	ENGRASADOR	32.107,35	38.528,82	46.234,58	55.481,50
8	3.5	CHOFER DE 2ra. (DE 3 A 8 TONS)	32.814,84	39.377,81	47.253,37	56.704,04
9	4.2	OPERADOR DE EQUIPO PERFORADOR	33.637,50	40.365,00	48.438,00	58.125,60
10	7.1	SOLDADOR DE 3ra.	34.048,83	40.858,60	49.030,32	58.836,38
11	2.1	ALBAÑIL DE 2da.	34.483,92	41.380,70	49.656,84	59.588,21
	2.8	CABILLERO DE 2da.	34.483,92	41.380,70	49.656,84	59.588,21
	1.3	CAPORAL	34.483,92	41.380,70	49.656,84	59.588,21
	2.4	CARPINTERO DE 2da.	34.483,92	41.380,70	49.656,84	59.588,21
	2.14	ELECTRICISTA DE 2da.	34.483,92	41.380,70	49.656,84	59.588,21
	2.17	GRANITERO DE 2da.	34.483,92	41.380,70	49.656,84	59.588,21
	2.28	GÜINCHERO	34.483,92	41.380,70	49.656,84	59.588,21
	2.23	IMPERMEABILIZADOR DE 2da.	34.483,92	41.380,70	49.656,84	59.588,21
	7.8	INSTALADOR ELECTRICOMECANICO DE 2da.	34.483,92	41.380,70	49.656,84	59.588,21
	7.6	LATONERO DE 2da.	34.483,92	41.380,70	49.656,84	59.588,21
	2.30	MAQUINISTA DE CONCRETO DE 1ra.	34.483,92	41.380,70	49.656,84	59.588,21
	6.4	MECANICO DE GASOLINA DE 2da.	34.483,92	41.380,70	49.656,84	59.588,21
	5.2	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	34.483,92	41.380,70	49.656,84	59.588,21
	2.31	OPERADOR DE PLANTA FIJA DE 2da.	34.483,92	41.380,70	49.656,84	59.588,21
	7.12	OPERADOR EQUIPO DE SANDBLASTING	34.483,92	41.380,70	49.656,84	59.588,21
	2.20	PINTOR DE 2da.	34.483,92	41.380,70	49.656,84	59.588,21
	2.11	PLOMERO DE 2da.	34.483,92	41.380,70	49.656,84	59.588,21
	7.2	SOLDADOR DE 2da.	34.483,92	41.380,70	49.656,84	59.588,21
12	8.4	OPERADOR DE PAVIMENTADORA	34.871,48	41.845,78	50.214,94	60.257,93
13	3.6	CHOFER DE 1ra. (DE 8 A 15 TONS)	34.940,95	41.929,14	50.314,97	60.377,96
14	6.5	MECANICO DE GASOLINA DE 1ra.	35.282,81	42.339,37	50.807,24	60.968,69
15	2.32	OPERADOR DE PLANTA FIJA DE 1ra.	35.694,14	42.832,97	51.399,56	61.679,47
16	3.7	CHOFER DE CAMION MAS DE 15 TONS.	35.855,02	43.026,02	51.631,22	61.957,46
	3.10	CHOFER DE CAMION MEZCLADOR	35.855,02	43.026,02	51.631,22	61.957,46
17	4.3	DINAMITERO	38.573,44	46.288,13	55.745,76	66.544,91
18	5.9	OPERADOR DE PALA HASTA 1YARDA CUB.	38.140,17	45.768,20	54.921,84	65.906,23
19	2.2	ALBAÑIL DE 1ra.	38.573,44	46.288,13	55.745,76	66.544,91
	7.13	ALBAÑIL REFRACTARIO	38.573,44	46.288,13	55.745,76	66.544,91



**TABULADOR DE OFICIOS Y SALARIOS BASICOS DE LA
CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO 2007 - 2009**

NIVEL	OFICIO	DENOMINACION	SALARIOS BASICOS			
			A PARTIR DEL 1º DE MARZO DE 2007	A PARTIR DE LA FECHA DE DEPOSITO	A PARTIR DEL 1º DE MAYO DE 2008	A PARTIR DEL 1º DE MAYO DE 2009
19	2.9	CABILLERO DE 1ra.	38.573,44	46.288,13	55.545,76	66.654,91
	2.5	CARPINTERO DE 1ra.	38.573,44	46.288,13	55.545,76	66.654,91
	2.15	ELECTRICISTA DE 1ra.	38.573,44	46.288,13	55.545,76	66.654,91
	2.18	GRANITERO DE 1ra.	38.573,44	46.288,13	55.545,76	66.654,91
	2.24	IMPERMEABILIZADOR DE 1ra.	38.573,44	46.288,13	55.545,76	66.654,91
	7.9	INSTALADOR ELECTRICOMECANICO DE 1ra.	38.573,44	46.288,13	55.545,76	66.654,91
	7.7	LATONERO DE 1ra.	38.573,44	46.288,13	55.545,76	66.654,91
	7.10	LINIERO DE 1ra.	38.573,44	46.288,13	55.545,76	66.654,91
	6.6	MECANICO EQUIPO PESADO DE 2da.	38.573,44	46.288,13	55.545,76	66.654,91
	7.5	MONTADOR	38.573,44	46.288,13	55.545,76	66.654,91
	5.3	OPERADOR DE EQUIPO PESADO DE 2da.	38.573,44	46.288,13	55.545,76	66.654,91
	5.14	OPERADOR DE GRUA (GRUERO) DE 2da.	38.573,44	46.288,13	55.545,76	66.654,91
	5.12	OPERADOR DE MOTONIVELADORA DE 2da.	38.573,44	46.288,13	55.545,76	66.654,91
	5.7	OPERADOR DE MOTOTRAILLA DE 2da.	38.573,44	46.288,13	55.545,76	66.654,91
	6.9	OPERADOR MAQUINAS-HERRAMIENTAS 2da.	38.573,44	46.288,13	55.545,76	66.654,91
	2.21	PINTOR DE 1ra.	38.573,44	46.288,13	55.545,76	66.654,91
	2.12	PLOMERO DE 1ra.	38.573,44	46.288,13	55.545,76	66.654,91
	7.3	SOLDADOR DE 1ra.	38.573,44	46.288,13	55.545,76	66.654,91
	5.5	TRACTORISTA DE 2da.	38.573,44	46.288,13	55.545,76	66.654,91
	7.4	TUBERO FABRICADOR	38.573,44	46.288,13	55.545,76	66.654,91
20	5.10	OPERADOR DE PALA MAS 1YARDA CUB. DE 2da.	39.374,16	47.248,99	56.698,79	68.038,55
21	3.9	CHOFER DE GANDOLA DE 2da. (DE 15-40T)	39.922,59	47.907,11	57.488,53	68.986,24
22	2.6	MAESTRO CARPINTERO DE 2da.	40.218,75	48.262,50	57.915,00	69.498,00
	5.15	OPERADOR DE GRUA (GRUERO) DE 1ra.	40.218,75	48.262,50	57.915,00	69.498,00
	6.10	OPERADOR MAQUINAS-HERRAMIENTAS 1ra.	40.218,75	48.262,50	57.915,00	69.498,00
23	3.9	CHOFER DE GANDOLA DE 1ra. (TODO TON.)	42.275,39	50.730,47	60.876,58	73.051,87
24	5.16	CAPORAL DE EQUIPO	42.686,71	51.224,05	61.468,86	73.762,63
	2.3	MAESTRO ALBAÑIL	42.686,71	51.224,05	61.468,86	73.762,63
	2.10	MAESTRO CABILLERO	42.686,71	51.224,05	61.468,86	73.762,63
	2.7	MAESTRO CARPINTERO DE 1ra.	42.686,71	51.224,05	61.468,86	73.762,63
	2.26	MAESTRO DE OBRA DE 2da.	42.686,71	51.224,05	61.468,86	73.762,63
	7.11	MAESTRO DE OBRAS ELECTROMECANICAS	42.686,71	51.224,05	61.468,86	73.762,63
	4.4	MAESTRO DE VOLADURAS	42.686,71	51.224,05	61.468,86	73.762,63
	2.16	MAESTRO ELECTRICISTA	42.686,71	51.224,05	61.468,86	73.762,63
	2.19	MAESTRO GRANITERO	42.686,71	51.224,05	61.468,86	73.762,63
	2.25	MAESTRO IMPERMEABILIZADOR	42.686,71	51.224,05	61.468,86	73.762,63
	2.22	MAESTRO PINTOR	42.686,71	51.224,05	61.468,86	73.762,63
	2.13	MAESTRO PLOMERO DE 1ra.	42.686,71	51.224,05	61.468,86	73.762,63
	6.7	MECANICO EQUIPO PESADO DE 1ra.	42.686,71	51.224,05	61.468,86	73.762,63
25	5.4	OPERADOR DE EQUIPO PESADO DE 1ra.	42.686,71	59.040,40	70.848,48	85.018,18
	5.13	OPERADOR DE MOTONIVELADORA DE 1ra.	42.686,71	59.040,40	70.848,48	85.018,18
	5.8	OPERADOR DE MOTOTRAILLA DE 1ra.	42.686,71	59.040,40	70.848,48	85.018,18
	5.11	OPERADOR DE PALA MAS 1YARDA CUB. DE 1ra.	42.686,71	59.040,40	70.848,48	85.018,18
	5.6	TRACTORISTA DE 1ra.	42.686,71	59.040,40	70.848,48	85.018,18
	2.27	MAESTRO DE OBRA DE 1ra.	49.200,33	59.040,40	70.848,48	85.018,18
	6.7	MAESTRO MECANICO	49.200,33	59.040,40	70.848,48	85.018,18



ANEXO A LA CONVENCIÓN COLECTIVA
DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN
2007-2009

FORMA O PLANILLA DE EMPLEO DEL TRABAJADOR

1. Nombre y Apellido del Trabajador: _____

2. Cédula de Identidad N° _____

3. Nombre y datos del Patrono o Empresa contratante: _____

4. Obra: _____

5. Propietario de la Obra: _____ Contrato N° _____ de fecha _____

6. Descripción de la Obra: _____

7. Fecha efectiva de Ingreso: Día _____ Mes _____ Año _____

8. Dirección del Trabajador durante la obra: _____

11. Salario Básico/Bs. _____

12. Datos Personales y documentos del Trabajador:

a) Lugar y País de nacimiento: _____

b) Fecha de Nacimiento: Día _____ Mes _____ Año _____

c) Nacionalidad: _____

d) Estado Civil: _____

e) Inscripción I. S. S. N° _____

f) Zurdo: SI _____ NO _____

g) Clase de Visa: _____ Validez hasta: _____

h) Certificado de antecedentes de conducta: SI _____ NO _____

Expedido por: _____

Lugar y Fecha: _____

13. Grado de instrucción, estudios y capacitación profesional del trabajador:

a) Saber leer: SI _____ NO _____

b) Instrucción Primaria _____ Secundaria _____ Técnica _____

Superior _____

c) Estudios y capacitación profesional: _____

d) Profesión u oficios actuales: _____

14. Sindicato, gremio o asociación al cual pertenece el Trabajador: _____

Cargo que ejerce: _____

15. Antecedentes médicos del Trabajador:

a) Examen Médico previo: SI _____ NO _____

Fecha del examen médico: _____

Efectuado por: _____

b) Enfermedades padecidas: _____

c) Incapacidades físicas o funcionales: _____

16. Señales particulares del Trabajador: _____

17. Peso y Medidas del trabajador:

a) Peso: _____

b) Estatura: _____

c) Talla Bragas: _____

d) Medida Botas: _____

18. Observaciones: _____

19. Declaración de Familiares que conviven con el Trabajador:

Nombre y Apellidos	Parentesco	Fecha de Nacimiento

Observaciones: _____

20. Trabajo anterior:

a) Empresa a Patrono: _____

b) Lugar: _____

c) Oficio o Cargo: _____

d) Duración: _____

e) Fecha de retiro: _____

f) Motivo del retiro: _____





CONVENCIÓN COLECTIVA
2007-2009

Pág. -23-

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

g) Ultimo Salario: _____
21. Lugar y Fecha de Expedición

Firma del Trabajador (o sus huellas dactilares y firma de otra persona a su ruego)

Firma y Sello del Representante
Del Patrono o Empresa

ANEXOS A LA CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION 2007-2009

DENOMINACION DE OFICIOS Y DESCRIPCION DE TAREAS

OFICIO NUMERO: 1-1

DENOMINACION:
Obrero de Primera

GRADO DE INSTRUCCION RECOMENDABLE:
Saber leer y escribir

EXPERIENCIA REQUERIDA:
Ninguna

CONOCIMIENTOS:
Identificar el nombre de las herramientas e implementos más usados en las construcciones. Conocer el nombre de cada material y los elementos más importantes de las obras.

TAREAS TÍPICAS:

Excavar con el pico y la pala o con otras herramientas siguiendo el nivel y los alineamientos que se le indiquen. Cargar y movilizar carretillas con los materiales para la preparación del concreto; esta operación incluye el pasaje de la carretilla cargada en la balanza dosificadora. Separar las piedras demasiado grandes del material de relleno en los terraplenes o engranzonados. Romper pavimentos y excavar en toco con martillo neumático. En general, toda labor que requiera un esfuerzo físico acompañado de un discernimiento elemental.

OFICIO NUMERO: 1-2

DENOMINACION:
Ayudante

GRADO DE INSTRUCCION RECOMENDABLE:
Saber leer y escribir y conocer las operaciones fundamentales.

EXPERIENCIA REQUERIDA:
Haber trabajado como Obrero de Primera no menos de 2 años.

CONOCIMIENTOS:

Todos los de Obrero de Primera. Conocer de acuerdo con la especialidad a que se dedica, los nombres de materiales, herramientas y equipos. Tener una idea de la forma como estos útiles se emplean y de las labores que con los mismos se ejecuten. Tener conocimientos generales del sistema métrico decimal. Conocer aspectos elementales de los métodos para realizar las labores específicas del oficio del cual es auxiliar. Saber las reglas de seguridad en su trabajo y riesgos inherentes al mismo.

TAREAS TÍPICAS:

Preparar adecuadamente y en su oportunidad, los materiales herramientas que serán usados por los trabajadores especializados a los cuales ayuda. En los casos en los cuales actúa como auxiliar de operadores o de choferes, debe prestar a dichos trabajadores ayuda necesaria de acuerdo con las instrucciones que de ellos recibe y además, colaborar en la limpieza de vehículos o equipos. Realizar las labores más sencillas que correspondan al trabajador principal, con el objeto de irse preparando en este oficio superior y así tratar de conseguir la promoción correspondiente. Realizar toda otra labor que por analogía puede compararse con los entes descritos.



CONVENCIÓN COLECTIVA
2007-2009

Pág. -24-

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

NOTA: Quede entendido que los Ayudantes, cuya destreza en las labores que ejecuten vago aumentando, se harán merecedores de aumentos según el grado de superación.

OFICIO NUMERO: 1-3

DENOMINACION:
Caporal

GRADO DE INSTRUCCION RECOMENDABLE:

Tercer grado de instrucción primaria o en su defecto leer, escribir y conocer 1as operaciones aritméticas fundamentalmente.

EXPERIENCIA REQUERIDA:

Haber trabajado como Obrero de Primera no menos de 4 años o como Ayudante no menos de 1 año.

CONOCIMIENTOS:

Todos los del Ayudante. Conocer los métodos, útiles y equipos de trabajo asignado. Así como los materiales básicos que intervienen en una construcción. Tener habilidad para organizar y dirigir obreros. Saber los riesgos inherentes al trabajo que se le encomiende. Usar adecuadamente el metro. Entender aspectos elementales de la Ley del Trabajo y su Reglamento.

TAREAS TÍPICAS:

Supervisar el trabajo de un grupo de obreros en labores tales como excavaciones, rellenos, movilización de materiales, limpieza, vaciados de cementos, etc., de acuerdo con las instrucciones recibidas del Maestro de Obras y rendir informe de la marcha del mismo. Indicar a los obreros el modo de realizar los trabajos en forma eficiente con los útiles y equipos adecuados. Informar a los obreros sobre los riesgos del trabajo y el buen uso de los implementos de seguridad.

OFICIO NUMERO: 2-1

DENOMINACION:
Albañil de Segundo

GRADO DE INSTRUCCION RECOMENDABLE:

Tercer grado de instrucción primaria, o en su defecto saber leer y escribir y conocer las operaciones aritméticas fundamentales.

EXPERIENCIA REQUERIDA:

Haber trabajado como Ayudante no menos de tres años

CONOCIMIENTOS:

Todos los del Ayudantes. Saber las denominaciones de las distintas partes de una edificación y sus características. Conocer los diferentes tipos de materiales, usos, características y forma de manipularlos. Tener conocimiento sobre el trazado de las pendientes en techos y pisos. Usar adecuadamente las herramientas corrientes, especialmente la plomada y el nivel. Conocer las reglas de seguridad en el trabajo y riesgos inherentes el mismo. Entender las mezclas de morteros de cal y de cemento. Operar en andamios de poca altura.

TAREAS TÍPICAS:

Pegar ladrillos, bloques de arcilla y bloques de cemento, así como mosaicos de cementos y de granito, pisos de paneles de arcilla o de ladrillos prensados; rematar pisos de cemento pulido o a boca de cepillo y pegar piedra rústica en pisos. Instalar ventanas de hierro, de aluminio o de madera. Instalar marcos para puertas. Hacer frisos corrientes rematados con esponja o con cepillo de madera. Rematar aceros y brocales y efectuar el tallado de placas y pavimentos de concreto. Hacer el revestimiento de pozos sépticos y sumideros. Pegar tubos de cemento siguiendo la línea de pendiente que se le indique. Dirigir vaciados de concreto de poca importancia e instruir a los operadores de los vibradores cómo ejecutar esa tarea. Pegar tejas y rematarlas de acuerdo a las líneas correctas. Toda otra labor cuyo grado de dificultad sea similar a las antes descritas.

OFICIO NUMERO: 2-2

DENOMINACION:
Albañil de Primera

GRADO DE INSTRUCCION RECOMENDABLE:

Cuarto grado de instrucción primaria

EXPERIENCIA REQUERIDA:

Haber trabajado como Albañil de Segunda no menos de dos años.

CONOCIMIENTOS:

Todos los del Albañil de Segunda. Saber las reglas de seguridad en su labor y riesgos inherentes a la misma. Conocer la





interpretación de planos de arquitectura y de estructuras secundarias. Medir cantidades de obra. Replantear paredes y tabiques. Mezclar el concreto a ser usado en obras de menor importancia. Operar en andamios colgantes.

TAREAS TÍPICAS:

Adherir bloques de cemento con juntas vistas y rematadas. Hacer paredes de ladrillo de obra limpia. Pegar porcelana, tabillas de arcilla, mosaico veneciano, mosaiquitos vidriados, mármol y cualquier otro revestimiento similar a los anotados. Aplicar frisos de mezcilla de cal, de yeso y de polvo de mármol. Juntar mosaicos, de cemento o de granito, que reúnen características especiales que hagan el trabajo demasiado complejo para el Albañil de Segunda. Dirigir vaciados de concreto en estructuras principales. Efectuar reparaciones de conservación de edificaciones. Rematar pisos de cemento con acabados especiales, como aquellos a base de limaduras de hierro usados comúnmente en los locales industriales. Hacer paredes de bloques ornamentales. Rematar superficies de concreto visto. Pegar escalones prefabricados en escaleras. Aplicar frisos especiales, tales como los impermeables en tanques de concreto. Toda otra labor cuyo grado de dificultad sea similar a las antes descritas.

OFICIO NUMERO: 2-3

DENOMINACION:
Maestro Albañil

GRADO DE INSTRUCCION RECOMENDABLE:
Sexto grado de instrucción primaria o estudios especiales en la Escuela Técnica Industrial.

EXPERIENCIA REQUERIDA:
Haber trabajado como Albañil de Primera no menos de 3 años.

CONOCIMIENTOS:

Todos los del Albañil de Primera. Conocer los diversos métodos prácticos usuales del oficio de albañilería, así como de las normas de seguir y riesgos inherentes al mismo. Interpretar correctamente planos y especificaciones de arquitectura, estructura y encofrados especiales. Distribuir, supervisar y dirigir el trabajo de los albañiles y ayudantes. Llevar registros de tiempo empleado y costos de mano de obra. Determinar la cantidad de los materiales y el rendimiento de los mismos. Preparar listas especificadas para pedidos de materiales. Tomar precauciones para garantizar acabados especiales, de paredes, pisos, bloques ornamentales, rematar superficies de concreto obra limpia. Todo tipo de escaleras, todo tipo de frisos. Tener conocimientos generales de la Ley del Trabajo y sus Reglamentos y de la Ley del Seguro Social Obligatorio.

TAREAS TÍPICAS:

Organizar y dirigir todas las labores que harán los trabajadores bajo su mando. Verificar constantemente esa organización y la calidad de los trabajos ejecutados. Verificar con suficiente anticipación los materiales a necesitarse a fin de que estén en la obra en su momento oportuno. Mantener al día el control de rendimiento de la obra y obtener los costos de los trabajos realizados. Efectuar todo tipo de replanteo y nivelaciones. Instruir a los trabajadores a su mando la mejor forma de efectuar los trabajos. Cuidar de que se cumplan las normas de seguridad en el trabajo. Informar a los trabajadores bajo su mando sobre la mejor manera de adquirir los conocimientos necesarios para lograr la promoción de su clasificación a otra superior. Apreciar acertadamente la clasificación de los trabajadores a su cargo de acuerdo con esta tabla. Ejecutar o hacer ejecutar toda otra labor cuyo grado de dificultad sea mayor al Albañil de Primera.

OFICIO NUMERO: 2-4

DENOMINACION:
Carpintero de Segunda

GRADO DE INSTRUCCION RECOMENDABLE:
Tercer grado de instrucción primaria o en su defecto escribir y conocer las operaciones aritméticas fundamentales.

EXPERIENCIA REQUERIDA:
Haber trabajado como Ayudante no menos de tres años.

CONOCIMIENTOS:

Todos los del Ayudante. Conocer los métodos, herramientas y equipos de trabajo utilizados así como su correcta aplicación. Acondicionar debidamente los útiles y equipos de trabajo. Saber nombres y usos de diversos tipos de madera. Usar correctamente la escuadra, el plomo y el nivel. Conocer las reglas de seguridad en el trabajo y riesgos inherentes el mismo. Interpretar diseños simples. Operar en andamios de poca altura.

TAREAS TÍPICAS:

Cortar a la medida y escuadra la madera. Confeccionar bancos de trabajo, escaleras y andamios bajos. Preparar y armar encofrados simples. Apuntalar y arriostrar debidamente. Desencofrar correctamente sin estropear la madera de cualquier estructura. Armar encofrados más complejos, ya hechos para usos repetidos.

OFICIO NUMERO: 2-5



CONVENCIÓN COLECTIVA
2007-2009

Pág. -26-

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

DENOMINACION:
Carpintero de Primera

GRADO DE INSTRUCCION RECOMENDABLE:
Cuarto grado de instrucción primaria

EXPERIENCIA REQUERIDA:
Haber trabajado como carpintero de segunda no menos de 3 años.

CONOCIMIENTOS:
Todos los del oficial de segunda. Usar debidamente los equipos especiales tales como sierras de cinta, cortadoras, etc., y manejar con destreza las herramientas y equipos corrientes. Interpretar planos de arquitectura y estructuras. Elaborar todo tipo de encofrados. Replantear. Conocer los diversos tipos de cortes y ensamblajes. Calcular el tiempo y materiales requeridos para diversos trabajos. Conocer la resistencia de diversos tipos de madera. Encofrar con soportes especiales metálicos.

TAREAS TÍPICAS:
Preparar, armar y montar todo tipo de encofrados. Elaborar encofrados para concreto de obra limpia. Preparar, armar y montar andamios de todo tipo. Supervisar a los ayudantes y carpinteros de segunda. Estimar los materiales requeridos y tiempo necesario para una obra de carpintería determinada. Toda obra labor cuyo grado de dificultad sea similar a las antes descritas.

OFICIO NUMERO: 2-6

DENOMINACION:
Maestro Carpintero de Segunda

GRADO DE INSTRUCCION RECOMENDABLE:
Sexto grado de instrucción primaria o estudios especiales en la Escuela Técnica Industrial.

EXPERIENCIA REQUERIDA:
Haber trabajado como Carpintero de Primero, no menos de 3 años.

CONOCIMIENTOS:
Todos los del Carpintero de Primera. Saber de manera general los diversos métodos y prácticas usuales del oficio de Carpintería. Conocer las normas de seguridad en su trabajo y riesgos inherentes al mismo. Preparar diseños simples. Interpretar planos y especificaciones corrientes de arquitectura, estructuras y, especialmente de encofrados. Llevar registros de tiempos empleados por los carpinteros bajo sus órdenes. Estimar cantidades de materiales requeridos y preparar las listas de los mismos. Conocer de manera general los diversos métodos para asegurar la fortaleza de los encofrados. Tener conocimientos generales de la Ley del Trabajo y su Reglamento.

TAREAS TÍPICAS:
Distribuir el trabajo entre carpinteros y ayudantes, instruyéndoles acerca de las labores a ejecutar. Supervisar la correcta ejecución de los mismos de acuerdo con los planos y especificaciones. Hacer pedidos de materiales y cuidar de que éstos estén en la obra a su debido tiempo. Mantener al día el control de rendimiento de la obra. Efectuar replanteos y nivelaciones. Instruir sobre el correcto empleo de los equipos de carpintería. Indicar a los trabajadores a su cargo el buen uso de los implementos de seguridad. Seleccionar el personal que se empleará en el trabajo. Elaborar diseños simples de encofrados.

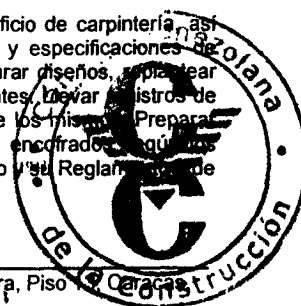
OFICIO NUMERO: 2-7

DENOMINACION:
Maestro Carpintero de Primera

GRADO DE INSTRUCCION RECOMENDABLE:
Sexto grado de instrucción primaria o estudios especiales en la Escuela Técnica Industrial.

EXPERIENCIA REQUERIDA:
Haber trabajado como Maestro Carpintero de Segunda no menos de 3 años.

CONOCIMIENTOS:
Todos los del Maestro Carpintero de Segunda. Conocer los diversos métodos y prácticas usuales del oficio de carpintería, así como, de las normas de seguridad y riesgos inherentes al mismo. Interpretar correctamente planos y especificaciones de arquitectura, estructura y encofrados especiales. Tener conocimientos de dibujo y geometría para preparar diseños, replantear curvas, arcos, escaleras, etc, planificar, distribuir, supervisar y dirigir el trabajo de los carpinteros y ayudantes. Llevar registros de tiempo empleado y costos de mano de obra, determinar la cantidad de los materiales y el rendimiento de los mismos. Preparar listas especificadas para pedido de materiales. Tomar precauciones para garantizar la solidez de los encofrados según los diversos métodos de vaciado y vibración del concreto. Tener conocimientos generales de la Ley del Trabajo y su Reglamento y de la Ley del Seguro Social Obligatorio.





TAREAS TÍPICAS:

Organizar y dirigir todas las labores que harán los trabajadores bajo su mando. Verificar constantemente esa organización y la calidad de los trabajos ejecutados. Verificar con suficiente anticipación los materiales a necesitarse a fin de que estén en la obra en su momento oportuno. Mantener al día el control de rendimiento de la obra y obtener los costos de los trabajos realizados. Efectuar todo tipo de replanteo y nivelaciones. Instruir a los trabajadores a su mando la mejor forma de efectuar los trabajos. Cuidar de que se cumplan las normas de seguridad en el trabajo. Informar a los trabajadores bajo su mando sobre la mejor manera de adquirir los conocimientos necesarios para lograr la promoción de su clasificación a otro superior. Apremiar acertadamente la clasificación de los trabajadores a su cargo de acuerdo con esta tabla. Elaborar diseños de encofrados y apuntalamientos.

OFICIO NUMERO: 2-8

DENOMINACION:
Cabillero de Segunda

GRADO DE INSTRUCCION RECOMENDABLE:

Tercer grado de instrucción primario o en su defecto saber leer y escribir y conocer las operaciones aritméticas fundamentales.

CONOCIMIENTOS:

Todos los del Ayudante. Tener conocimientos de los métodos, herramientas y equipos de trabajo propios de su oficio y su correcta aplicación. Conocer los diversos tipos de cabillas y especialmente sus diámetros y secciones. Cortar, doblar y colocar cabillas de acuerdo con diseño; si no les sometiéndose con exactitud a las medidas y ángulos indicados. Saber las reglas de seguridad en su trabajo y riesgos inherentes el mismo.

TAREAS TÍPICAS:

Seleccionar cabillas de acuerdo con su diámetro, sección y longitud. Preparar bancos de trabajos instalando en ellos el equipo necesario para el doblado de cabillas. Cortar y doblar cualquier tipo de cabillas con equipos manuales o mecánicos. Colocar y amarrar con habilidad armaduras de cabillas de cualquier tipo, bajo supervisión inmediata.

OFICIO NUMERO: 2-9

DENOMINACION:
Cabillero de Primera

GRADO DE INSTRUCCION RECOMENDABLE:

Cuarto grado de instrucción primaria.

EXPERIENCIA REQUERIDA:

Haber trabajado como Cabillero de Segunda no menos de 3 años.

CONOCIMIENTOS:

Todos los del Cabillero de Segunda. Usar correctamente los equipos mecánicos para el corte y doblado de cabillas y manejar con destreza los equipos corrientes. Interpretar los planos de estructuras. Preparar diseños simples de despiece de armaduras. Calcular el tiempo y materiales requeridos para diversos trabajos. Conocer las normas para el doblado y colocación de cabillas (ganchos, empalmes, separación, etc.). Clasificar las cabillas preparadas de acuerdo con las diversas armaduras para su correcta colocación.

TAREAS TÍPICAS:

Preparar y armar cualquier tipo de armaduras de cabillas, hacer dobleces especiales, en curvas, etc. Escoger la longitud apropiada de las cabillas, para evitar desperdicios. Supervisar ayudantes y cabilleros de segunda. Estimar los materiales requeridos y tiempo necesario para una obra determinada de encabillado. Asegurar las armaduras colocadas para que no se desplacen de su sitio durante los vaciados de concreto. Toda otra labor cuyo grado de dificultad sea similar a las antes descritas.

OFICIO NUMERO: 2-10

DENOMINACION:
Maestro Cabillero

GRADO DE INSTRUCCION RECOMENDABLE:

Sexto grado de instrucción primaria

EXPERIENCIA REQUERIDA:

Haber trabajado como Cabillero de Primera no menos de 4 años.

CONOCIMIENTOS:



CONVENCIÓN COLECTIVA
2007-2009

Pág. -28-

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

Todos los del Cabillero de Primera. Poseer conocimientos generales de los diversos métodos y prácticas usuales del oficio de cabillero, así como, de las normas de seguridad y riesgos inherentes al mismo. Interpretar correctamente los planos y especificaciones de arquitectura, estructuras y detalles de armaduras especiales. Saber de dibujo para realizar diseños especiales de encabillado. Tener conocimiento de los diversos tipos de acero usuales, resistencias, áreas, perímetros y pesos de las cabillas según su diámetro o sección. Entender de los diversos tipos de soldaduras para empalme de barras. Planificar, distribuir, supervisar y dirigir el trabajo de los cabilleros y ayudantes. Llevar registros de tiempo y costos de mano de obra. Saber preparar listas especificadas para pedidos de materiales. Tener conocimientos generales de la Ley del Trabajo y su Reglamento y de la Ley del Seguro Social Obligatorio.

TAREAS TÍPICAS:

Distribuir el trabajo entre los cabilleros y ayudantes instruyéndoles de las labores a ejecutar. Supervisar la correcta ejecución del mismo de acuerdo con los planos y especificaciones. Hacer el pedido de los materiales y cuidar que estén en la obra a su debido tiempo. Mantener al día el control de rendimiento de la obra, obteniendo los costos de la misma. Instruir sobre el correcto empleo y mantenimiento de los equipos usados en el trabajo de cabillas. Indicar a los obreros a su cargo, el buen uso de los implementos de seguridad e informar a los mismos sobre la mejor forma para adquirir los conocimientos necesarios para lograr su promoción a otra clasificación superior. Apreciar acertadamente la clasificación de los obreros a su cargo, de acuerdo con este tabulador.

OFICIO NUMERO: 2-11

DENOMINACION:
Plomero de Segunda

GRADO DE INSTRUCCION RECOMENDABLE:

Tercer grado de instrucción primaria o en su defecto saber leer, escribir y conocer las operaciones aritméticas fundamentales.

EXPERIENCIA REQUERIDA:

Haber trabajado como Ayudante no menos de 3 años.

CONOCIMIENTOS:

Todos los del Ayudante. Saber los métodos, herramientas y equipos de trabajo propios de su oficio y su correcta aplicación. Entender de los diversos tipos de materiales corrientes de plomería, así como, sus diámetros y uso al cual se destinan. Usar correctamente el nivel, la plomada y el metro. Interpretar diseños simples. Conocer las reglas de seguridad en su trabajo y riesgos inherentes al mismo.

TAREAS TÍPICAS:

Cortar a la medida cualquier tipo de tubería. Unir tuberías de drenaje teniendo en cuenta las pendientes. Ejecutar juntas de plomos y estopas. Colocar tuberías de hierro galvanizado, fundido y negro. Ejecutar juntas roscadas y juntas mecánicas.

OFICIO NUMERO: 2-12

DENOMINACION:
Plomero de Primera

GRADO DE INSTRUCCION RECOMENDABLE:

Cuarto grado de instrucción primaria o estudios especiales en la Escuela Técnica Industrial.

EXPERIENCIA REQUERIDA:

Haber trabajado como Plomero de Segunda no menos de 3 años

CONOCIMIENTOS:

Todos los del Plomero de Segunda. Usar correctamente los equipos especiales y manejar con destreza las herramientas y equipos corrientes. Interpretar los planos y especificaciones de plomería. Preparar diseños simples. Conocer todos los materiales usados en instalaciones de tuberías, así como su correcta colocación, de acuerdo con las normas usuales. Instalar soportes especiales y aislamiento de tuberías. Calcular el tiempo y materiales requeridos para diversos trabajos de plomería. Preparar e instalar cualquier tipo de tuberías para usos diversos. Colocar tuberías de cobre con juntas soldadas. Instalar piezas sanitarias. Instalar equipos de bombeo, sistemas hidroneumáticos, calentadores, etc. Supervisar ayudantes y plomeros de segunda. Toda otra labor cuyo grado de dificultad sea similar a los antes descritos.

OFICIO NUMERO: 2-13

DENOMINACION:
Maestro Plomero de Primera

GRADO DE INSTRUCCION RECOMENDABLE:

Sexto grado de instrucción primaria o estudios en Escuela Técnica Industrial.





EXPERIENCIA REQUERIDA:

Haber trabajado como Plomero de Primera no menos de 4 años

CONOCIMIENTOS:

Todos los del Plomero de Primera. Tener conocimientos generales de los diversos métodos y prácticas usuales en el oficio de plomería, así como de las normas de seguridad y riesgos inherentes al mismo. Interpretar correctamente los planos y especificaciones de arquitectura, plomería e instalaciones de tuberías y equipos. Replantear y nivelar. Saber las normas vigentes de plomería. Tener ideas elementales de hidráulica (presiones, pérdidas de carga, etc.). Ejecutar pruebas hidráulicas. Conocer de dibujo para preparar diseños. Planificar, distribuir, supervisar y dirigir el trabajo de los plomeros y ayudantes. Llevar registro de tiempo empleado y costos de mano de obra. Determinar conocimientos de las características y ventajas de los diversos materiales, incluyendo costos. Entender de la Ley del Trabajo y su Reglamento y de la Ley del Seguro Social Obligatorio.

TAREAS TÍPICAS:

Distribuir el trabajo entre los plomeros y sus ayudantes, instruyéndolos de las labores a ejecutar. Supervisar la correcta ejecución de los mismos de acuerdo a los planos y especificaciones. Hacer el pedido de los materiales y cuidar de que estén en la obra a su debido tiempo. Mantener el día el control de rendimiento de la obra, obteniendo los costos de la misma. Instruir sobre el correcto empleo y mantenimiento de los equipos de plomería. Aprender a clasificar a los obreros a su cargo, de acuerdo con este tabulador e indicar a los mismos los conocimientos necesarios para lograr la promoción en su clasificación. Enseñar a los obreros a su cargo el buen uso de los implementos de seguridad.

OFICIO NUMERO: 2-14

DENOMINACION:

Electricista de Segunda

GRADO DE INSTRUCCION RECOMENDABLE:

Tercer grado de instrucción primaria o en su defecto saber leer, escribir y conocer las operaciones aritméticas fundamentales.

EXPERIENCIA REQUERIDA:

Haber trabajado como Ayudante no menos de 3 años.

CONOCIMIENTOS:

Todos los del Ayudante. Saber los métodos, herramientas y equipos de trabajo propios de su oficio y su correcta aplicación. Conocer los materiales eléctricos de uso corriente y su adecuada aplicación. Usar correctamente el metro, la escuadra, el voltímetro, el amperímetro y el medidor de frecuencia. Interpretar diseños simples. Conocer los reglas de seguridad en su trabajo y riesgos inherentes el mismo.

TAREAS TÍPICAS:

Cortar a medida, doblar, emplamar y colocar cualquier tipo de tuberías y sus accesorios. Ejecutar alambradas y empalmes diversos. Colocar lámparas. Instalar equipos y motores eléctricos sencillos. Examinar equipos y líneas para localizar defectos. Hacer empates de alta tensión. Instalar líneas y aparatos telefónicos, timbres y altavoces.

OFICIO NUMERO: 2-15

DENOMINACION:

Electricista de Primera

GRADO DE INSTRUCCION RECOMENDABLE:

Cuarto grado de instrucción primaria o estudios especializados en la Escuela Técnica Industrial.

EXPERIENCIA REQUERIDA:

Haber trabajado como Electricista de Segunda no menos de 3 años.

CONOCIMIENTOS:

Todos los del Electricista de Segunda. Usar correctamente los equipos especiales y manejar con habilidad las herramientas y equipos corrientes. Interpretar planos, especificaciones y catálogos de electricidad. Replantear en obra. Preparar diseños simples. Saber las normas usuales de electricidad. Conocer los materiales eléctricos y sus características. Usar correctamente los equipos de medición. Tener conocimiento de alta tensión. Calcular el tiempo y materiales requeridos para diversos trabajos de electricidad.

TAREAS TÍPICAS:

Instalar sistemas de cualquier tipo de iluminación, fuerza, teléfonos etc., así como todo tipo de equipos y motores. Montar cuadros de distribución y cuadros conmutadores. Hacer instalaciones de alta tensión, empates, tendidos de cables y líneas, pruebas de equipos de protección y control. Revisar instalaciones y equipos eléctricos para localizar y reparar defectos o fallas. Supervisar ayudantes y electricistas de segunda. Toda otra labor cuyo grado de dificultad sea similar a los antes descritos.



CONVENCIÓN COLECTIVA
2007 - 2009

Pág. -30-

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

OFICIO NUMERO: 2-16

DENOMINACION:
Maestro Electricista

GRADO DE INSTRUCCION RECOMENDABLE:
Sexto grado de instrucción primaria o estudios especiales en la Escuela Técnica Industrial.

EXPERIENCIA REQUERIDA:
Haber trabajado como Electricista de Primera no menos de 4 años.

CONOCIMIENTOS:
Todos los del Electricista de Primera. Tener conocimientos generales de los diversos métodos y prácticas usuales en el oficio de electricista, así como de las normas de seguridad y riesgos inherentes al mismo. Interpretar correctamente los planos y especificaciones de arquitectura, electricidad e instalaciones de equipos y motores. Replantear y nivelar en obra. Saber las normas vigentes de electricidad. Tener conocimiento de dibujo para preparar diseños. Usar todos los equipos y herramientas de alta y baja tensión. Planificar, distribuir, supervisar y dirigir el trabajo de los electricistas y ayudantes. Llevar registros de tiempo empleado y costo de mano de obra. Determinar los materiales requeridos y preparar pedidos con listas especificadas. Saber de las características y ventajas de los distintos materiales incluyendo costos. Tener conocimientos generales de la Ley del Trabajo y su Reglamento y de la Ley del Seguro Social Obligatorio.

TAREAS TÍPICAS:
Distribuir el trabajo entre los electricistas y sus ayudantes, instruyéndolos de las labores a ejecutar. Supervisar la correcta ejecución de los trabajos de acuerdo con los planos y especificaciones. Hacer los pedidos de materiales y cuidar de que estén en la obra a su debido tiempo. Mantener al día el control de rendimiento de la obra, obteniendo los costos de la misma. Instruir sobre el correcto empleo y mantenimiento de los equipos de electricidad. Ejecutar pruebas de alta y baja tensión, determinando fallas si las hay. Revisar y reformar si es necesario instalaciones eléctricas. Apremiar acertadamente la clasificación de los obreros a su cargo, de acuerdo con este tabulador e indicar a los mismos los conocimientos necesarios, para lograr la promoción en su clasificación. Enseñar a los obreros a su cargo el buen uso de implementos de seguridad.

OFICIO NUMERO: 2-17

DENOMINACION:
Granitero de Segunda

GRADO DE INSTRUCCION RECOMENDABLE:
Saber leer, escribir y conocer las operaciones aritméticas fundamentales.

EXPERIENCIA REQUERIDA:
Haber trabajado como Ayudante no menos de 3 años

CONOCIMIENTOS:
Todos los del Ayudante. Conocer los distintos tipos de materiales y mezclas comunes usados para pisos de granito. Interpretar diseños en planos sencillos. Usar correctamente el nivel, la plomada, la escuadra, la cinta o metro y los equipos propios de su oficio como pulidoras, rodillos, etc. Cortar y doblar diversos tipos de flejes. Conocer las reglas de seguridad en su trabajo y riesgos inherentes el mismo.

TAREAS TÍPICAS:
Extender materiales en pisos. Colocar flejes. Preparar mezclas de granito y color uniformes de acuerdo con las preparaciones indicadas. Fabricar rodapiés y revisar paredes de granito. Acabar y pulir pisos, rematando correctamente el trabajo.

OFICIO NUMERO: 2-18
DENOMINACION:
Granitero de Primera

GRADO DE INSTRUCCION RECOMENDABLE:
Tercer grado de instrucción primaria

EXPERIENCIA REQUERIDA:
Haber trabajado como Granitero de Segunda no menos de 3 años

CONOCIMIENTOS:
Todos los del Granitero de Segunda. Interpretar correctamente los planos de arquitectura y dibujo de pisos. Replantear. Componer colores. Hacer mediciones de obra.

TAREAS TÍPICAS:





Preparar cualquier tipo de mezclas. Ejecutar toda clase de pisos con dibujos y colores diversos, así como trabajos de molduras y ornamentación de granito. Hacer escaleras. Supervisar el trabajo de ayudantes y granitero de segunda. Estimar los materiales requeridos y tiempo necesario para llevar a cabo trabajos de granito. Toda otra labor cuyo grado de dificultad sea similar a los antes descritos.

OFICIO NUMERO: 2-19

DENOMINACION:
Maestro Granitero

GRADO DE INSTRUCCION RECOMENDABLE:
Sexto grado de instrucción primaria.

EXPERIENCIA REQUERIDA:

Haber trabajado como Granitero de Primera no menos de 4 años

CONOCIMIENTOS:

Todos los del Granitero de Primera. Tener conocimientos generales de los diversos tipos, métodos y prácticas usuales en trabajos de granito, así como de las normas de seguridad y riesgos inherentes al mismo. Interpretar correctamente los planos y especificaciones de arquitectura y toda clase de dibujos de detalles. Poseer conocimientos de dibujo y geometría para preparar diseños, replanteo de figuras, etc. Tener habilidad para planificar, distribuir, supervisar y dirigir el trabajo de los graniteros y ayudantes. Llevar registros de tiempos en pleados y costos. Determinar la calidad de los materiales. Preparar listas especificadas para pedidos de materiales. Poseer conocimientos generales de la Ley del Trabajo y su Reglamento y de la Ley del Seguro Social Obligatorio.

TAREAS TÍPICAS:

Distribuir el trabajo entre graniteros y ayudantes instruyéndoles de las labores a ejecutar. Supervisar la correcta ejecución de los trabajos de acuerdo con los planos y especificaciones. Hacer el pedido de materiales. Preparar muestras de diversas mezclas según indicaciones del ingeniero o Arquitecto. Mantener al día el control de rendimiento de la obra obteniendo el costo de la misma. Replantear y nivelar. Instruir sobre el correcto empleo de los diversos equipos utilizados en trabajos de granito. Aprender a acertadamente la clasificación de los obreros a su cargo e indicar a los mismos los conocimientos necesarios para lograr la promoción en su clasificación.

OFICIO NUMERO: 2-20

DENOMINACION:
Pintor de Segunda

GRADO DE INSTRUCCION RECOMENDABLE:
Saber leer, escribir y conocer las operaciones aritméticas fundamentales.

EXPERIENCIA REQUERIDA:

Haber trabajado como Ayudante no menos de 3 años

CONOCIMIENTOS:

Todos los del Ayudante. Saber usar los métodos, útiles y equipo de trabajos propios de su oficio y su correcta aplicación. Conocer los diversos materiales usuales de pintura. Aprender el estado de la superficie a ser pintada y su acabado antes de pintarla. Usar correctamente el metro. Preparar andamios. Conocer las reglas de seguridad en el trabajo y riesgos inherentes al mismo.

TAREAS TÍPICAS:

Limpiar superficies a ser pintadas usando los implementos y métodos recomendables según el caso. Aplicar con destreza y uniformidad la pintura en cualquier superficie. Montar y desmontar andamios. Limpiar y mantener en buen estado los útiles de trabajo.

OFICIO NUMERO: 2-21

DENOMINACION:
Pintor de Primera

GRADO DE INSTRUCCION RECOMENDABLE:
Tercer grado de instrucción primaria

EXPERIENCIA REQUERIDA:

Haber trabajado como Pintor de Segunda no menos de 3 años

CONOCIMIENTOS:



CONVENCIÓN COLECTIVA
2007-2009

Pág. -32-

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

Todos los del Pintor de Segunda. Usar correctamente los equipos especiales de pintura. Conocer los diversos materiales de pintura y sus características. Interpretar las especificaciones y catálogos de pintura. Aprender el estado exacto de humedad, limpieza, etc., en que se encuentran las superficies a ser pintadas y su adecuada preparación. Conocer el estado y calidad de las pinturas a usar. Preparar y mezclar pinturas para obtener el color deseado. Saber la instalación de cielo-raso incluyendo suspensiones de madera. Tener conocimientos para revestir paredes con papel o plástico. Hacer mediciones en obras. Calcular el tiempo y materiales requeridos para diversos trabajos de pintura.

TAREAS TÍPICAS:

Determinar cuándo una superficie a ser pintado está correctamente preparada. Mezclar y preparar las pinturas según las normas usuales o las del fabricante para obtener los colores deseados. Usar correctamente los disolventes. Pintor usando la brocha, pincel, rodillo, pistola y otro equipo especial, dejando el trabajo perfectamente rematado.

Ejecutar cielo-rasos y empapelados. Armar y verificar la buena ejecución de todo tipo de andamios. Supervisar ayudantes y pintores de segunda. Toda otra labor cuyo grado de dificultad sea similar a los antes descritos.

OFICIO NUMERO: 2-22

DENOMINACION:
Maestro Pintor

GRADO DE INSTRUCCION RECOMENDABLE:
Sexto grado de instrucción primaria

EXPERIENCIA REQUERIDA:
Haber trabajado como Pintor de Primera no menos de 4 años.

CONOCIMIENTOS:

Todos los del Pintor de Primera. Tener conocimientos generales de los diversos métodos y prácticas usuales en el oficio de pintar, así como de las normas de seguridad y riesgos inherentes al mismo. Interpretar correctamente los planos de arquitectura y especificaciones de pinturas. Conocer los tipos, calidad, características y ventajas de las diversas pinturas y materiales afines, incluyendo sus costos. Tener conocimientos elementales sobre la composición de las diversas pinturas, disolventes, etc. Planificar, distribuir, supervisar y dirigir el trabajo de los pintores y ayudantes. Llevar registros de tiempo empleado y costos de mano de obra. Determinar los materiales requeridos y preparar pedidos con listas especificadas. Saber de armonía de colores. Tener conocimientos sobre la aplicación de materiales especiales, incluso en decoración. Conocer en general la Ley del Trabajo y su Reglamento y la Ley del Seguro Social Obligatorio.

TAREAS TÍPICAS:

Distribuir el trabajo entre los pintores y sus ayudantes, instruyéndoles de las labores a ejecutar. Supervisar la correcta ejecución de los trabajos de acuerdo con las especificaciones. Hacer los pedidos de materiales y cuidar de que estén en la obra a su debido tiempo. Mantener al día el control de rendimiento de la obra, obteniendo los costos de la misma e instruir sobre el correcto empleo de los materiales útiles y equipos de pintura. Determinar con exactitud cuando las condiciones de limpieza, humedad, temperatura, etc., de las superficies a ser pintadas; están en perfecto estado. Aprender acertadamente la clasificación de los obreros a su cargo, de acuerdo con este tabulador e indicar a los mismos los conocimientos necesarios para lograr la promoción en su clasificación. Enseñar a los obreros a su cargo el buen uso de los implementos de seguridad.

OFICIO NUMERO: 2-23

DENOMINACION:
Impermeabilizador de Segunda

GRADO DE INSTRUCCION RECOMENDABLE:
Saber leer, escribir y conocer las operaciones aritméticas fundamentales.

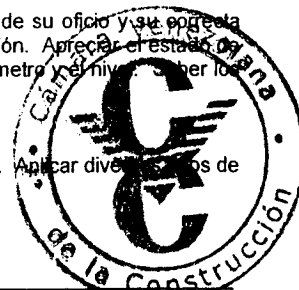
EXPERIENCIA REQUERIDA:
Haber trabajado como Ayudante no menos de 3 años

CONOCIMIENTOS:

Todos los del Ayudante. Poseer conocimientos de los métodos, útiles y equipos de trabajo propios de su oficio y su correcta aplicación. Entender de los diversos materiales corrientes de impermeabilización y su adecuada aplicación. Aprender el estado de una superficie, para determinar si está en condiciones de ser impermeabilizada. Usar correctamente el metro y el nivel. Saber las reglas de seguridad en su trabajo y riesgos inherentes al mismo.

TAREAS TÍPICAS:

Impermeabilizar techos, tanques, muros y otras superficies con materiales asfálticos en frío o en caliente. Aplicar diversos tipos de aislantes prefabricados bien sea en asfaltos, pegas especiales o clavados.





Usar correctamente los equipos para calentar asfalto. Aplicar con destreza los materiales de impermeabilización, tales como filtros de asbesto y fibra de vidrio. Impermeabilizar juntas de dilatación con mastique asfáltico y rematar y rellenar las juntas de láminas. Rematar la impermeabilización contra antepechos, tubos, "flashings" metálicos, bajantes, etc. Colocar tejas asfálticas y filtros mineralizados. Aplicar granito y granilla o pintar con aluminio superficies impermeabilizables. Reparar filtraciones en techos.

OFICIO NUMERO: 2-24

DENOMINACION:

Impermeabilizador de Primera

EXPERIENCIA REQUERIDA:

Haber trabajado como Impermeabilizador de Segunda no menos de 3 años.

CONOCIMIENTOS:

Todos los del Impermeabilizador de Segunda. Usar correctamente las herramientas de albañilería corrientes. Poseer conocimientos de los materiales, para preparar morteros corrientes y especiales utilizados en albanilería. Tener conocimiento de los materiales usados en impermeabilización y sus características. Trazar pendientes. Interpretar planos de pendientes y especificaciones de impermeabilización. Saber de las normas usuales para diversos tipos de impermeabilización. Conocer las mediciones de obra. Instalar andamios de poca altura. Calcular el tiempo materiales requeridos para diversos trabajos de impermeabilización.

TAREAS TÍPICAS:

Determinar cuando una superficie a ser impermeabilizada está preparada. Mezclar, preparar y aplicar los morteros de diversos tipos, para hacer pendientes en techo. Ejecutar frisos corrientes o con materiales impermeabilizantes, acabándolos a la esponja o con llana de madera o acero. Ejecutar lozas de concreto o colocar paredes de archilla sobre impermeabilizaciones. Rematar antepechos o brocales. Instalar remates de láminas metálicas, para juntas de dilatación, goteras, etc. Toda otra labor cuyo grado de dificultad sea similar a las antes descrita.

OFICIO NUMERO: 2-25

DENOMINACION:

Maestro Impermeabilizador

GRADO DE INSTRUCCIÓN RECOMENDABLE:

Sexto grado de instrucción primaria o título de Maestro de Obra de la ETI o de la Asociación Venezolano de Maestros de la Construcción.

EXPERIENCIA REQUERIDA:

Haber trabajado como impermeabilizador de Primera no menos de 2 años y como Albañil de Primera no menos de 2 años.

CONOCIMIENTOS:

Todos los del impermeabilizador y el Albañil de Primera. Tener conocimientos generales de los diversos métodos y prácticas usuales en el oficio de impermeabilizador. Así como de las normas seguridad y riesgos inherentes al mismo. Interpretar correctamente los planos y especificaciones de arquitectura e impermeabilizaciones. Replantear y nivelar. Poseer conocimientos de impermeabilizaciones especiales y de nuevos sistemas y materiales. Planificar, distribuir, supervisar y dirigir el trabajo de los impermeabilizadores, albañiles y ayudantes. Llevar registros de tiempo empleado y costo de mano de obra. Determinar los materiales requeridos y preparar pedidos con listas especificadas. Tener conocimiento de las características y ventajas de los diversos materiales, incluyendo costos. Conocer en general la Ley del Trabajo y su Reglamento y la Ley del Seguro Social Obligatorio.

TAREAS TÍPICAS:

Distribuir el trabajo entre los impermeabilizadores, albañiles y sus ayudantes, instruyéndolos en las labores a ejecutar. Supervisar la correcta ejecución de los mismos, de acuerdo con los planos y especificaciones. Hacer el pedido de los materiales y cuidar de que estén en la obra a su debido tiempo. Mantener el día el control de rendimiento de la obra, obteniendo los costos de la misma. Instruir sobre el correcto empleo y mantenimiento de los equipos de impermeabilización. Aplicar acertadamente la clasificación de los obreros o su cargo de acuerdo con este tabulador e indicar a los mismos los conocimientos necesarios para lograr la promoción en su clasificación. Enseñar a los obreros a su cargo el buen uso de los implementos de seguridad.

OFICIO NUMERO: 2-26

DENOMINACION:

Maestro de Obra de Segunda

GRADO DE INSTRUCCIÓN RECOMENDABLE:

Sexto grado de instrucción primaria o títulos de Maestro de Obras de la Escuela Técnica Industrial o de la Escuela de la Asociación



CONVENCIÓN COLECTIVA
2007-2009

Pág. -34-

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

Venezolana de Maestros de Obras.

EXPERIENCIA REQUERIDA:

Haber trabajado como Albañil de Primera no menos de 4 años.

CONOCIMIENTOS:

Todos los del Albañil de Primero. Conocer las reglas de seguridad en su labor y los riesgos inherentes al mismo. Tener conocimientos generales de carpintería, corte, doblado y colocación de caballos, granito e impermeabilización. Interpretar planos de arquitectura y estructuras de edificaciones para viviendas, oficinas e industrias livianas; y todas aquellas que no sean consideradas fuera de lo corriente. Computar los materiales necesarios para las obras. Replantear edificaciones que no sean consideradas fuera de lo corriente. Mezclar concreto de las resistencias usuales. Instalar andamios. Preparar listas especificadas para pedidos de materiales. Tener conocimientos generales de la Ley del Trabajo y su Reglamento y de la Ley del Seguro Social Obligatorio.

TAREAS TÍPICAS:

Preparar los trabajos de excavación para fundaciones, instalación de tuberías, etc. Preparar el trabajo de los Albañiles. Cuidar de que los materiales estén en la obra a su debido tiempo. Instruir a los trabajadores por él supervisados acerca de las labores a ejecutar. Mantener al día las anotaciones sobre rendimientos logrados, en cada una de las partes de una obra. Verificar permanentemente que cada uno de los trabajadores de una obra, use debidamente los implementos de seguridad que exige la Ley y el sentido común. Informar a los trabajadores bajo su dirección, sobre la mejor forma para adquirir los conocimientos necesarios para lograr la promoción de su clasificación a otra superior. Apremiar la calificación que le corresponde a cada uno de los trabajadores que serán dirigidos por él, de acuerdo con el tabulador de salarios y a las descripciones de oficios anexos al Contrato Colectivo, para ubicarlos en el puesto adecuado.

OFICIO NUMERO: 2-27

DENOMINACION:

Maestro de Obra de Primera

GRADO DE INSTRUCCION RECOMENDABLE:

Sexto grado de instrucción primaria. Título de la Escuela Técnica Industrial o de la Escuela de la Asociación Venezolana de Maestros de la Construcción.

EXPERIENCIA REQUERIDA:

Haber trabajado como Maestro de Obra de Segunda no menos de 5 años.

CONOCIMIENTOS:

Todos los del Maestro de Obra de Segunda, del Maestro Carpintero y del Maestro Cabillero. Tener conocimientos generales de plomería, electricidad, granito, pintura e impermeabilización. Usar correctamente los instrumentos de topografía para labores de replanteo, nivelación, pendientes, etc. Leer e interpretar con exactitud todo tipo de planos. Conocer las calidades y precios de los diferentes materiales usados en edificaciones. Saber la Ley del Trabajo y su Reglamento, Ley del Seguro Social Obligatorio, aspectos generales de la Ley y el Reglamento del INCE y de toda otra Ley, que afecte a los trabajadores de la construcción. Elaborar nóminas y sobres para pago semanal de trabajadores, lo mismo que planillas de liquidación de trabajadores. Compaginar los rendimientos con el programa de trabajo de una obra. Seleccionar el personal necesario para una obra, tanto por la cantidad como por la calidad. Organizar el trabajo. Conocer las etapas de realización de una obra, por sus características y por el programa de trabajo. Conocer el análisis detallado de los costos de las diversas partidas de una obra. Tener amplios conocimientos de seguridad industrial. Conocer el Contrato Colectivo, el Tabulador de Salario y las Descripciones Oficiales.

TAREAS TÍPICAS:

Recibir las órdenes del Ingeniero Residente de la Obra. Organizar y dirigir todo el trabajo, de acuerdo con las instrucciones recibidas del Ingeniero Residente. Apremiar acertadamente la calificación que le corresponde a cada uno de los trabajadores, de acuerdo con este tabulador. Informar a los trabajadores sobre la mejor manera para adquirir los conocimientos necesarios, para lograr la promoción de su clasificación a otra superior.

OFICIO NUMERO: 2-28

DENOMINACION:

Guinchero

GRADO DE INSTRUCCION RECOMENDABLE:

Saber leer y escribir

EXPERIENCIA REQUERIDA:

Haber trabajado como Obrero de Primera no menos de 2 años.





CONOCIMIENTOS:

Todos los del Obrero de Primero. Tener conocimiento del manejo y características de diversos tipos de guinches y torres elevadoras de material. Saber las diversas partes que componen dichos equipos. Poseer conocimientos del peso de diversos materiales que debe transportar. Conocer las reglas de seguridad y riesgos inherentes a la operación de guinche.

TAREAS TÍPICAS:

Instalar en obra el guinche y torres elevadoras. Hacer reparaciones menores de dichos equipos. Operar el equipo, de acuerdo con las instrucciones del fabricante para obtener la mayor eficiencia. Cambiar guayas, colocar diversos tipos de tolvas, etc. Revisar y mantener el equipo en buenas condiciones de funcionamiento. Efectuar la limpieza y lubricación.

OFICIO NUMERO: 2-29

DENOMINACION:

Maquinista de Concreto de Segunda

GRADO DE INSTRUCCION RECOMENDABLE:

Saber leer y escribir

EXPERIENCIA REQUERIDA:

Haber trabajado como Obrero de Primera no menos de 2 años.

CONOCIMIENTOS:

Todos los del Obrero de Primera. Tener conocimientos del modo de operar y características de los equipos de concreto; tales como mezcladoras hasta de 0,50 m³ de capacidad, vibradores de gasolina, eléctricos o de aire, carretillas mecánicas, etc. Apremiar el rendimiento de dichos equipos y las partes principales que lo componen. Tener nociones sobre la lubricación. Saber las reglas de seguridad y riesgos inherentes a la operación de dicho equipo.

TAREAS TÍPICAS:

Operar mezcladores de concreto, obteniendo mezclas uniformes en cuanto a asentamiento. Revisar las balanzas de agregados y verificar la existencia de los agregados antes de mezclar. Operar los vibradores de concreto en cualquier tipo de estructuras, teniendo sumo cuidado para que no aparezcan porosidades en las mismas. Operar carretillas mecánicas para transportar concreto. Hacer reparaciones menores en los equipos. Revisar y mantener el equipo en buenas condiciones de funcionamiento, encargándose de la limpieza y lubricación.

OFICIO NUMERO: 2-30

DENOMINACION:

Maquinista de Concreto de Primera

GRADO DE INSTRUCCION RECOMENDABLE:

Tercer grado de instrucción primaria o en su defecto saber leer, escribir y conocer las operaciones aritméticas fundamentales.

EXPERIENCIA REQUERIDA:

Haber trabajado como Maquinista de Segunda no menos de 3 años

CONOCIMIENTOS:

Todos los del Maquinista de Concreto de Segunda. Tener conocimiento del modo de operar y características de los equipos de concreto tales como mezcladoras de más de 0.50 m³ de capacidad, bombas, pavimentadores, etc. Apremiar el rendimiento de dichos equipos. Conocer las piezas principales que componen dichos equipos. Saber los diferentes tipos de lubricantes, nombres y usos. Efectuar el montaje de equipos. Conocer las reglas de seguridad y riesgos inherentes a la operación de dichos equipos.

TAREAS TÍPICAS:

Operar con habilidad y destreza todos los equipos de mezclar, transportar, vaciar y acabar concreto. Hacer reparaciones menores en los equipos. Revisar y mantener el equipo en buenas condiciones de funcionamiento, encargándose de la limpieza y lubricación.

OFICIO NUMERO: 2-31

DENOMINACION:

Operador de Planta Fija de Segunda.

GRADO DE INSTRUCCION RECOMENDABLE:

Sexto grado de instrucción primaria.



CONVENCIÓN COLECTIVA
2007-2009

Pág. -36-

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

EXPERIENCIA REQUERIDA:

Haber trabajado como Ayudante de Planta no menos de 2 años.

CONOCIMIENTOS:

Todos los del Ayudante. Saber las características de los diferentes modelos de plantas picadoras de piedra y dosificadoras de concreto portátil usadas en Venezuela. Saber el mecanismo operativo de estas plantas. Saber las diferentes medidas de los cedazos y correas transportadoras. Conocer las dimensiones de la piedra bruta. Aprender a apreciar el desgaste de los cedazos, muelas, molinos y engranajes. Saber de lectura de balanza. Saber de los diferentes tipos de dosificación del concreto y del asfalto. Saber los conceptos básicos de lubricación. Conocer las reglas de seguridad en su trabajo, riesgos inherentes al mismo y los implementos de protección.

TAREAS TÍPICAS:

Manipular los controles eléctricos y mecánicos de la planta. Cuidar de que el mecanismo de transporte de la dosificadora de cemento no se obstruya. Estar pendiente de la superficie, existencia de materiales para satisfacer la demanda. Cambiar cedazos, correas transportadoras, molinos, mandíbulas. Llevar un control de la materia prima a ser procesada. Leer balanza. Controlar la calidad del producto que produce.

OFICIO NUMERO: 2-32

DENOMINACION:

Operador de Planta Fija de Primera

GRADO DE INSTRUCCIÓN RECOMENDABLE:

Sexto grado de instrucción primaria.

EXPERIENCIA REQUERIDA:

Haber trabajado como Operador de Segunda no menos de 2 años.

CONOCIMIENTOS:

Todos los del Operador de Segunda. Saber las características de los diferentes modelos de dosificadora de concreto fija y de asfalto usadas en Venezuela. Saber de los diferentes tipos de dosificación a las diferentes resistencias de concreto. Saber los diferentes tipos de mezclas asfálticas. Entender acerca de la lubricación y revisión del equipo antes de comenzar su labor.

TAREAS TÍPICAS:

Operar todo tipo de dosificadora de concreto fija y de asfalto. Dirigir y controlar los procedimientos a seguir en la elaboración del concreto y el asfalto. Cuidar las condiciones adecuadas de transporte del cemento asfáltico. Vigilar que las calderas mantengan la temperatura adecuada. Aprender a apreciar el desgaste de los ladrillos refractarios que cubren el secador de la planta de asfalto. Vigilar que el mecanismo de extracción de polvo del secador de la planta asfáltica funcione. Dirigir y controlar el sistema de despacho en calidad y cantidad del producto.

OFICIO NUMERO: 3-1

DENOMINACION:

Vigilante

GRADO DE INSTRUCCIÓN:

Saber leer y escribir

EXPERIENCIA REQUERIDA:

Haber trabajado no menos de 4 años como Obrero de Primera en cualquier oficio. Haber observado buena conducta, disciplina y espíritu de responsabilidad.

CONOCIMIENTOS:

Conocer el nombre correcto de los materiales, útiles, repuestos y herramientas que se usan corrientemente en las construcciones y llevar control de entrada y salida de los mismos. Pesas, contar, revisar los útiles y materiales que entran o salen de los depósitos.

TAREAS TÍPICAS:

Organizar un depósito en obras de construcciones menores. Ayudar a cargar camiones. Recibir mercancía y repuestos, revisando que estén conformes y colocándolos en el sitio adecuado. Mantener al día el control del depósito. Llevar el control de entregas, a todos los trabajadores de los implementos de seguridad que a ellos les corresponden. Mantener ordenado y limpio el depósito. Informar a sus superiores cuando los trabajadores no devuelvan algún implemento y otro artículo que le corresponda hacerlo.





CONVENCIÓN COLECTIVA
2007-2009

Pág. -37-

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

OFICIO NUMERO: 3-2

DENOMINACION:
Auxiliar de Depósito

GRADO DE INSTRUCCION RECOMENDABLE:
Tercer grado de instrucción primaria o saber leer, escribir y conocer las operaciones aritméticas fundamentales.

EXPERIENCIA REQUERIDA:
Haber trabajado no menos de 4 años como Obrero de Primera o como Ayudante. Haber demostrado buena conducta, disciplina y espíritu de responsabilidad.

CONOCIMIENTOS:
Conocer el nombre correcto de los materiales, útiles, repuestos y herramientas que se usan corrientemente en las construcciones y llevar control de entrada y salida de los mismos. Pesar, cubicar, contar y revisar los útiles y materiales que entran o salen de los depósitos.

TAREAS TÍPICAS:
Organizar un depósito en obras de construcciones menores, ayudar a cargar camiones. Recibir mercancías y repuestos, revisando que estén conformes y colocándolos en el sitio adecuado. Entregar, contra órdenes, los útiles, materiales o repuestos. Mantener al día el control del depósito. Llevar el control de entregas, a todos los trabajadores de los implementos de seguridad que a ellos les corresponden. Mantener ordenado y limpio el depósito. Informar a sus superiores cuando los trabajadores no devuelvan algún implemento u otro artículo que corresponda hacerlo.

OFICIO NUMERO: 3-3

DENOMINACION:
Chofer de Cuarta

GRADO DE INSTRUCCION RECOMENDABLE:
Tercer grado de instrucción primaria o en su defecto saber leer, escribir y conocer las operaciones aritméticas fundamentales.

EXPERIENCIA REQUERIDA:
Haber trabajado como Ayudante no menos de 3 años.

CONOCIMIENTOS:
Todos los del Ayudante. Conocer los nombres y características de todos los vehículos que por su tamaño y capacidad le corresponde conducir. Tener nociones generales sobre motores a gasolina y sobre lubricación de vehículos. Tener conocimientos de la presión de aire en los cauchos. Saber acerca del montaje de ruedas. Conocer sobre el cuidado y conservación de los vehículos a su cargo. Conocer la Ley de Tránsito Terrestre y cualesquiera otras disposiciones relativas a la conducción de vehículos. Saber las reglas de seguridad en su trabajo y los riesgos inherentes al mismo.

TAREAS TÍPICAS:
Conducir todo tipo de automóviles, vehículos pequeños con tracción en las cuatro ruedas y camionetas, similares a automóviles, que sean dedicadas solo al transporte de personas y a efectuar todo tipo de recados.

OFICIO NUMERO: 3-4

DENOMINACION:
Chofer de Tercera (Hasta 3 Tons.)

GRADO DE INSTRUCCION RECOMENDABLE:
Tercer grado de instrucción primaria o en su defecto saber leer, escribir y conocer las operaciones aritméticas fundamentales.

EXPERIENCIA REQUERIDA:
Haber trabajado como Chofer de Cuarta no menos de 2 años

CONOCIMIENTOS:
Todos los del Chofer de Cuarta. Conocer la capacidad de carga de camionetas y otros vehículos que le corresponda conducir.

TAREAS TÍPICAS:
Manejar todo tipo de camionetas Y otros vehículos con capacidad limitada hasta 3 toneladas. Conducir todos los vehículos que corresponden a la categoría de Chofer de Cuarta.

OFICIO NUMERO: 3-5



CONVENCIÓN COLECTIVA
2007-2009

Pág. -38-

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

DENOMINACION:

Chofer de Segunda (De 3 a 8 Tons.)

GRADO DE INSTRUCCION RECOMENDABLE:

Tercer grado de instrucción primaria o en su defecto saber leer escribir y conocer las operaciones aritméticas fundamentales.

EXPERIENCIA REQUERIDA:

Haber trabajado como Chofer de Tercera no menos de 2 años.

CONOCIMIENTOS:

Todos los del Chofer de Tercera. Conocer los nombres y características de los diferentes vehículos que por su tamaño y capacidad le corresponde conducir. Saber las principales características de los motores a gasolina. Verificar la lubricación de los vehículos a su cargo. Conocer los nombres y detalles de funcionamiento de las diferentes partes que componen un vehículo. Saber la capacidad de carga de unidades de transporte y sus limitaciones.

TAREAS TIPICAS:

Conducir todo tipo de vehículo de carga con capacidad hasta ocho toneladas o hasta seis metros cúbicos para los camiones de volteo. Manejar camiones especialmente preparados para el transporte de pasajeros en las obras cuyas capacidades teóricas no excedan el límite antes fijado. Conducir todos los vehículos que correspondan a la categoría de Chofer de Segunda.

OFICIO NUMERO: 3-6

DENOMINACION:

Chofer de Primera (De 8 a 15 Tons.)

GRADO DE INSTRUCCION RECOMENDABLE:

Cuarto grado de instrucción primaria

EXPERIENCIA REQUERIDA:

Haber trabajado como Chofer de Segunda no menos de 2 años

CONOCIMIENTOS:

Todos los del Chofer de Segunda. Conocer el nombre y características de los diferentes vehículos que por su tamaño y capacidad le corresponde conducir. Saber las características principales de los motores diesel. Conocer la capacidad de carga de los camiones y sus limitaciones. Tener idea de los principios generales de mecánica aplicada a vehículo de carga y de transporte de pasajeros. Tener conceptos básicos de visibilidad y distancias de frenado. Interpretar líneas de barrera. Reconocer las señales de tránsito. Conocer los aditamentos mecánicos para la carga de camiones y así como su operación. Entender los sistemas de carga como el adecuado acomodo de los materiales. Saber las reglas de seguridad en su trabajo y los riesgos inherentes el mismo.

TAREAS TIPICAS:

Conducir todo tipo de camiones con capacidad hasta quince toneladas o diez metros cúbicos para el caso de camiones de volteo. Manejar autobuses que sean dedicados al transporte de los trabajadores de una obra. Conducir todos los vehículos que corresponden a las categorías de chofer de tercera y chofer de segunda.

OFICIO NUMERO: 3-7

DENOMINACION:

Chofer de camión de 15 y más toneladas.

GRADO DE INSTRUCCION RECOMENDABLE:

Cuarto grado de instrucción primaria

EXPERIENCIA REQUERIDA:

Haber trabajado como Chofer de Primera no menos de 3 años

CONOCIMIENTOS:

Todos los del Chofer de Primera

TAREAS TIPICAS:

Conducir todo tipo de camiones de cualquier tonelaje o capacidad en metros cúbicos, para el caso de camiones de volteo, así como todo tipo de unidades usadas para el transporte de los trabajadores de una obra. Manejar todos los vehículos que corresponden a las categorías inferiores.

OFICIO NUMERO: 3-8





CONVENCIÓN COLECTIVA
2 0 0 7 - 2 0 0 9

Pág. -39-

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

DENOMINACION:

Chofer de gandola de segunda (De 15-40 T)

GRADO DE INSTRUCCION RECOMENDABLE:

Sexto grado de instrucción primaria

EXPERIENCIA REQUERIDA:

Haber trabajado como chofer de primera no menos de 5 años

CONOCIMIENTOS:

Todos los del Chofer de Primera. Conocer los nombres y características de los diferentes vehículos que por su tamaño y capacidad le corresponde conducir. Saber la capacidad de carga de las diferentes marcas y modelos de gandas y sus limitaciones. Conocer los aditamentos mecánicos usados para montar los equipos de construcción, sus aplicaciones y formas de usarlas, así como, los métodos de carga de los distintos equipos de construcción y disposiciones legales relativas al transporte de dichos equipos. Saber las reglas de seguridad en su trabajo y riesgos inherentes al mismo.

TAREAS TÍPICAS:

Conducir gandas de plataformas altas (bateas) y bajas (low bog), con capacidad hasta cuarenta toneladas, inclusive las usadas en el transporte de tubos y las usadas en el transporte de fluidos, siempre manteniendo la misma limitación. Manejar toda otra ganda con capacidad hasta cuarenta toneladas. Supervisar las labores de carga y descarga de equipos y materiales. Llevar el debido control de su trabajo y cumplir con los programas e itinerarios que le fijen sus superiores. Conducir todo tipo de vehículo que corresponde a los choferes de categorías inferiores.

OFICIO NUMERO:

DENOMINACION:

Chofer de gandola de primera

GRADO DE INSTRUCCION RECOMENDABLE:

Sexto grado de instrucción primaria

EXPERIENCIA REQUERIDA:

Haber trabajado como Chofer de Gandola de Segunda no menos de 3 años.

CONOCIMIENTOS:

Todos los del Chofer de Gandola de Segunda

TAREAS TÍPICAS:

Conducir todo tipo de vehículos sin distingo de características o capacidad, es decir, que en un caso dado debe manejar cualquier unidad que le asignen sus superiores.

OFICIO NUMERO:

DENOMINACION:

Chofer de camión mezclador

GRADO DE INSTRUCCION RECOMENDABLE:

Sexto grado de instrucción primaria

EXPERIENCIA REQUERIDA:

Haber trabajado como Chofer de Primera no menos de un año

CONOCIMIENTOS:

Todos los del Chofer de Primera. Conocer los tipos y modelos de mezcladoras de concreto que son instaladas en camiones, sus capacidades, así como el modo de operar de dichas mezcladoras. Saber los conceptos fundamentales sobre tiempos de fraguado del concreto. Tener ideas de los diferentes concretos por su trabajabilidad (slump) y sus distintas resistencias. Conocer los cilindros de ensayo de concreto y los conos para el ensayo de la trabajabilidad. Saber el uso de los canales de descarga. Tener pleno conocimiento de la responsabilidad que le corresponde, debido a que la carga transportada, en estas unidades especiales, puede dañarse si la entrega no se efectúa dentro del plazo fijado.

TAREAS TÍPICAS:

Revisar el camión mezclador antes de comenzar cada labor, inclusive la lubricación del mismo. Presentar el camión en la dosificadora para que sea llenado. Recibir las instrucciones sobre la hora de iniciar la operación de mezclado y sitio a donde debe llevarse el concreto. Operar la mezcladora hasta estar seguro de que no queden cantidades de concreto endurecido que puedan dañar el equipo. Firmar los comprobantes de salida y hacer firmar por el receptor las notas de entrega. Llevar el control diario sobre entregas.



CONVENCIÓN COLECTIVA
2007 - 2009

Pág. -40-

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

OFICIO NUMERO: 4-1

DENOMINACION:
Operador de Martillo Perforador

GRADO DE INSTRUCCION RECOMENDABLE:
Saber leer y escribir

EXPERIENCIA REQUERIDA:
Haber trabajado como Obrero de Primera no menos de 2 años

CONOCIMIENTOS:

Todos los del Obrero de Primera. Conocer los riesgos inherentes a su labor. Saber las características del martillo perforador y el adecuado acoplamiento de las conexiones de las mangueras que suministran el aire comprimido. Tener conocimiento del acoplamiento de las brocas a la barra del martillo. Hacer apreciaciones acertadas sobre el desgaste de las brocas. Conocer todos los otros detalles prácticos para efectuar perforaciones sencillas, con el martillo perforador.

TAREAS TIPICAS:

Perforar con el martillo perforador los taladros sencillos, aunque dichos taladros puedan ser tanto verticales, como horizontales o en posiciones intermedias. Ayudar al operador de equipo perforador, en las tareas que éste haga con el martillo perforador montado sobre carretillas de ruedas de brugas.

OFICIO NUMERO: 4-2

DENOMINACION:
Operador de Equipo Perforador

GRADO DE INSTRUCCION RECOMENDABLE:
Tercer grado de instrucción primaria o en su defecto saber leer, escribir y conocer las operaciones aritméticas fundamentales.

EXPERIENCIA REQUERIDA:
Haber trabajado como Operador de Martillo Perforador no menos de 3 años.

CONOCIMIENTOS:

Todos los del Operador de Martillo Perforador. Conocer los riesgos inherentes a su labor. Saber las características del martillo perforador sobre carretilla (de ruedas o de orugas) y el adecuado acoplamiento de las conexiones de las mangueras que suministran el aire comprimido. Ubicar en el terreno, en la forma aproximada que lo requiera el trabajo, los taladros que indique el Caporal de voladuras. Conocer todos los otros detalles prácticos necesarios para efectuar todo tipo de perforaciones, con el martillo perforador operado a mano o el operador sobre carretillas, tanto de ruedas como de orugas.

TAREAS TIPICAS:

Perforar con todo tipo de martillos y toda clase de taladros, aún los de más precisión o más difíciles. Impartir instrucción al operador de martillo perforador sobre la forma como debe prestarle ayuda.

OFICIO NUMERO: 4-3

DENOMINACION:
Dinamitero

GRADO DE INSTRUCCION RECOMENDABLE:
Tercer grado de instrucción primaria elemental o en su defecto, saber leer y escribir y conocer las operaciones aritméticas fundamentales.

EXPERIENCIA REQUERIDA:
Haber trabajado como Operador de Equipo Perforador no menos de 2 años.

CONOCIMIENTOS:

Todos los del Operador de Equipo Perforador. Conocer los riesgos inherentes a su labor. Saber los diferentes tipos de explosivos y de fulminantes, usados corrientemente en nuestro país tales como: eléctricos, de mecha, de acción retardada. Uso y manipulación de los mismos, influencia de los explosivos disparados en los distintos suelos; roca dura, roca blanda, esquistos, arcilla, arenas, etc.

TAREAS TIPICAS:

Preparar cargas explosivas en taladros verticales, horizontales e inclinados. Preparar disparos a cielo abierto y en túneles y galerías. Preparar disparos con fulminantes de acción retardada. Preparar disparos para excavación de zanjas, para construcción de carreteras, para explotación de canteras, para nivelación de terrenos, etc.





OFICIO NUMERO: 4-4

DENOMINACION:
Maestro de Voladuras

GRADO DE INSTRUCCION RECOMENDABLE:
Sexto grado de instrucción primaria

EXPERIENCIA REQUERIDA:
Haber trabajado como Dinamitero no menos de 5 años

CONOCIMIENTOS:
Todos los del Dinamitero. Saber los riesgos inherentes a su labor. Conocer la ubicación y profundidades de los taladros para obtener los mejores rendimientos, así como, la selección del tipo de explosivo más adecuado. Seleccionar las brocas más adecuadas y el tipo de equipo perforador. Escoger el tipo de compresores más apropiados. Conocer el uso de depósitos de aire comprimido. Aprender los efectos de los explosivos según los materiales con los que se disparan, la posición y profundidades de los taladros, etc., y la influencia de la humedad sobre los explosivos y fulminantes. Conocer acerca del transporte de explosivos y fulminantes, así como su almacenaje.

TAREAS TÍPICAS:
Dirigir voladuras para la excavación de zanjas, construcción de carreteras, explotación de canteras, etc. Dirigir voladuras subacuáticas. Estimar el rendimiento de una voladura. Programar el ritmo diario de producción de acuerdo a las instrucciones recibidas del Ingeniero Director de la obra.

OFICIO NUMERO: 5-1

DENOMINACION:
Ayudante de Operadores

GRADO DE INSTRUCCION RECOMENDABLE:
Saber leer, escribir y conocer las operaciones aritméticas fundamentales.

EXPERIENCIA REQUERIDA:
Haber trabajado como Obrero de Primera no menos de 2 años

CONOCIMIENTOS:
Todos los del Obrero de Primera. Conocer aspectos elementales de los métodos y equipos para realizar las labores especificadas del oficio del cual es auxiliar. Tener nociones generales sobre lubricantes y combustibles. Conocer las reglas de seguridad en su trabajo y riesgos inherentes al mismo.

TAREAS TÍPICAS:
Preparar adecuadamente los materiales, herramientas que serán usadas por los trabajadores especializados. Prestar la ayuda necesaria de acuerdo con las instrucciones que recibe, así como, colaborar con la limpieza de los equipos. Realizar las labores más sencillos que correspondan al trabajador principal, con el objeto de prepararse en el oficio superior. Toda otra labor cuyo grado de dificultad sea similar a las antes descritas.

OFICIO NUMERO: 5-2

DENOMINACION:
Operador de Equipo Liviano

GRADO DE INSTRUCCION RECOMENDABLE:
Tercer grado de instrucción primaria o en su defecto, saber leer, escribir y conocer las operaciones aritméticas fundamentales.

EXPERIENCIA REQUERIDA:
Haber trabajado no menos de 3 años como Ayudante de Operadores

CONOCIMIENTOS:
Todos los del Ayudante de Operadores. Conocer el nombre y características de los diferentes equipos livianos usados en construcción su aplicación. Conocer los rendimientos de dichos equipos. Saber las características principales de los motores Diesel y su diferencia con los motores de gasolina. Tener nociones generales sobre lubricación y los diferentes lubricantes, nombres y usos. Conocer las reglas de seguridad en su trabajo y riesgos inherentes al mismo. Hacer montaje de cables y de ruedas.

TAREAS TÍPICAS:



CONVENCIÓN COLECTIVA
2007 - 2009

Pág. -42-

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

Operar el cargador frontal de orugas, con cucharón hasta de una yarda cúbica, con peso no superior a 4,5 toneladas y potencia no mayor de 50 H.P., lo mismo que cargadores frontales sobre cauchos de cualquier capacidad. Manejar la aplanadora de rodillos de hierro y la de cauchos múltiples. Operar la escoba mecánica, grúas y elevadores con capacidad hasta de 3 toneladas y tractores livianos hasta 8 toneladas de peso y potencia no mayor de 75 H.P., en la barra de tiro, para accionar rodillos pata de cabra o supercompactadores de ruedas neumáticas y para efectuar tareas sencillas como amontonar materiales. Operar mezcladoras de arena asfalto (pulvi mixers) y todo otro equipo cuyo grado de dificultad sea similar a los antes descritos.

OFICIO NUMERO: 5-3

DENOMINACION:

Operador de Equipo Pesado de Segunda

GRADO DE INSTRUCCION RECOMENDABLE:

Cuarto grado de instrucción primaria.

EXPERIENCIA REQUERIDA:

Haber trabajado como Operador de Equipo Liviano no menos de 3 años

CONOCIMIENTOS:

Todos los Operador de Equipo Liviano. Saber el nombre y características de los diferentes equipos pesados usados en construcción y sus aplicaciones y los rendimientos de dichos equipos. Conocer los motores que usan esos equipos, especialmente camiones de volteo sin amortiguación, zanjadores, cargadores frontales de cucharón; conocer las partes que lo componen, así como el funcionamiento de los mecanismos de dichos equipos. Aprender correctamente el desgaste, de dientes, orugas, rodillos, rudas dentadas y ruedas locas. Conocer los conceptos básicos de lubricación, aplicados a las diferentes marcas y modelos de equipos. Tener ideas elementales de los métodos de trabajo corrientes a ejecutar, con los equipos que opera y nociones generales sobre tráfico de equipo en el trabajo. Conocer acerca de la montura de los accesorios usados por las diferentes máquinas. Saber las reglas de seguridad en el trabajo y riesgos inherentes el mismo.

TAREAS TÍPICAS:

Operar cargadores frontales de orugas, con cucharón hasta dos yardas cúbicas, con peso no superior a 6 toneladas y potencia no mayor de 70 H.P., lo mismo que cargadores frontales sobre caucho de cualquier capacidad. Conducir camiones sin amortiguación, como los usados en el transporte de rocas; operar la zanjadora en labores sencillas. Operar cualquier otro equipo para el cual se necesite un grado de destreza similar a los casos descritos.

OFICIO NUMERO: 5-4

DENOMINACION:

Operador de Equipo Pesado de Primera

GRADO DE INSTRUCCION RECOMENDABLE:

Sexto grado de instrucción primaria

EXPERIENCIA REQUERIDA:

Haber trabajado como Operador de Equipo Pesado de Segunda no menos de 3 años.

CONOCIMIENTOS:

Todos los del Operador de Equipo Pesado de Segunda. Conocer el funcionamiento de las distintas partes de que constan los distintos equipos. Aprender acertadamente el desgaste de dichos mecanismos para informar debidamente al taller mecánico, con el objeto de efectuar las revisiones y reparaciones necesarias. Revisar la lubricación de cualquier equipo que opere. Conocer la presión de aire en los cauchos y tensión en las orugas. Hacer anotaciones relativas al funcionamiento del equipo que opere, de acuerdo a las instrucciones que reciba del Caporal de equipo. Conocer las especificaciones usuales pero los trabajos que comúnmente efectúa el equipo pesado en construcción. Saber las reglas de seguridad en su trabajo y riesgos inherentes al mismo. Conocer acerca del tráfico de equipo durante sus labores.

TAREAS TÍPICAS:

Operar los siguientes equipos, sin limitaciones de tamaño o capacidad y en cualquier circunstancia en las que deban trabajar. Cargadores frontales de cualquier capacidad (tanto de orugas como de cauchos); extendedores-vibradores de piedra picada, usados típicamente para la construcción de macadam hidráulico, extendedores de asfalto para la construcción de pavimentos; vagonetas de descarga por el fondo y descarga lateral, camiones de volteo, zanjadoras, cargadores de banda accionados por tractores, plantas mezcladoras de arena-asfalto, super-compactadores autopropulsados y todo otro equipo cuya operación necesite un grado de destreza similar a los antes descritos. Llenar las planillas de control diario de equipo e informar al taller mecánico sobre sus apreciaciones acerca de las condiciones mecánicas del equipo que opere.

OFICIO NUMERO: 5-5

DENOMINACION:

Tractorista de Segunda





GRADO DE INSTRUCCION RECOMENDABLE:
Cuarto grado de instrucción primaria.

EXPERIENCIA REQUERIDA:
Haber trabajado como Operador de Equipo Liviano no menos de 3 años.

CONOCIMIENTOS:
Todos los del Operador de Equipo Liviano. Saber los nombres y características de los diferentes tractores. Conocer los rendimientos de dichos equipos y los motores que usan esos tractores, así como su funcionamiento de los guinches, cilindros hidráulicos de potencia y demás mecanismos de dichos tractores. Apremiar correctamente el desgaste de cuchillos, orugas, rodillos, ruedas dentadas y ruedas locas. Saber los conceptos básicos de lubricación aplicados a las diferentes marcas y modelos. Conocer acerca de los escarificadores, arados de discos, patas de cabra y supercompactadores. Tener conceptos elementales de los métodos de trabajos corrientes como cortes en diferentes pendientes y materiales, compactación de terraplenes, deforestación liviana. Entender acerca de la montura de los accesorios usados por las diferentes máquinas. Conocer las reglas de seguridad en su trabajo y riesgos inherentes al mismo.

TAREAS TÍPICAS:
Operar toda clase de tractores cuya potencia no sea mayor de 200 H.P., tanto de oruga como de cauchos para empujar traillas y mototraillas, auxiliar a la pala mecánica en los cortes en rocas, accionar escarificadores, rastras de discos, patas de cabras y super compactadores; empujar y amontonar tierra, arena y otros materiales y efectuar cortes en distintas condiciones. Deforestación liviana y toda clase de excavaciones.

OFICIO NUMERO: 5-6

DENOMINACION:
Tractorista de Primera

GRADO DE INSTRUCCION RECOMENDABLE:
Sexto grado de instrucción primaria

EXPERIENCIA REQUERIDA:
Haber trabajado como Tractorista de Segunda no menos de 3 años

CONOCIMIENTOS:
Todos los del Operador de Equipo Pesado de Primera y todos los del Tractorista de Segunda.

TAREAS TÍPICAS:
Operar todo tipo de tractores, sea cualquiera su peso y potencia, tanto de orugas como de cauchos, en cualesquiera clase de labores que les corresponda ejecutar.

OFICIO NUMERO: 5-7
DENOMINACION:
Operador de Mototrailla de Segunda

GRADO DE INSTRUCCION RECOMENDABLE:
Cuarto grado de instrucción primaria

EXPERIENCIA REQUERIDA:
Haber trabajado como Operador de Equipo Liviano no menos de 3 años.

CONOCIMIENTOS:
Todos los del Operador de Equipo Liviano. Saber el nombre y características de las diferentes mototraillas que existen en el país y su rendimiento. Conocer los motores que usan esos equipos, su funcionamiento y las partes que los componen. Entender el funcionamiento de los guinches, compuertas y demás mecanismos de esos equipos. Apremiar acertadamente el desgaste de cuchillos, cauchos, etc. Saber los conceptos básicos de lubricación, aplicados a las diferentes marcas y modelos de mototraillas, así como los conceptos elementales de los métodos de trabajo corrientes, tales como cortes en diferentes pendientes y construcción de terraplenes. Conocer nociones generales sobre tráfico de equipo en el trabajo, reglas de seguridad y riesgos inherentes al mismo.

TAREAS TÍPICAS:
Operar tractores con traillas, las cuales pueden ser de cualquier capacidad. Conducir cualquier tipo de mototraillas, con capacidad hasta trece metros cúbicos en las labores que realizan esas máquinas.



CONVENCIÓN COLECTIVA
2007 - 2009

Pág. -44-

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

OFICIO NUMERO: 5-8

DENOMINACION:

Operador de Mototrailla de Primera

GRADO DE INSTRUCCION RECOMENDABLE:

Sexto grado de instrucción primaria

EXPERIENCIA REQUERIDA:

Haber trabajado como Operador de Mototrailla de Segunda no menos de 3 años.

TAREAS TÍPICAS:

Operar todo tipo de mototraillas de cualquier clase de trabajo (la destreza completa para, operar alguno de los modelos especiales de mototrailla, califica al operador dentro de esta categoría).

OFICIO NUMERO: 5-9

DENOMINACION:

Operador de Pala hasta 1 yarda cúbica

GRADO DE INSTRUCCIÓN RECOMENDABLE:

Sexto grado de instrucción primaria.

EXPERIENCIA REQUERIDA:

Haber trabajado como Operador de Equipo Liviano no menos de 3 años.

CONOCIMIENTOS:

Todos los del Operador de Equipo Liviano. Saber el funcionamiento de las diferentes partes de que constan las palas, apreciar correctamente el desgaste de dichos mecanismos, con el objeto de informar al taller mecánico para efectuar las revisiones y reparaciones necesarias. Conocer acerca de la lubricación, revisión del equipo antes de empezar su labor. Entender acerca de la tensión en las orugas. Conocer los ganchos para roca, sus aplicaciones, funcionamiento y montaje. Saber los reglas de seguridad en su trabajo y riesgos inherentes al mismo

TAREAS TÍPICAS:

Operar palas mecánicas, con capacidad hasta de 1 yarda cúbica en toda clase de trabajos y en cualesquiera circunstancias. Llevar el control del rendimiento de la máquina de acuerdo a las instrucciones que le imparten sus superiores. Cuando sea necesario, por así indicársele, dirigir la colocación de las unidades de transporte y el sentido de la circulación de ellas.

OFICIO NUMERO: 5-10

DENOMINACION:

Operador de Pala de más de 1 yarda cúbica de Segunda

GRADO DE INSTRUCCION RECOMENDABLE:

Sexto grado de instrucción primario

EXPERIENCIA REQUERIDA:

Haber trabajado como Operador de Pala hasta 1 yarda cúbica no menos de 4 años.

CONOCIMIENTOS:

Todos los del Operador de Pala hasta 1 yarda cúbica. Conocer las características de las distintas marcas y modelos de palas mecánicas de más de 1 yarda cúbica, usadas comúnmente en Venezuela y los rendimientos de esos equipos. Entender de los motores que usan esas palas, su funcionamiento y las partes que las componen. Saber acerca de la lubricación y revisión del equipo antes de empezar su labor. Conocer las diferentes clases de materiales que son excavados comúnmente, pesos y características más resaltantes y los conceptos elementales de los métodos de trabajo corrientes en taludes, excavaciones, zanjas, excavaciones con entibados, construcción de espigones, carga de rocas grandes sobre unidades de transporte. Conocer acerca de las plataformas de repartición de cargas (mats.), aplicaciones y modo de usarlas. Saber las reglas de seguridad en su trabajo y riesgos inherentes al mismo.

TAREAS TÍPICAS:

Operar las palas mecánicas de más de 1 yarda cúbica con todos los implementos, pero en tareas menores (aplicados a su rendimiento debe estar de acuerdo con su clasificación). Llevar el control del rendimiento de la máquina de acuerdo a su funcionamiento para hacer revisar o reparar cualquier anomalía. Cuando sea necesario y así se le indique, dirigir la colocación de las unidades de transporte y el sentido de la circulación de ellas.





CONVENCIÓN COLECTIVA
2007-2009

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

OFICIO NUMERO: 5-11

DENOMINACION:

Operador de Pala de más de 1 yarda cúbica de Primera

GRADO DE INSTRUCCION RECOMENDABLE:

Sexto grado de instrucción primaria

EXPERIENCIA REQUERIDA:

Haber trabajado como Operador de Pala de más de 1 yarda cúbica de Segunda no menos de 3 años.

CONOCIMIENTOS:

Todos los del Operador de Pala de más de 1 yarda cúbica de Segunda. Entender el funcionamiento de las diferentes partes de que constan las palas y la apreciación acertada del desgaste de dicho mecanismo, con el objeto de informar al taller mecánico para efectuar las revisiones y reparaciones necesarias. Conocer acerca de la lubricación y revisión del equipo antes de empezar su labor. Saber las especificaciones usuales de los trabajos que comúnmente se realizan con las palas mecánicas y los rendimientos de cada equipo según la naturaleza del trabajo y de la materia a mover, número de unidades de transporte de acuerdo a esos rendimientos. Apreciar correctamente la calidad de una voladura para poder estimar el rendimiento e informar al Maestro de Voladuras en caso de que sea conveniente mejorarle. Tener nociones sobre costos de la operación. Conocer el Contrato Colectivo de Trabajo y Tabulador de Oficios. Saber la responsabilidad por la conservación del equipo y por el mejor desarrollo del trabajo. Conocer las reglas de seguridad en su trabajo y riesgos inherentes al mismo.

TAREAS TÍPICAS:

Operar todo tipo de pala mecánica, sin limitaciones de tamaño o capacidad y en cualesquiera circunstancias en las que debe trabajar. Hacer estimados previos de los rendimientos e informar de ellos a sus supervisores. Coordinar con el Maestro Mecánico las horas más convenientes para lubricar, revisar y reparar la pala. A requerimiento, dar información a superiores cuando ellos preparan un presupuesto o planifican un trabajo. Colaborar con operadores y trabajadores en general de menor clasificación, para que ellos logren ser promovidos en su clasificación.

OFICIO NUMERO: 5-12

DENOMINACION:

Operador de Motoniveladora de Segunda

GRADO DE INSTRUCCION RECOMENDABLE:

Cuarto grado de instrucción primaria

EXPERIENCIA REQUERIDA:

Todos los del Operador de Equipos Livianos. Saber las características de las diferentes marcas y modelos de motoniveladoras usados comúnmente en Venezuela. Conocer los motores que usan dichos equipos, su funcionamiento y las partes que lo componen. Apreciar acertadamente el desgaste de cuchillas y dientes de escarificar. Conocer presión de aire en los cauchos, desgaste y montaje de los mismos. Entender los conceptos básicos de lubricación aplicados a las diferentes marcas y modelos de motoniveladoras. Saber los conceptos elementales de los métodos de trabajo corrientes. Tener nociones generales sobre tráfico de equipo en el trabajo. Conocer los materiales usados corrientemente como bases y sub-bases, engranzonados, macadam hidráulico y el concepto de humedad óptima referente a compactación. Conocer las reglas de seguridad en su trabajo y riesgos inherentes al mismo.

TAREAS TÍPICAS:

Extender y nivelar sub-base de granzón. Extender bases de granzón, de macadam hidráulico y de suelo asfalto. Mezclar suelo asfalto para la base y arena asfalto para pavimentos. Mantener en buenas condiciones las superficies de las carreteras de trabajo y de los caminos de acceso que usan en las obras. Realizar la conservación de carreteras engranzonadas y caminos de penetración. Construir y hacer la conservación de cunetas sin revestir. Extender el material de relleno en capas de acuerdo a las especificaciones. Nivelar el terreno natural para llegar a la cota de subrasante.

OFICIO NUMERO: 5-13

DENOMINACION:

Operador de Motoniveladora de Primera

GRADO DE INSTRUCCION RECOMENDABLE:

Sexto grado de instrucción primaria.

EXPERIENCIA REQUERIDA:

Haber trabajado como Operador de Motoniveladora de Segunda no menos de 3 años.

CONOCIMIENTOS:

Todos los Operador de Motoniveladora de Segunda. Saber el funcionamiento de las diferentes partes de que constan las



CONVENCIÓN COLECTIVA
2007-2009

Pág. -46-

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

motoniveladoras, especialmente el conjunto de mecanismos que accionan la cuchilla niveladora. Aprender a apreciar acertadamente el desgaste de las articulaciones en ajustes y el desgaste de los diferentes mecanismos, para informar debidamente al taller mecánico, con el objeto de efectuar las revisiones y reparaciones necesarias. Entender los conceptos de peralte y de curvas verticales. Conocer las características de la mezcla arena asfalto y en general las especificaciones usuales de los trabajos que se realizan con motoniveladoras. Saber acerca del tráfico del equipo durante las labores. Conocer las reglas de seguridad en su trabajo y riesgos inherentes al mismo.

TAREAS TÍPICAS:

Niveles y hacer la conformación final de toda clase de bases y sub-bases. Extender y hacer la conformación final de pavimentación de arena asfalto, tanto en carreteras como en calles (lo delicado de este trabajo hace que se le considere como uno de los más típicos de los operadores de Motoniveladoras de Primera, ya que hay caso de tolerancia no pase de 0,5 centímetros). Todo otro trabajo cuya realización sea apropiada para la motoniveladora, por difícil o complicado que este sea.

OFICIO NUMERO: 5-14

DENOMINACION:

Operador de Grúa (Gruero) de Segunda

GRADO DE INSTRUCCION RECOMENDABLE:

Cuarto grado de instrucción primaria

EXPERIENCIA REQUERIDA:

Haber trabajado como Operador de Equipo Liviano, no menos de 4 años

CONOCIMIENTOS:

Todos los del Operador de Equipo Liviano. Saber las características de las distintas marcas y modelos de grúas usadas comúnmente en Venezuela, la capacidad de carga en cada uno de esos equipos, los motores que usan esas grúas, su funcionamiento y las partes que los componen. Conocer los funcionamientos de los guinches, embragues y demás mecanismos de que constan las grúas. Aprender a apreciar acertadamente el desgaste de guayas, poleas, orugas, rodillos, ruedas dentadas y ruedas local y embragues. Conocer la presión de aire en los cauchos, desgaste y montaje de los mismos. Saber los conceptos básicos de lubricación, aplicados a las diferentes marcas y modelos de grúas, así como las señales manuales usadas en la dirección del trabajo de las grúas. Conocer las reglas de seguridad en su trabajo, riesgos inherentes al mismo y los implementos de protección que deben usar los trabajadores que se encuentren alrededor de la grúa.

TAREAS TÍPICAS:

Operar grúas, tanto de caucho como de orugas, para levantar cargas que puedan considerarse no muy pesadas (no mayores de 8 toneladas). Cargar y descargar con grúas materiales en las obras y en los depósitos. Efectuar el transporte de materiales en las obras, especialmente para llevarlos a sitios elevados. Operar la grúa con baldes de concreto para efectuar vaciados. Elevar los elementos secundarios de estructuras prefabricadas. Cargar tubos de hierro y de cemento y colocarlos en las zanjas. Cargar y colocar en su sitio todo tipo de alcantarillas metálicas y de tubo de cemento. Manejar la grúa para ayudar en las operaciones del taller mecánico y en general, en todas aquellas labores cuyo grado de dificultad sea similar a las antes descritas.

OFICIO NUMERO: 5-15

DENOMINACION:

Operador de Grúa (Gruero) de Primera

GRADO DE INSTRUCCION RECOMENDABLE:

Sexto grado de instrucción primaria

EXPERIENCIA REQUERIDA:

Haber trabajado como Operador de Grúa (Gruero) de Segunda, no menos de 3 años.

CONOCIMIENTOS:

Todos los del Operador de Grúa (Gruero) de Segunda. Saber el funcionamiento de las diferentes partes de que constan las grúas. Aprender a apreciar acertadamente el desgaste de dichos mecanismos, con el objeto de informar el taller mecánico para efectuar las revisiones y reparaciones necesarias. Entender acerca de la lubricación y revisión del equipo antes de comenzar su labor. Conocer las diferentes clases de eslingas, sus aplicaciones y modo de usarlos. Aprender a apreciar las posiciones óptimas de carga, operaciones de calce y variación de la capacidad de carga en función del ángulo que forme la pluma con el plano horizontal. Saber las especificaciones usuales, de los trabajos que corrientemente se hacen con grúas. Conocer el Contrato Colectivo de Trabajo y Tabulador de Oficios, así como las reglas de seguridad en su trabajo y riesgos inherentes el mismo.

TAREAS TÍPICAS:

Operar todo tipo de grúa, tanto de caucho como de oruga, para realizar toda clase de labores que ameriten su aplicación, la limitación de la carga debe estar fijada por la capacidad del equipo y nunca por la habilidad del operador. Operar la grúa para la erección de todo tipo de estructuras prefabricadas y colocación en sitios de elementos aislados como tanques metálicos, calderas, equipos industriales, motores, generadores de electricidad, etc. En general, realizar cualquier trabajo con la grúa, en el cual el operador necesite un completo entrenamiento en la operación de este equipo.

OFICIO NUMERO: 5-16

DENOMINACION:

Caporal de Equipo

GRADO DE INSTRUCCION RECOMENDABLE:

Primer año de Bachillerato





EXPERIENCIA REQUERIDA:

Haber trabajado como Operador de cualquier equipo de primera, no menos de 5 años.

CONOCIMIENTOS:

Todos los del Operador de Equipo Pesado de Primera. Saber las características principales de los equipos usados en construcción: livianos, pesados, motoniveladoras, palas y grúas. Entender las técnicas de operación de todos esos equipos. Conocer la organización de la conservación de los mismos y el adecuado acomodo del equipo cuando no está en uso. Conocer los conceptos fundamentales del tráfico de los equipos, en las obras y la organización de dicho tráfico. Conocer las unidades apropiadas para su transporte. Estar en conocimiento de las especificaciones de los trabajos que se le encarguen. Interpretar programas de trabajos. Saber preparar informes sobre rendimientos. Conocer los requerimientos de los trabajos topográficos necesarios para la no interrupción de la obra. Hacer pedidos de materiales. Tener conocimientos generales de la Ley del Trabajo y su Reglamento y de la Ley del Seguro Social Obligatorio, así como el Contrato Colectivo de Trabajo y Tabulador de Oficios. Conocer las reglas de seguridad en su trabajo y riesgos inherentes al mismo.

TAREAS TÍPICAS:

Dirigir las operaciones de equipos a instruir a sus operarios sobre la forma más conveniente de realizar su trabajo. Verificar permanentemente que cada uno de los trabajadores use debidamente los implementos de seguridad que exige la Ley y el sentido común. Informar a los trabajadores bajo su dirección sobre la mejor manera de lograr la promoción de su clasificación a otra superior. Apreciar la calificación que le corresponde a cada uno de los trabajadores que estarán dirigidos por él, de acuerdo con el Tabulador de Salarios y las descripciones de oficios anexos al Contrato Colectivo, para ubicarlos en el puesto adecuado. Informar periódicamente a sus superiores sobre el rendimiento de cada uno de los trabajadores y su grado de habilidad en la tarea que desempeña. Preparar los informes sobre rendimientos diarios de cada uno de los equipos, con la colaboración de los operadores. Informar al taller mecánico sobre las condiciones de los equipos y las necesidades de revisiones y reparaciones. Organizar los turnos y hacer cumplir los horarios. Instruir a los listeros sobre el sitio donde se encuentran los trabajadores bajo su mando y modificar sobre las cuadrillas que tendrán que trabajar horas extraordinarias.

OFICIO NUMERO: 6-1

DENOMINACION:

Ayudante de Mecánico Diesel

GRADO DE INSTRUCCION RECOMENDABLE:

Saber leer, escribir y conocer las operaciones aritméticas fundamentales.

EXPERIENCIA REQUERIDA:

Haber trabajado como Obrero de Primera no menos de 3 años

CONOCIMIENTOS:

Todos los del Obrero de Primera. Conocer aspectos elementales de los métodos, equipos y herramientas para realizar las labores específicas del oficio del cual es auxiliar. Saber los nombres de los vehículos y equipos livianos usados en la construcción. Tener nociones elementales sobre motores de gasolina. Conocer las reglas de seguridad en su trabajo y los riesgos inherentes al mismo.

TAREAS TÍPICAS:

Preparar adecuadamente los materiales y herramientas que serán usados por los trabajadores especializados. Prestar la ayuda necesaria de acuerdo con las instrucciones que reciba, así como, colaborar con la limpieza de los equipos. Realizar las tareas más sencillas que correspondan al trabajador principal, con el objeto de prepararse en el oficio superior. Toda otra labor cuyo grado de dificultad sea similar a las antes descritas.

OFICIO NUMERO: 6-2

DENOMINACION:

Engrasados

GRADO DE INSTRUCCION RECOMENDABLE:

Cuarto grado de instrucción primaria.

EXPERIENCIA REQUERIDA:

Haber trabajado como Operador de Equipo Liviano no menos de 3 años.

CONOCIMIENTOS:

Todos los del Chofer de Primera. Saber el nombre y características de todos los vehículos, equipos livianos y pesados, motoniveladoras, palas y grúas usadas en construcción y las características principales de los motores de gasolina y Diesel. Conocer los diferentes tipos de lubricantes, sus características, grasas, aceites livianos y pesados, aceites especiales para motores Diesel, aceites penetrantes, etc. Entender los usos y aplicaciones de esos lubricantes. Conocer los equipos de engrase, de operación neumática y a mano, así como los procedimientos de engrase, apreciar acertadamente las condiciones de las graseras y



la sustitución de ellas cuando sean inútiles. Saber los procedimientos para medir el nivel de aceite en motores, transmisiones, diferenciales, direcciones hidráulicas, sistemas hidráulicos a presión, etc. Tener conocimientos acerca de la lubricación de las partes principales de los motores, arranques, bombas de agua, ventiladores, distribuidores, etc. Conocer acerca de la lubricación de las carrocerías de vehículos y del engrase de guayas. Conocer la presión de aire en los cauchos y la apreciación acertada del desgaste y montaje de los mismos. Ser entendido acerca de las baterías y la revisión del nivel de agua destilada de las mismas. Saber los sistemas de enfriamientos, su limpieza y revisión. Conocer las reglas de seguridad en su trabajo y riesgos inherentes al mismo.

TAREAS TÍPICAS:

Engrasar y lubricar todas las partes, incluyendo motores, de todo tipo de vehículos y maquinarias que se usan en construcción, siguiendo las instrucciones que a tal fin le dé el Maestro Mecánico o un Mecánico de Primera, designado por aquel. Revisar las baterías de vehículos y maquinarias, ajustar las conexiones de los bornes y engrasarlos, reponer el agua destilada que le falte. Revisar la presión del aire de los cauchos y el desgaste de los mismos. Reponer el agua que falte en los sistemas de enfriamiento de los diferentes vehículos y maquinarias y observar las salidas por donde ellos la pierdan. Informar al Taller Mecánico sobre todas las observaciones hechas sobre vehículos y maquinarias. Llenar de combustible todos los depósitos de los equipos que no tengan acceso al taller mecánico o al campamento. Anotar detalladamente las cantidades de los diferentes grasas, aceites, combustibles, agua destilada, etc., que se consumen en su trabajo. Estimar las cantidades necesarias de combustibles, lubricantes, agua destilada, etc., con suficiente anterioridad y dar estos estimados al Maestro Mecánico con el objeto de que éste prepare los pedidos y se ordenen.

OFICIO NUMERO: 6-3

DENOMINACION:

Cauchero

GRADO DE INSTRUCCION RECOMENDABLE:

Sexto grado de instrucción primaria

EXPERIENCIA REQUERIDA:

Haber trabajado como Obrero de Primera no menos de 2 años

CONOCIMIENTOS:

Conocimientos de presiones tanto en kg/cm² como libra por pulgada. Conocimientos de uso de medidor de presiones, manómetro, válvulas y gatos de extracción, así como manejo de compresores y procedimiento de inflado del caucho. Amplios conocimientos de seguridad industrial en lo referente a cambio de válvulas, inflado, cambio de caucho, así como las herramientas, gatos, señoritas, etc.

TAREAS TÍPICAS:

Desmontar y montar cauchos en vehículos, equipos y maquinaria que utilicen para su rodamiento. El cauchero deberá chequear las presiones de los cauchos por lo menos una vez al día, inflarlo o desinflarlo hasta la presión requerida. Reconocer e informar sobre el estado de los cauchos. Reparar o cambiar todo caucho dañado en forma adecuada cuidando la seguridad de las personas y de la máquina. Dentro de su labor diaria ayudará al mantenimiento de los equipos y vehículos según los requerimientos de su jefe inmediato.

OFICIO NUMERO: 6-4

DENOMINACION:

Mecánico de Gasolina de Segunda

GRADO DE INSTRUCCION RECOMENDABLE:

Cuarto grado de instrucción primaria o poseer el título una Escuela Técnica Industrial o Artesanal.

EXPERIENCIA REQUERIDA:

Poseer diploma de Mecánico a Gasolina de alguna Escuela Técnica Industrial o Artesanal o haber trabajado como Ayudante no menos de 4 años.

CONOCIMIENTOS:

Todos los del Ayudante. Saber el nombre y características de los vehículos y equipos livianos utilizados en la construcción. Distinguir las distintas herramientas usadas en talleres mecánicos, su correcto manejo, especialmente el de la lima. Entender el funcionamiento de los motores de gasolina, sus sistemas de inyección de combustibles y de encendido. Conocer los accesorios de los motores, dinamos, arranques, bombas de agua. Saber acerca del esmerilado de válvulas y descarbazon de motores. Entender sobre motores a gasolina de dos tipos. Tener nociones sobre catálogos. Distinguir los equipos pequeños que usan estos tipos de motores. Conocer las reglas de seguridad en su trabajo y los riesgos inherentes al mismo.

TAREAS TÍPICAS:

Arreglar motores de los equipos pequeños usados en construcción, tales como vibradores, bombas de agua, compactadores tipos "sapos", sierras, pequeños máquinas de soldar, mezcladoras hasta de once pies cúbicos, etc., igualmente, arreglar los demás



mecanismos que componen esos equipos. Desarmar y limpiar toda clase de motores y otros mecanismos según instrucciones del Maestro Mecánico. Reparar los desperfectos menores que tengan los vehículos, especialmente los livianos. Ejecutar toda clase de trabajos cuyo grado de dificultad sea similar a los antes descritos.

OFICIO NUMERO: 6-5

GRADO DE INSTRUCCION RECOMENDABLE:

Sexto grado de instrucción primaria

EXPERIENCIA REQUERIDA:

Haber trabajado como Mecánico de Gasolina de Segunda no menos de 3 años.

CONOCIMIENTOS:

Todos los del Mecánico de Gasolina de Segunda. Saber la aplicación modo de operar las máquinas usadas en los talleres mecánicos para la alineación y balanceo de ruedas, graduación de la inyección de combustible, medir el desgaste de las piezas, apretar tuercas o tornillos hasta una tensión conocida y para toda otra labor similar a las antes indicadas. Entender los diferentes mecanismos que integran los diferentes equipos usados en construcción, procedimiento para desmontarlos y ensamblarlos. Conocer los convertidores de torsión, transmisiones y engranajes, sistemas hidráulicos, diferentes sistemas de rodaje, esterillas y orugas, frenos y embragues de todo tipo, etc. Interpretar catálogos. Saber las reglas de seguridad en su trabajo y los riesgos inherentes al mismo.

OFICIO NUMERO: 6-6

DENOMINACION:

Mecánico de Equipo Pesado de Segundo

GRADO DE INSTRUCCION RECOMENDABLE:

Cuarto grado de instrucción primaria o poseer título de alguna Escuela Técnica Industrial o Artesanal.

EXPERIENCIA REQUERIDA:

Haber trabajado como Ayudante no menos de 4 años

CONOCIMIENTOS:

Todos los del Ayudante. Saber el nombre y características de todos los vehículos, equipos* livianos y pesados, equipos para concreto, motoniveladoras, palas y grúas usadas en construcción. Entender las diferentes herramientas usadas en talleres mecánicos, su correcto manejo, especialmente el de la lima. Comprender el funcionamiento y otras características principales de todo tipo de motores. Conocer los accesorios de los motores, dinamos, arranques, bombas de agua, etc. Tener nociones sobre catálogos. Saber las reglas de seguridad en su trabajo y los riesgos inherentes al mismo.

TAREAS TÍPICAS:

Arreglar los motores y otras partes de los equipos y vehículos usados en construcción, de acuerdo a las instrucciones que le dé al Maestro Mecánico o al Mecánico de Primera que sea designado con ese fin. Utilizar los equipos de taller para trabajos menos complicados. Ejecutar toda clase de trabajo cuyo grado de dificultad sea similar a los antes descritos y siempre siguiendo instrucciones precisas de algún superior, ya que se considera que este trabajador no está obligado a dominar el uso de catálogos.

OFICIO NUMERO: 6-7

DENOMINACION:

Mecánico de Equipo Pesado de Primera

GRADO DE INSTRUCCION RECOMENDABLE:

Sexto grado de instrucción primaria

EXPERIENCIA REQUERIDA:

Haber trabajado como Mecánico de Equipo Pesado de Segunda no menos de 3 años.

CONOCIMIENTOS:

Todos los del Mecánico de Equipo Pesado de Segunda. Conocer los distintos motores y otros mecanismos que integran los vehículos y equipos usados en construcción y la manera correcta de desmontarlos y ensamblarlos. Interpretación correcta y completa de catálogo. Saber las reglas de seguridad en su trabajo y los riesgos inherentes al mismo.

TAREAS TÍPICAS:

Revisar y reparar toda clase de vehículos y equipos pesados empleados en construcción, de acuerdo con la asignación de tareas que le haga diariamente el Maestro Mecánico. Operar todas las máquinas que se utilizan en los talleres mecánicos para obtener



CONVENCIÓN COLECTIVA
2007-2009

Pág. -50-

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

precisos, uniformes y adecuados resultados. Dar instrucciones a los Mecánicos de Segunda cuando así se los indique el Maestro Mecánico, para las labores que éstos efectúen. Preparar informes de cada una de las unidades en que trabaja e indicar las labores en ella efectuados y sus observaciones al respecto.

OFICIO NUMERO: 6-8

DENOMINACION:
Maestro Mecánico

GRADO DE INSTRUCCION RECOMENDABLE:
Título de Mecánico de la Escuela Técnica Industrial o Primer Año de Bachillerato.

EXPERIENCIA REQUERIDA:
Haber trabajado como Mecánico de Primera, no menos de 5 años

CONOCIMIENTOS:
Todos los del Mecánico de Primera. Entender los conceptos fundamentales del funcionamiento de los motores y demás mecanismos de todos los equipos usados en construcción. Saber los pesos y tamaños de los vehículos y equipos. Tener nociones e interpretar detalladamente los catálogos y libros de instrucciones. Conocer sobre organización de talleres mecánicos e instalación de los equipos usales que en los mismos se necesitan, así como el acomodo de las herramientas y sistemas eficientes para evitar la pérdida de ellas. Tener idea del trabajo en el campo, talleres mecánicos provisionales y trasladables. Conocer la forma de dirigir personal a su mano y de estimados del tiempo necesario para una revisión o reparación. Saber los métodos de trabajo para obtener los mejores resultados y la importancia de los diferentes equipos en las obras para elaborar los planes de reparaciones, causando a los trabajadores los menores retardos posibles. Conocer la aplicación y forma de uso de los diferentes implementos de seguridad que debe usar el personal a su mando. Entender de pedidos de repuestos, combustibles, lubricantes, etc. Tener conocimientos generales de la Ley del Trabajo y su Reglamento, Contrato Colectivo y Tabulador de Oficios y amplios conocimientos de seguridad industrial y riesgos inherentes a su trabajo.

TAREAS TÍPICAS:
Organizar el taller mecánico. Asignar las labores que efectuarán todos los mecánicos y ayudantes bajo su mando. Instruir a esos trabajadores sobre la forma como harán su labor. Instruir a los engrasadores sobre el trabajo que les corresponda y sobre los detalles del mismo. Cuidar de que no falten herramientas y todo lo necesario para la buena marcha del taller. Mantener al día las anotaciones sobre los equipos que son revisados o reparados. Hacer los pedidos de repuestos, combustibles, lubricantes, etc. Verificar permanentemente que todos los mecánicos y ayudantes usen debidamente los implementos de seguridad que exige la Ley y el sentido común. Informar a los trabajadores bajo su dirección sobre la mejor manera de adquirir los conocimientos necesarios para lograr la promoción de su calificación a otra superior. Apreciar la calificación que le correspondan a cada uno de los trabajadores que estarán dirigidos por él, de acuerdo al Tabulador de Salarios y a las descripciones de oficios, anexos al Contrato Colectivo, para ubicarlos en los puestos adecuados.

OFICIO NUMERO: 6-9

DENOMINACION:
Operador de Máquinas-Herramientas de Segunda.

GRADO DE INSTRUCCION RECOMENDABLE:
Tercer Año de Bachillerato

EXPERIENCIA REQUERIDA:
Haber trabajado como Ayudante no menos de 2 años

CONOCIMIENTOS:
Todos los del Ayudante. Conocer los distintos tipos de materiales, usos y características y uso de por lo menos una de las máquinas: torno, fresadora y limadora. Conocer los riesgos inherentes a su trabajo y las reglas de seguridad. Conocer los instrumentos de verificación y control. Interpretar dibujos sencillos.

TAREAS TÍPICAS:
Efectuar trazados mecánicos sencillos. Limar a mano superficies planas, oblicuas, cóncavas y convexas. Martillar y embutir con martillo de bola. Cortar metales a mano con segueta, cizalla y cincel. Cortar con sierra mecánica. Esmalar metales. Afilar herramientas de corte. Taladrar y escariar metales. Realizar trabajos en una de las siguientes máquinas: limadora, torno o fresadora, similares a los que se describen para el operador de Primera. Cuido y mantenimiento de herramientas y equipos.

OFICIO NUMERO: 6-10

DENOMINACION:





CONVENCIÓN COLECTIVA
2007-2009

Pág. -51-

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

Operador de Máquinas-Herramientas de Primera

GRADO DE INSTRUCCION RECOMENDABLE:
Quinto Año de Bachillerato

EXPERIENCIA REQUERIDA:
Haber trabajado como Operador de Segunda no menos de 2 años.

CONOCIMIENTOS:
Todos los del Operador de Segunda. Saber las reglas de seguridad en su labor y riesgos inherentes a la misma. Interpretar dibujos complejos. Conocer características y uso de la limadora, el torno y la fresadora.

TAREAS TÍPICAS:
Efectuar trazados complejos. Preparar las máquinas que maneja. Hacer trabajos complejos en la limadora tales como: cepillado de superficies planas, escalonados, colas de milano, ranurados y cuñeros. Cepillado de piezas irregulares y tallado de cremallera. Hacer trabajos complejos en el torno tales como: torneados cónicos, esféricos, rectificadores, cilindros, rectos escalonado, mendenado cilíndrico y gargantas. Tronzar transversal y lateralmente. Roscado con cuchilla. Refrentados a mano y automáticamente. Taladrar con contrapunto y carro. Moletear. Tornea con pantógrafo. Hacer trabajos complejos en la fresadora tales como: planeados paralelos y perpendiculares. Fresado horizontal, vertical, oblicuo, de frente y perfil. Fresar cuñeros y ranuras. Perforado. Fresado de polígonos con divisor. Fresar colas de milano. Tallado de engranajes rectos, cónicos, bicónicos y helicoidales.

OFICIO NUMERO: 7-1

DENOMINACION:
Soldador de Tercera

GRADO DE INSTRUCCION RECOMENDABLE:
Tercer grado de instrucción primaria

EXPERIENCIA REQUERIDA:
Haber trabajado como Ayudante no menos de 4 años.

CONOCIMIENTOS:
Todos los del Ayudante. Tener conocimientos generales acerca de las máquinas de soldar. Distinguir los electrodos usados más corrientemente. Tener nociones generales sobre los equipos de oxi-acetileno y sus accesorios. Saber las reglas de seguridad en su trabajo y los riesgos inherentes al mismo.

TAREAS TÍPICAS:
Efectuar soldaduras de importancia secundaria, tanto en el taller como en el campo. Cortar con acetileno en los trabajos más usuales de la construcción. Efectuar toda clase de trabajo con soldadura o con el equipo de acetileno cuyo grado de dificultad sea similar a los antes descritos.

OFICIO NUMERO: 7-2

DENOMINACION:
Soldador de Segunda

GRADO DE INSTRUCCION RECOMENDABLE:
Cuarto grado de instrucción primaria.

EXPERIENCIA REQUERIDA:
Haber trabajado como Soldador de Tercera no menos de 2 años o poseer un título de alguna Escuela Técnica Industrial o Artesanal.

CONOCIMIENTOS:
Todos los del Soldador de Tercera. Conocer los diferentes tipos y características de máquinas de soldar, generadores y transformadores. Saber acerca de los electrodos, materiales que lo constituyen, diámetros y longitudes de ellos, amperajes óptimos para su uso. Apremiar correctamente cuando una soldadura ha sido efectuada con exceso o falta de amperaje. Distinguir los diferentes tipos de soldaduras o tope, en bisel superpuestas, etc. Conocer los equipos de cortar metales, generadores de acetileno, así como las mangueras para la conducción de los gases usados corrientemente para soldar con oxígeno y acetileno, picos para cortar, su adaptación y ajuste. Saber de soldadura autógena y los materiales usados para la misma. Entender acerca de cautines. Conocer las reglas de seguridad en su trabajo y riesgos inherentes al mismo.



CONVENCIÓN COLECTIVA
2 0 0 7 - 2 0 0 9

Pág. -52-

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

TAREAS TÍPICAS:

Efectuar toda clase de soldaduras autógenas, con excepción de aquellas extremadamente difíciles. Cortar con acetileno y manejar la máquina de cortar y biselar tubos. Soldar estaño con el cautín y también con el mismo procedimiento todos los otros metales que así lo permitan. Hacer trabajos sencillos sobre el yunque en metales calentados en la fragua o con acetileno. Soldar con soldadura eléctrica en trabajo: tales como relleno de dientes, puntas y cuchillas gastadas. Reparar cajas de volteos, mototrailas, carrocerías de vehículos y de ciertos equipos. Unir perfiles de importancia secundaria. Soldar cabillas de refuerzo para concreto armado y elementos secundarios en techos. Conocer todo otro trabajo de soldadura o con el equipo de acetileno cuyo grado de dificultad sea similar a los antes descrito.

OFICIO NUMERO: 7-3

DENOMINACION:
Soldador de Primera

GRADO DE INSTRUCCION RECOMENDABLE:
Sexto grado de instrucción primaria

EXPERIENCIA REQUERIDA:
Hacer trabajos como Soldador de Segunda no menos de 3 años.

CONOCIMIENTOS:
Todos los del Soldador de Segunda. Saber los métodos de trabajo para realizar todo tipo de soldaduras, tanto eléctricas como autógenas. Entender las especificaciones usuales para la ejecución de trabajos de soldadura de todo tipo. Conocer las pruebas que se hacen en las soldaduras para verificar su calidad, así como el aparato de Rayos X Especial para la observación de soldaduras. Hacer estimados de materiales necesarios para los trabajos a realizar. Aprender correctamente las condiciones de los equipos a usar, para estar seguro de la no interrupción del trabajo por mal estado de equipo. Conocer las reglas de seguridad en su trabajo y riesgos inherentes al mismo.

TAREAS TÍPICAS:

Efectuar toda clase de soldaduras, tanto autógenas como eléctricas por difícil que ellas sean. Cortar con precisión toda clase de metales, usando la llama de acetileno. Hacer soldaduras de tuberías de presión y de todo tipo, lo mismo de perfiles de acero en estructuras metálicas. Soldar perfiles para la construcción de armaduras metálicas, tanques y todo tipo de depósito metálico. Rellenar bocinas y ejes gastados, con toda precisión, para ser rectificadas en torno. Hacer trabajos en el yunque, en metales calentados, en la fragua o con la llama de acetileno, sin que su habilidad llegue a ser la de un trabajador especializado en ese tipo de trabajo. Preparar las listas de materiales necesarios y entregársela al Maestro Mecánico, para que éste haga las gestiones necesarias para hacer los pedidos.

OFICIO NUMERO: 7-4

DENOMINACION
Tubero Fabricador

GRADO DE INSTRUCCION RECOMENDABLE:
Sexto grado de instrucción primaria

EXPERIENCIA REQUERIDA:
Haber trabajado como Soldador de Segunda no menos de 3 años.

CONOCIMIENTOS:
Todos los del Soldador de Primera. Saber leer e interpretar planos de planta, corte de isometrías.

TAREAS TÍPICAS:

Todas las del Soldador de Primera. Realizar cortes y biselados de tuberías a la perfección. Confeccionar juntas e instalar válvulas, llaves, filtros, empacaduras, bridas y otros elementos.

OFICIO NUMERO: 7-5

DENOMINACION:
Montador

GRADO DE INSTRUCCION RECOMENDABLE:
Cuarto grado de instrucción primaria.

EXPERIENCIA REQUERIDA:
Haber trabajado como Ayudante no menos de 4 años.





CONOCIMIENTOS:

Todos los del Ayudante. Saber los nombres de herramientas y equipos usados en la montura de estructuras metálicas. Conocer los nombres de los diferentes perfiles y otras piezas metálicas que constituyen esas mismas estructuras. Entender las diferentes maneras de fijar las láminas que se usan como techo y paredes en las estructuras metálicas. Tener claros conocimientos del sistema métrico decimal y nociones sobre las equivalencias que corresponden en dicho sistema a las medidas en pulgadas y pies. Conocer las reglas de seguridad en su trabajo, el uso de implementos de seguridad y los riesgos inherentes a sus labores.

TAREAS TÍPICAS:

Trabajar en la montura de todo tipo de estructuras, armaduras, tanques metálicos y todo tipo de erecciones metálicas que se lleven a cabo. Tomar las debidas precauciones en su trabajo de acuerdo a las labores que ejecuta. Ayudar a los operarios de talleres, cuando sea necesario en la preparación de todo tipo de piezas que vayan a ser instaladas en cualquier estructura metálica.

OFICIO NUMERO: 7-6

DENOMINACION:

Latonero de Segunda

GRADO DE INSTRUCCION RECOMENDABLE:

Sexto grado de instrucción primaria y operaciones aritméticas fundamentales. Dos (2) años de experiencia como Ayudante.

CONOCIMIENTOS:

Todos los del Ayudante. Conocer todas las herramientas de los sistemas de ductos. Conocer los elementos más usuales de sistemas de ductos. Conocer los tipos de materiales, usos y características de ductos más usuales. Conocer del replanteo de ductos partiendo de los planos con la asistencia de manuales usuales como lo son: dobladora, aplastador y tijera. Conocer sobre la operación de andamios y reglas de seguridad y riesgo del oficio. Con la ayuda del latonero de primera identificar los diferentes calibres de materiales y revestimiento.

TAREAS TÍPICAS:

Identificar redes de suministro y retorno. Ensamblar y montar las piezas de ductos más usuales. Preparar y fijar anclajes de ductos. Efectuar el montaje de ductos de basura, ventilación y aire acondicionado que sean del tipo usual. Montar cuellos y difusores de ductos. Montar ductos de mangueras de aluminio. Embutir en cielo raso difusores y rejillas.

OFICIO NUMERO: 7-7

DENOMINACION

Latonero de Primera

GRADO DE INSTRUCCION RECOMENDABLE:

Sexto grado de instrucción primaria y operaciones aritméticas fundamentales.

EXPERIENCIA REQUERIDA:

Tres (3) años de experiencia como Latonero de Segunda.

CONOCIMIENTOS:

Todos los del Latonero de Segunda. Conocer todos los sistemas de ductos de aire acondicionado, basura ventilación y extracción. Conocer todos los tipos de rejillas y difusores del oficio. Conocer los diferentes tipos de materiales, usos y características relacionada con ductos. Tener pleno conocimiento para interpretar planos de ductos, para el replanteo y trazado de los mismos. Como usar adecuadamente las herramientas manuales como lo son: dobladores, aplastador (saca lengua), cortadora, tijera, pistola remachadora. Conocer la operación con andamios y las reglas de seguridad y riesgo del oficio. Identificar los diferentes calibres de material y los diferentes tipos de revestimiento para ductos, y los ductos con revestimiento incorporado. Conocer todos los tipos de reducción y transformación de ductos requeridos en los proyectos. Conocer maquinaria industrial requerida para fabricar ductos.

TAREAS TÍPICAS:

Identificar redes de suministro y retorno. Identificar y hacer el despiece adecuado de las piezas fabricadas de ductos según plano. Ordenar, replantear, ensamblar y montar las piezas según plano. Preparar y fijar anclajes con platinas para los ductos. Montar ductos de ventilación, aire acondicionado y basura. Montar cuellos difusores de ductos. Montar ductos de micro-aire y mangueras de aluminio. Embutir difusores y rejillas dentro de plafones de cielo raso. Revestir ductos con diferentes recubrimientos (fibra de vidrio, anímite, aluminio, etc). Trazar cortar y doblar operando la dobladora, guillotina, fabricadora de presilla y empate, cajones y juntas.

OFICIO NUMERO: 7-8

DENOMINACION:

Instalador Electromecánico de Segunda

GRADO DE INSTRUCCION RECOMENDABLE:



CONVENCIÓN COLECTIVA
2007-2009

Pág. -54-

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

Sexto grado de instrucción primaria

EXPERIENCIA REQUERIDA:

Haber trabajado 3 años como Ayudante.

CONOCIMIENTOS:

Todos los del Ayudante. Nociones de Electricidad industrial y mecánica, mecánica de maquinarias diesel y gasolina. Conocimientos sobre máquinas, herramientas y materiales del oficio. Conocer los diversos tipos de bombas, válvulas sencillas, accesorios, motores eléctricos, motores de combustión. Tener nociones simples de interpretación de planos. Conocer reglas de seguridad y riesgos del oficio.

TAREAS TÍPICAS:

Instalar bombas, motores de combustión Y eléctricos, válvulas sencillas, filtros y otras instalaciones. Tareas de plomería simple. Asistir al montador de primera.

OFICIO NUMERO: 7-9

DENOMINACION:

Instalador Electromecánico de Primera

GRADO DE INSTRUCCION RECOMENDABLE:

Tercer año de bachillerato,

EXPERIENCIA REQUERIDA:

Haber trabajado 4 años como Montador de Segunda. Cursos sobre instalación de equipos industriales (mecánica y electricidad).

CONOCIMIENTOS:

Todos los del Montador de Segunda. Saber de compresores, tableros eléctricos, electrónicos, de control, electricidad de alta tensión, válvulas especiales, cilindros hidráulicos, compuertas. Interpretación de planos de distribución de equipos industriales, planos de electricidad, mecánico e hidráulica de cierta complejidad, tales como diagrama, circuitos eléctricos, hidráulicos. Conocimientos de los componentes de los diferentes tipos de motores y equipos en general. Conocimiento para detectar fallas y equipos. Tener ciertas nociones de soldadura. Saber de Metales, saber diferenciarlos. Montaje y desmontaje de calderas.

TAREAS TÍPICAS:

Instalación de los diferentes equipos antes mencionados. Instalación de equipos industriales, sistemas de transporte de materias primas y productos terminados. Instalación de tableros eléctricos y cualquier otro equipo cuyo grado de dificultad, sea igual o inferior a los antes mencionados. Instalación de paneles de control. Montaje de instrumentos de medición. Asistir al Maestro de Obras Electromecánicas.

OFICIO NUMERO: 7-10

DENOMINACION:

Lionero de Primera para Líneas de Transmisión.

GRADO DE INSTRUCCION RECOMENDABLE:

Quinto año de bachillerato, con cursos teórico-prácticos sobre la ocupación de por lo menos un año de duración en alguna de las empresas del sector eléctrico.

EXPERIENCIA REQUERIDA:

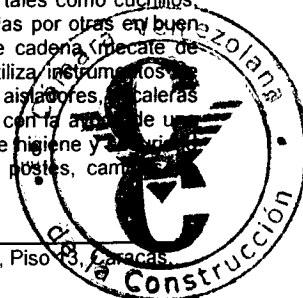
Haber trabajado como Lionero de Transmisión de Segunda no menos de 2 años aproximadamente.

CONOCIMIENTOS:

Todos los Lioneros de Segunda. Conocer el mantenimiento de sistemas de transmisión de energía eléctrica, en frío y caliente.

TAREAS TÍPICAS:

Subir postes con cinchos y torres de transmisión a través de los párales de éstas. Comprobar con un tester sujeto a una pértiga, para trabajar en frío, que no exista tensión en línea. Instalar la conexión a tierra de líneas utilizando un cable de cobre. Inspeccionar el estado de diferentes piezas de las torres y postes de transmisión, tales como párales, cadenas de aisladores, grilletes de cables de guarda, puentes, vientos, crucetas de postes, cables de líneas, chochas, aisladores, perros de postes, botafones y balisores, etc. Además inspeccionar el estado de algunas de las piezas de las subestaciones, tales como cuchillos, bajantes de las barras, copias de las barras, pararrayos y barrilitos. Desmontar y cambiar las piezas dañadas por otras en buen estado, para lo cual utiliza diversos instrumentos de trabajo, tales como las pastecas, cizalla, señorita de cadena, martelete de servicio, llaves ajustables, cinturón de seguridad, etc. En tanto, que para cambiar piezas en caliente utiliza instrumentos de naturaleza aislante, tales como protectores de línea, bastones de soporte, pértigas de amarre, protectores de aisladores, escaleras aislantes y monitores, así como el adecuado equipo de protección personal para evitar accidentes. Cortar con la ayuda de una herramienta adecuada las ramas de los árboles próximos a los cables de líneas. Cumplir con las normas de higiene y seguridad industrial y realizar otras tareas relacionadas con el cargo, tales como limpieza del área de las torres, postes, cables, etc.





CONVENCIÓN COLECTIVA
2 0 0 7 - 2 0 0 9

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

señalización de avisos de seguridad, etc.
OFICIO NUMERO: 7-11

DENOMINACION:
Maestro de Obras Electromecánicas

GRADO DE INSTRUCCION RECOMENDABLE:
Quinto año de bachillerato, mención Ciencias. Cursos de Electromecánica, Electricidad Industrial, Mecánica Industrial.

EXPERIENCIA REQUERIDA:
Haber trabajado 4 años como Montador de Primera

CONOCIMIENTOS:
Todos los del Montador de Primera y el Montador de Segunda. Pleno conocimiento de interpretación de planos de todo tipo. Interpretación de diagrama de flujo hidráulico. Saber sobre metales. Saber de soldadura.

TAREAS TÍPICAS:
Inspección y supervisión de todos las tareas inherentes al oficio. Estar en capacidad de dirigir el montaje de bombas y accesorios, sistemas de accionamiento de las bombas, sistema de control de tableros eléctricos. Realizar cualquier tipo de instalación. Montar y desmontar piezas.

OFICIO NUMERO: 7-12

DENOMINACION:
Albañil Refractario

GRADO DE INSTRUCCION RECOMENDABLE:
Educación Básica.

EXPERIENCIA REQUERIDA:
Haber trabajado como Albañil de 1 a 2 años.

CONOCIMIENTOS:
Todos los del Ayudante, saber las denominaciones y características de los materiales a emplear, así como el manejo o manipulación de los equipos y herramientas necesarias para el oficio. Conocer las reglas de higiene y seguridad industrial en el trabajo y los riesgos del oficio.

TAREAS TÍPICAS:
Preparar mezcla refractaria de acuerdo a la calidad y composición exigida. Cortar ladrillos refractarios de diferentes medidas y ángulos en la cortadora de ladrillos refractarios, aplicando las técnicas recomendadas. Adquirir las habilidades operativas para instalar ladrillos refractarios en diferentes hiladas, de acuerdo a las técnicas pertinentes. Desarrollar habilidades y destrezas psicomotoras, en la ejecución de operaciones concernientes a vaciar puntos de anclaje, en base a la especificación técnica. Ejecutar los pasos técnicos exigidos para frisar ductos con mezcla refractaria. Revestir estructura con mezcla refractaria, moldeable proyectada, aplicando los procesos técnicos de la normativa Covenin vigente. Desarrollar las destrezas básicas para desarrollar paredes de estructuras refractarias, aplicando las normas técnicas. Interpretar planos relacionados con estructura de construcción refractarias y ejecutar dibujos técnicos a mano alzada y/o instrumentos, atendiendo a la normalización internacional.

OFICIO NUMERO: 7-13

DENOMINACION:
Operador de Sandblating.

GRADO DE INSTRUCCION RECOMENDABLE:
Educación Básica.

EXPERIENCIA REQUERIDA:
Haber trabajado como ayudante en el oficio.

CONOCIMIENTOS:
Todos los del Ayudante, saber las denominaciones y características de los materiales a emplear, así como el manejo o manipulación de los equipos y herramientas necesarias para el oficio, siguiendo las medidas de seguridad e higiene.

TAREAS TÍPICAS:
Manejo del compresor industrial, control de la presión de aire que sale del compresor y uso de la pistola especial para la ejecución del trabajo, aplicando las técnicas suministradas. Uso de materiales tales como: arena sílica y carborundo y manejo de los materiales a utilizar en el cubrimiento del área a tratar (Metálicas o concreto), aplicando técnicas suministradas y normas de seguridad e higiene.



CONVENCIÓN COLECTIVA
2007-2009

Pág. -56-

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

OFICIO NUMERO: 8-1

DENOMINACION:
Ayudante de Topógrafo

GRADO DE INSTRUCCION RECOMENDABLE:
Sexto grado de instrucción primaria

EXPERIENCIA REQUERIDA:
Haber trabajado como Obrero de Primera no menos de dos (2) años.

CONOCIMIENTOS:
Reconocer qué es un talud, terraplén, corte y relleno. Conocimientos de los siguientes instrumentos: teodolito, distanciámetro, prisma., trípode, mira, cinta metálica y otros.

TAREAS TÍPICAS:
Transportar los instrumentos antes mencionados y colocarlos según las instrucciones del topógrafo. Una vez terminadas las actividades deberá recoger y limpiar los instrumentos y equipos, colocándolos en lugar seguro de acuerdo a instrucciones del topógrafo. Cortar, preparar, colocar y pintar las estacas y otros señalamientos.

OFICIO NUMERO: 8-2

DENOMINACION
Rastrillero

GRADO DE INSTRUCCION RECOMENDABLE:
Sexto grado de instrucción primaria.

EXPERIENCIA REQUERIDA:
Un año como Ayudante

CONOCIMIENTOS:
Todos los del Ayudante. Tener conocimiento de los métodos, herramientas y equipos de trabajo propios de su oficio y su correcta aplicación. Conocer los espesores de colocación de las capas asfálticas y realizar sus acabados mediante el uso de rastrillo. Saber las reglas de seguridad en su trabajo y riesgos inherentes al mismo.

TAREAS TÍPICAS:
Todas las labores conducentes a la colocación de asfalto en baches o carpetas, la construcción de juntas. Efectuar y cuidar los acabados y las pendientes de drenaje. Dirigir el trabajo de los paleros.

OFICIO NUMERO: 8-3

DENOMINACION:
Espesorista

GRADO DE INSTRUCCION RECOMENDABLE:
Sexto grado de instrucción primaria.

EXPERIENCIA REQUERIDA:
Un año como Ayudante

CONOCIMIENTOS:
Todos los del Ayudante. Tener conocimiento de los métodos, herramientas y equipos de trabajo propios de su oficio y su correcta aplicación. Conocer los métodos de graduación de los espesores de las mezclas asfálticas según el sistema métrico decimal. Tener conocimiento de nivelación y trazado de pendientes. Conocer las relaciones sobre material suelto y material compactado. Saber las reglas de seguridad en su trabajo y riesgos inherentes al mismo.

TAREAS TÍPICAS:
Graduar las pavimentadoras a los espesores especificados y mantener su uniformidad en el espesor de los pavimentos durante su ejecución. Efectuar los empates longitudinales y transversales de las carpetas asfálticas. Verificar los espesores logrados utilizando el instrumento en medición apropiada. Mantener los anchos de colocación en las franjas.

OFICIO NUMERO: 8-4

DENOMINACION:
Operador de Pavimentadora.

GRADO DE INSTRUCCION RECOMENDABLE:





Sexto grado de instrucción primaria.

EXPERIENCIA REQUERIDA:

Haber trabajado como Ayudante de Pavimentadora y como Espesorista no menos de dos años.

CONOCIMIENTOS:

Todos los del Ayudante de Operador y del Espesorista, conocer el nombre y características de las pavimentadoras de oruga o caucho, tener experiencia sobre temperaturas y densidades de las capas asfálticas.

TAREAS TÍPICAS:

- Operar el equipo pavimentador, conocer la lectura de los chaflanes para distribuir el cemento asfáltico en el trabajo, trabajar sobre alta temperatura del material, conocer las reglas de higiene y seguridad industrial en el trabajo y riesgos inherentes al mismo.

DERECHOS RESERVADOS